

제6장

접수사무

제1절	총 설	114
제2절	접수서류의 심사	118
제3절	인지의 확인 및 환급	157
제4절	접수후의 절차	200

제1절 총 설

1. 의 의

법원사무관등의 이른바 접수사무는 공무원의 수리행위의 성질을 갖는 것으로서, 소와 신청 및 그 밖의 진술(민소 161조 1항)을 유효한 행위로 판단하여 받아들이는 수동적 행위이다. 따라서 접수는 인식을 수반하는 의사행위로서, 단순한 도달 또는 제출 등의 사실과는 구별된다. 접수거절행위, 즉 각하는 수리하지 않는다는 의사표시이며 소극적 처분이기 때문에 그에 대하여는 수리를 거부한 법원사무관등이 속한 법원에 이의를 신청할 수 있다(223조).

민사소송법에 의하면 신청, 그 밖의 진술은 특별한 규정이 없으면 서면 또는 말로 할 수 있고, 말로 하는 경우에는 법원사무관등의 앞에서 하여야 하며, 법원사무관등은 신청 또는 진술의 취지에 따라 조서 또는 그 밖의 서면을 작성한 뒤 기명날인 또는 서명하여야 한다고 규정하고 있다(민소 161조).

특별한 규정에 의하여 서면에 의해서만 유효한 소송행위를 할 수 있는 경우를 보면, 소 또는 상소의 제기(민소 248조, 397조, 425조), 항고 및 재항고의 제기(445조, 443조), 소송고지(85조), 청구의 변경(262조 2항), 지급명령신청(464조), 화해신청(385조 4항), 공시최고신청(477조 2항) 등과 같이 주로 절차의 개시를 구하는 신청이 대부분이고, 그 밖에 상소의 포기(395조, 425조), 법관 등에 대한 제척·기피의 이유와 소명방법의 제출(44조 2항), 피고경정신청(260조 2항) 등도 서면에 의할 것이 요구되고 있다. 다만 소액사건에 있어서는 절차의 개시를 구하는 제소행위도 말로 할 수 있도록 규정되어 있다(소액 4조, 5조).

법원의 접수사무에 관하여는 ‘법원 민원 처리 내규’와 ‘소송서류 기타 사건관계서류의 접수사무에 관한 처리지침’에서 주요한 내용을 규율하고 있다.

2. 접수창구와 접수담당자

가. 접수창구

각급 법원은 능률적인 민원사무의 처리를 위하여 종합접수실을 설치하여야 한다. 다만 사정에 의하여 이를 설치하기 어려울 때에는 주무부서별로 민원창구를 설치할 수 있다(민원처리내규 4조 1항). 법원조직상으로도 지방법원(본원)에는 모두 종합민원실이 설치되어 있다(사무기구규 별표 4의1). 이러한 종합민원실(종합접수실)과 주무부서별로 설치된 민원창구를 총칭하여 ‘접수창구’라고 할 수 있다.

접수창구에서 소장·항소장·상고장·신청서 기타 소송서류의 접수는 과장이 지정하는 법원사무관등이 접수하고, 과장은 접수창구 가까운 곳에 위치하여 직접 위 접수사무를 처리하거나 창구에 위치한 다른 접수담당자에 대한 지도 감독을 철저히 하여야 한다(재판사무예규).

접수창구에 접수된 서류는 필요한 사항을 전산입력한 다음 특별한 사정이 없는 한 1근무시간 이내에 주무부서에 인계하여야 한다. 다만 근무시간 종료 1시간 이내에 접수한 서류는 다음 날 10:00까지 인계하여야 한다. 접수된 민원서류(소송서류 포함)가 전자문서인 경우에는 지체 없이 주무부서에 전자적 방법으로 이송하여야 한다(민원처리내규 13조 1항, 3항).

접수창구는 민원인들의 이용 편의를 위하여 개방식으로 운용하여야 하고, 그 창구에 접수대를 사용하고 있으면 그 접수대 위에 누구나 알 수 있게 담당 접수사무를 표시하여야 하며, 아울러 과내에서도 담당부서를 알 수 있도록 담당자 책상마다 ‘민사 제5부’, ‘민사 제1단독’ 등과 같이 부서표시를 하여야 한다(재판사무예규).

한편 ‘민사신청등 사건의 신속처리’에 따르면 사건처리요령을 아래와 같은 게시문에 준하여 작성, 사건과 청구 또는 당사자가 용이하게 볼 수 있는 곳에 게시하도록 하고 있다.

알리는 말씀

여러분들이 신청한 사건을 좀 더 신속히 처리하기 위하여 다음과 같은 요령으로 처리하고 있으니 주지하시기 바랍니다.

- | | | |
|--------------------|-----------------|-------------|
| 1. 공탁명령 | 오전 중 접수한 사건 | 오후 5시 이내 |
| | 오후에 접수한 사건 | 다음 날 12시 이내 |
| 1. 결정정본 공탁서 제출 시부터 | 위와 같음 | |
| 1. 담보취소 접수한 후 | 위와 같음 | |
| 1. 압류전부 및 추심사건 | 접수 시로부터 24시간 이내 | |
| 1. 각종 증명 | 접수한 후 즉시 | |

다만

1. 재판기일이 지정되거나 별도의 절차를 요하는 사건은 제외합니다.
2. 위 처리기간이 경과하여도 그 결과를 알 수 없는 분은 주무과장에게 문의하시기 바랍니다.

○○지방법원 ○○ 과장

나. 접수창구 외의 접수담당자

(1) 재판부의 법원사무관등

모든 민원서류(소송서류 포함)는 민원창구에서 접수한다. 다만 재판사건의 진행과 관련하여 법정 등에서 제출된 서류는 각 재판부의 담당자가 접수하고, 재판사무시스템에 관련 사항을 직접 입력한다(민원처리내규 4조 2항). 따라서 법정에서 당해 사건과 관련된 서류는 당해 재판부의 법원사무관등이 접수하게 된다. 법정에서 소송당사자가 소송서류의 접수를 요청하는 경우에는 그 서류가 당해 사건과 관련이 있는 때에 한하여 접수를 하는 것이 바람직할 것이다.

(2) 당직근무자

평일의 근무시간외 또는 휴일의 접수사무는 지정받은 당직근무자가 대행하게 된다. 당직근무자는 당직임무 수행 중 접수한 서류 등을 담당 주무부서에 인계하여야 한다(당직규 3조 1항, 12조 1항 3호). 각급 기관의 장은 당해 기관의 기능 및 실정 등을 고려하여 무인전자경비장치 등 보안장비설치, 당직용이동 전화의 확보와 착신통화전환조치 등 통신연락체계의 강구, 야간문서투입함 설치 등의 보완대책을 강구한 후에 숙직근무자로 하여금 재택당직근무를 하게 할 수 있고 재택당직근무에 관하여 필요한 사항은 대법원예규로 정한다(10조의2, 재택당직예규). 당직근무 중 제출되는 소장 등이 접수 보류 요건에 해당하는 경우에는 제2절 8. 나. (3). 참조.

(3) 야간문서투입함

재택당직근무제 실시법원, 무인경비시스템을 운영하는 등기소와 청사를 이용하는 시·군법원은 휴무토요일 또는 야간에 항소장 등 문서제출을 위한 야간문서투입함을 설치 운용하여야 한다(접수예규 7조 1항, 재택당직예규 12조 1항). 이러한 야간문서투입함은 밝은 미색 색상의 견고한 철판으로 제작하되 시정장치를 하고, 투입구는 눈·비가 들어가지 않도록 제작하여 법원 청사 정문 또는 현관문 좌우측 편리한 곳에 견고히 부착하여 설치하고 조명시설을 하여야 하며, 야간문서투입함 전면 중앙 상단에 적색으로 '야간문서투입함'이라고 표시하고, 전면 중앙에 "휴무토요일 또는 야간에 항소장 등 문서를 제출하실 때에는 문서의 전면 하단우측 여백에 반드시 투입시각을 먼저 기재하신 후 이 문서 투입함에 넣어주시기 바랍니다."로 표시하여야 한다(접수예규 7조 2항, 3항, 재택당직예규 12조 2항).

시·군법원 접수담당자는 출근 즉시 매일 야간문서투입함을 열어 투입된 문서가 있는지의 여부를 반드시 확인하여야 한다(접수예규 7조 4항).

야간문서투입함에 투입된 소장 등이 접수 보류 요건에 해당하는 경우에는 제2절 8. 나. (3). 참조.

제2절 접수서류의 심사

1. 총 설

당사자, 그 밖의 소송관계인이 제출하는 소송서류는 정당한 이유 없이 접수를 거부하여서는 아니 된다. 그러나 법원사무관등은 접수된 소송서류의 보관을 위하여 필요한 사항을 지적하고 보정을 권고할 수 있다(민소규 5조 1항, 3항).

접수서류의 요건에 관하여 그 적부를 판단하는 정식의 권한을 갖는 것은 재판장 또는 수소법원이고, 접수담당 법원사무관등이 접수서류에 관하여 심사하는 것은 수소법원 등을 보좌하는 입장에서 행하는 것일 뿐이므로, 소송서류가 제출된 경우 접수담당 법원사무관등은 이를 일단 접수하여야 하는 것이다. 접수 담당직원은 정당한 근거 없이 서류의 접수를 보류하거나 거부할 수 없으며, 접수된 서류를 부당하게 되돌려 보내서는 아니 된다(민원처리내규 10조 1항). 접수담당자는 소송서류 그 밖의 사건관계 서류(이하 '소송서류 등'이라 한다)에 인지부족 등 흠을 발견하였을 때에는 바로 서류제출자에게 그 흠을 보정하도록 촉구하고, 이를 거절하거나 또는 우편제출·당직접수로 인하여 흠을 보정하지 못한 서류는 그 서류에 간명하게 흠의 내용을 적은 부전지를 첨부하고 접수처리하여야 한다(접수예규 6조).

소송서류 등의 접수사무에 관하여는 '소송서류 기타 사건관계서류의 접수사무에 관한 처리지침'이 제정되어 있다.

2. 제출자의 신분확인

접수담당자는 주민등록증 기타 신분증 등에 의하여 소송서류 등의 제출자가 작성명의인 본인임을 확인하여야 하고, 소송서류 등의 제출자가 작성명의인 본인이 아닌 경우에는 본인으로부터 위임장 등 제출에 관한 권한을 수

여받았음을 소명할 수 있는 서류가 첨부되어 있는지 여부를 확인하여야 한다(접수예규 2조 1항, 2항).

소송서류 등 중에서 사건을 종결시키는 서류(소·신청·상소의 취하서, 상소 포기서, 담보취소동의서 등), 고소취소장, 형사사건의 합의서, 집행해제(취소)신청서, 법원보관금계좌입금신청서, 경매배당금계좌입금신청서 등의 서류에 관해서는 제출자가 작성명의인 본인으로부터 제출 권한을 수여받았음을 소명할 수 있는 서류로서 작성명의인의 인감증명서가 첨부되어야 한다(접수예규 2조 3항 본문). 작성명의인이 본인서명사실 확인 등에 관한 법률에 의한 본인서명사실확인서를 제출하거나 전자본인서명확인서의 발급증을 제출하였을 때에는 인감증명서를 제출한 것으로 본다(본인서명사실 확인 등에 관한 법률 13조 1항). 다만 변호인, 소송대리인, 국가소송수행자, 제출대행권이 있는 법무사, 사건관계 직무담당 공무원 등이 제출자인 경우에는 작성명의인의 인감증명서 등을 첨부하지 않아도 된다(접수예규 2조 3항 단서).

접수담당자는 소송서류 등의 제출자가 작성명의인 본인이 아니면서 위와 같은 위임장이나 인감증명서 등의 소명서류를 누락하였을 때에는 그 보완을 촉구하고, 제출자가 끝내 이에 거부할 때는 그 취지를 기재한 부전지를 첨부하여 접수한다(접수예규 2조 4항).

접수담당자가 사건을 종결시키는 서류 등을 접수함에 있어서는 그 서류의 앞면 아래쪽 등 적당한 여백에 다음과 같은 제출자 신분확인 고무인[전산양식 A1174]을 날인하고 아래 기재요령에 따라 해당란을 기재한 후 확인인을 날인하여야 한다(접수예규 2조 5항).

제출자:
관계:
생년월일:
제출자의 신분확인:

위 고무인의 해당란은 다음 요령에 따라 기재한다.

① 제출자: 제출자의 이름을 기재한다(예: 변호사 ○○○, 법무사 ○○○, 세무조사보 ○○○).

② 관계: 당해 사건과 제출자와의 관계를 기재한다(예: 원고, 피고, 신청인 본인, 채권자 본인, 증인, 원고의 처, 원고의 소송대리인, 신청인회사의 직원, 원고 서울특별시 공무원 등). 제출자가 변호사 사무원인 경우에는 ‘제출자’란에는 사무원의 이름을 기재하고, ‘관계’란에는 ‘원고(피고) 소송대리인 변호사 ○○○의 사무원’으로 기재한다(법무사 등의 사무원인 경우에도 위와 같은 방식으로 기재).

③ 생년월일: 제출자의 생년월일을 기재하고 생년월일을 알 수 없는 경우에는 제출자의 신분을 확인한 증명서 등(예: 공무원신분증, 사원증 등)을 기재한다. 다만 변호사인 변호인, 소송대리인, 국가소송수행자 또는 제출대행권이 있는 법무사가 서류를 제출하는 경우에는 제출자의 ‘생년월일’란의 기재를 생략한다.

④ 제출자의 신분확인: 접수담당자가 제출자의 주민등록증 그 밖의 증명서 등에 의하여 제출자의 신분을 확인하고 날인한다.

3. 서류의 형식적 요건 및 부속서류

가. 서류의 형식적 요건

당사자 또는 대리인이 법원에 제출하는 서면에는 특별한 규정이 없으면 ① 사건의 표시, ② 서면을 제출하는 당사자와 대리인의 이름·주소와 연락처(전화번호, 팩시밀리번호 또는 전자우편주소 등을 말한다), ③ 덧붙인 서류의 표시, ④ 작성한 날짜, ⑤ 법원의 표시를 적고 당사자 또는 대리인이 기명날인 또는 서명하여야 한다(민소규 2조 1항).

접수 시 심사대상은 원칙적으로 서류의 형식적 기재요건에만 국한되며, 그 진정성립 여부나 실질적 내용에 관하여는 심사할 권한이 없다. 다만 소장

을 접수할 경우 접수담당자는 관할의 유무[자세한 내용은 제3장(관할) 참조], 소장의 필수적 기재사항의 기재 여부 등 일정 부분에 있어서는 실질적 기재 내용에 대한 검토를 하여야 한다.

작성자의 기명날인 또는 서명이 없거나 내용을 알아볼 수 없을 정도로 손상된 서류 등은 특히 보정을 요구하여야 한다. 그리고 서명을 한 서류나 간인을 하지 아니한 서류의 경우 문서 전체에 페이지 번호를 적었는지 여부도 심사하여야 하고 만약 누락되었다면 즉시 보완을 촉구한 다음 접수할 것이다.

이미 계속 중인 사건에 관하여 서류(준비서면, 증거신청서 등)를 제출하는 경우에는 담당재판부와 편철할 기록을 찾아야 하는 관계상 당해 사건의 사건번호를 적어야 한다. 한편 당사자 또는 대리인이 제출한 서면에 적은 주소 또는 연락처에 변동사항이 없는 때에는 그 이후에 제출하는 서면에는 주소 또는 연락처를 적지 아니하여도 된다(민소규 2조 2항).

제6장

접수
사무

나. 부속서류의 구비 여부

접수를 담당하는 법원사무관등은 소송의 신속한 처리를 위하여 다음과 같은 부속서류의 제출 여부를 자세히 조사하고 누락된 것이 있으면 당사자에게 그 취지를 알려주어 제출하도록 하여야 할 것이다.

(1) 서류부분 등

송달하여야 하는 소송서류를 제출하는 때에는 특별한 규정이 없으면 송달에 필요한 수의 부분을 함께 제출하여야 한다(민소규 48조 1항). 다만 상고이유서는 상대방의 수에 6을 더한 수의 부분을 붙여야 한다(133조).

법원은 필요하다고 인정하는 때에는 소송서류를 제출한 사람에게 그 문서의 전자파일을 전자우편이나 그 밖에 적당한 방법으로 법원에 보내도록 요청할 수 있다(민소규 48조 2항).

(2) 소송목적의 값 산정에 필요한 자료

소장에는 소송목적의 값의 산정을 위한 자료를 첨부하여야 한다(인지규 8

조 1항). 토지 또는 건물에 관한 소송에 있어서는 목적물의 개별공시지가 또는 시가표준액을 알 수 있는 토지대장등본, 공시지가확인원 또는 건축물대장등본 등을 제출하여야 한다(2항).

(3) 대표자 또는 관리인의 자격을 증명하는 서면 등

피고가 소송능력 없는 사람인 때에는 법정대리인, 법인인 때에는 대표자, 법인이 아닌 사단이나 재단인 때에는 대표자 또는 관리인의 자격을 증명하는 서면을 소장에 붙여야 한다(민소규 63조 1항).

(4) 기본적 서증 및 그 사본 등

부동산에 관한 사건은 그 부동산의 등기사항증명서, 친족·상속관계 사건은 가족관계기록사항에 관한 증명서, 어음 또는 수표사건은 그 어음 또는 수표의 사본을 소장에 붙여야 한다. 그 외에도 소장에는 증거로 될 문서 가운데 중요한 것의 사본을 붙여야 한다(민소규 63조 2항).

민사소송법 252조 1항에 규정된 정기금판결에 대한 변경의 소의 소장에는 변경을 구하는 확정판결의 사본을 붙여야 하고(민소규 63조 3항), 재심소장에는 재심의 대상이 되는 판결의 사본을 붙여야 한다(139조).

이러한 기본적 서증은 민사소송규칙에서 예시적으로 규정한 것이며, 민사소송법에서는 재판장의 소장심사권에 관한 규정에서 원고가 소장에서 인용한 서증이 있을 때에는 그 서증의 등본 또는 사본을 붙여 제출하도록 명할 수 있다고 하고 있으므로(민소 254조 4항) 이를 유의하여야 할 것이다.

서증을 제출하는 때에는 상대방의 수에 1을 더한 수의 사본을 함께 제출하여야 한다(민소규 105조 2항). 다만 소장에 첨부한 서증의 경우 피고의 수가 많거나 첨부서류의 분량이 많은 때에는 피고로부터 부인 취지의 답변서가 접수된 후에 담당재판부의 법원사무관등이 필요한 수의 사본을 제출하도록 하여 이를 다투는 피고에게만 송달하는 방법으로 운영할 수도 있을 것이다.

4. 전자소송 관련 접수 업무

가. 전자문서로 제출된 서류의 접수

민사소송 등에서의 전자문서 이용 등에 관한 법률의 시행에 따라 당사자 등은 소장이나 기타 소송서류를 전자문서로 제출할 수 있는데, 전자소송시스템을 이용하여 제출된 전자문서는 전자소송시스템에 전자적으로 기록된 때에 접수된 것으로 본다(민전 9조 1항 본문). 한편 위 법률 8조의2는 소송당사자 등이 소송절차에 필요한 각종 서류를 행정기관 등으로부터 직접 발급받아 법원에 제출하는 데 따른 불편을 해소하기 위하여, 법원에 제출할 서류가 전자정부법에 따라 공동이용이 가능한 행정정보이거나 정보주체가 행정기관 등에 대해서 제공을 요구할 수 있는 행정정보에 해당할 때에는 소송당사자 등이 행정기관 등을 직접 방문하지 않고도 전산정보처리시스템을 통해 행정정보를 법원에 제출할 수 있도록 하였는데, 이에 따라 등재한 경우에는 등재를 신청한 때에 접수된 것으로 본다(단서). 제출된 전자문서가 민사소송 등 인지법 13조 2항에 따른 소장, 참가신청서, 재심소장, 또는 준재심소장(이하 '소장 등'이라 한다)인 경우 접수사무를 담당하는 법원사무관등은 민사소송 등 인지법 13조 2항에 따른 접수 보류 사유가 없으면 전산정보처리시스템에 전자적으로 접수확인을 하는데, 이 경우 접수확인을 받은 소장 등은 전산정보시스템을 이용하여 제출된 때 접수된 것으로 본다(2항). 이와 같이 전자문서가 접수되면 전자소송시스템에서 자동적으로 전자문서를 제출한 등록사용자에게 사건번호와 각종 정보 및 접수사실이 기재된 접수확인서를 등록사용자가 전자소송시스템에 입력한 전자우편주소로 보내고, 같은 취지의 휴대전화 문자메시지 등을 전자소송시스템에 입력한 휴대전화번호로 전송하게 된다(4항, 민전규 18조의2, 민전예규 24조). 따라서 접수담당자는 전자문서에 관하여 별도로 접수서류를 수리하거나 접수증을 교부할 필요가 없고, 접수인을 날인하는 절차도 생략된다(민전예규 20조 4항).

위와 같이 전자문서로 제출되는 서류에 관하여는 접수담당자의 접수 업무

가 없어짐에 따라 적절한 창구 지도가 이루어지지 않게 되는데, 당사자가 전자소송시스템을 통하여 직접 전자문서를 제출할 때 발생하는 오류를 바로잡는 작업이 필요하므로, 이를 보완하기 위하여 담당 재판부의 법원사무관등은 제출자가 주장·신청서면, 증거서류, 첨부서류 등 소송서류의 구분을 잘못 선택하여 제출한 경우(예: 준비서면을 증거서류로 제출한 경우), 혹은 서류의 명칭을 잘못 선택한 경우(예: 답변서를 준비서면으로 제출한 경우), 또는 서증부호·번호를 잘못 부여하여 제출한 경우에는 제출자에게 다시 제출하도록 보정을 권고하거나, 전자소송시스템을 이용하여 직접 수정하며, 직접 수정한 경우에는 그러한 취지를 공용부전지에 입력한다(민전예규 22조 2항).

한편 종이기록으로 진행되는 사건에서 소장 이외의 서류가 전자문서로 접수된 경우에 접수담당자나 해당 재판부의 법원사무관등은 주기적으로 전자소송시스템을 통하여 전자적으로 제출된 서류가 있는지 여부를 확인하여야 하고, 해당 서류가 있는 경우 접수담당자는 이를 즉시 출력하여 담당 재판부에 인계하여야 한다(민전예규 20조 1항, 2항).

나. 전자소송 관련 종이서류의 접수

전자기록사건에서 전자소송 동의를 한 등록사용자 및 국가, 지방자치단체 등 전자소송 의무자는 민사소송 등에서의 전자문서 이용 등에 관한 법률과 민사소송 등에서의 전자문서 이용 등에 관한 규칙에서 정한 예외사유가 없는 한 반드시 소송서류를 전자문서로 제출하여야 할 의무를 부담하므로(민전 8조, 민전규 9조, 민전 11조 1항 3호), 접수 시에는 위 의무의 준수 여부를 심사하여 적절한 조치를 취하여야 한다.

먼저, 종이로 된 소장, 상소장, 심판청구서, 그 밖에 절차의 개시를 구하는 신청서가 접수된 경우 접수담당자는 재판사무시스템에 접수사실을 입력하여 사건번호를 정하는데, 이때 당사자 또는 참가인, 회생사건·파산사건·개인회생사건 및 국제도산사건의 채무자 중 신청인이 아닌 자, 경매절차의

이해관계인(민집 90조) 또는 이에 준하는 지위에 있는 자, 과태료사건의 검사, 법정대리인, 특별대리인, 사건본인이 전자문서 제출의무를 부담하는 국가, 지방자치단체 등 전자소송 의무자(민전 11조 1항 3호) 또는 사전 포괄동의자(민전규 24조 1항 2호)에 해당하는지 여부를 반드시 확인하여야 한다(민전예규 17조 1항). 만일 원고, 청구인, 신청인, 채권자 등 적극적 당사자나 그 법정대리인 또는 특별대리인이 전자소송 의무자나 사전 포괄동의자인 경우에는 민사소송 등에서의 전자문서 이용 등에 관한 법률 8조와 민사소송 등에서의 전자문서 이용 등에 관한 규칙 14조 1항 및 15조 1항에 따라 종이로 된 소장을 제출할 정당한 사유가 있는지 여부를 심사하여야 하며(2항 1호), 정당한 예외사유가 없으면 전자적으로 제출할 것을 촉구하고(2호), 이에 응하지 않으면 소장에 그러한 취지를 간명하게 적은 부전지를 첨부하여 접수 처리하고, 이를 담당재판부에 인계한다(3호). 또한 전자문서 제출의무를 부담하는 전자소송의무자 또는 사전포괄동의자 본인은 아니지만 그 소송대리인이 종이로 된 소장을 제출하고자 할 때에는 전자적 제출을 권고하고 이에 응하지 않으면 일단 접수한 후 전자화를 마치고 공용부전지에 이러한 취지를 입력하여 기록을 담당재판부로 인계한다. 이때 담당재판부는 전자소송의 원활한 진행을 위하여 해당 소송대리인에게 사용자등록과 전자소송 동의를 명할 수 있다(민전규 4조 3항 2호). 반면에 피고, 상대방, 피신청인, 채무자 등 소극적 당사자나 그 법정대리인 또는 특별대리인이 전자소송의무자 또는 사전포괄동의자인 경우에는 전자기록화를 하여야 하는 사건이지만 원고에게 전자문서 제출의무는 없으므로 전자소송시스템에서 피고 등의 전자소송 아이디를 선택·입력하고 전자화요청서를 출력한 후 기록과 함께 전자화담당자에게 인계한다. 사건본인이 전자소송의무자 또는 사전포괄동의자인 경우에도 또한 같다(민전예규 17조 3항).

또한 전자기록사건에서 종이서류가 제출된 경우 접수담당자는 즉시 주민등록번호 또는 사건번호 등을 이용하여 제출자가 전자소송 동의를 한 등록

사용자인지 여부를 확인한 후 전자소송 동의를 한 등록사용자라면 전자소송 시스템의 장애 또는 전자문서화가 곤란·부적합한 경우 등 법과 규칙이 정하는 예외사유에 해당하는지 여부에 관하여 심사한다. 만일 정당한 예외사유에 해당하면 각 사유에 따른 후속조치를 취하고, 정당한 예외사유에 대한 소명이 부족한 경우에는 전자문서로 제출할 것 또는 소명자료의 추가 제출을 권고하되, 제출자가 이에 따르지 않고 그대로 접수를 요구하는 경우에는 서류를 수령하여 문진입력을 한 후 그 경위를 기재한 종이부전지를 붙이고 재판장 등에게 제출의 효력에 관한 판단을 요청한다(민전예규 19조 1항, 2항).

한편 전자기록사건에서 전자소송 동의를 하지 않은 당사자 등이 종이서류를 제출하는 때에는 접수담당자가 재판사무시스템에 각종 정보를 입력한 후 이를 전자문서로 변환하여야 한다(민전예규 19조 3항).

다. 기본사건에 부수하는 신청사건의 접수

본안사건 또는 보전처분 신청사건 등 기본이 되는 사건(이하 ‘기본사건’이라 한다)에 부수하는 신청사건(이하 ‘부수사건’이라 한다)은 기본사건의 기록이 전자기록이면 전자기록화하고, 전자기록이 아니면 전자기록화하지 않는다. 다만 보전처분 신청사건은 본안사건의 전자기록화 여부에 따르지 아니한다(민전예규 21조 1항).

접수담당자는 부수사건이 접수된 경우, 기본사건의 전자기록화 여부를 반드시 확인하여 기본사건이 전자기록사건인 경우에는 제출된 종이신청서를 전자화하여 담당재판부로 전자적으로 인계한다(민전예규 21조 2항).

기본사건이 전자기록사건이 아님에도 전자적으로 제출된 신청서는 이를 출력하여 종이기록으로 조제한 후 담당재판부에 인계한다(민전예규 21조 3항).

기본사건이 접수되기 전에 또는 기본사건의 기록이 폐기된 이후, 부수사건의 신청서가 전자적으로 제출된 경우에는 그 부수사건은 전자기록화하고, 종이로 제출되면 전자기록화하지 아니한다. 다만 당사자 중 일방이 전자

소송의무자 또는 사전포괄동의자이면 전자기록화 한다(민전예규 21조 4항).

라. 부분 등 제출의무의 면제

전자기록사건의 당사자는 특별한 사정이 없는 한 부분 또는 사본의 제출 의무를 규정한 다른 법령에도 불구하고 송달이나 통지를 받을 자가 ① 미리 전산정보시스템을 이용한 민사소송 등의 진행에 동의한 등록사용자로서 대법원규칙으로 정하는 자인 경우, ② 전자문서를 출력한 서면이나 그 밖의 서류를 송달받은 후 등록사용자로서 전산정보시스템을 이용한 민사소송 등의 진행에 동의한 자인 경우, ③ 등록사용자가 국가, 지방자치단체, 그 밖에 그에 준하는 자로서 대법원규칙으로 정하는 자인 경우에는 송달할 서류의 부분 또는 사본을 제출하지 아니할 수 있다(민전예규 23조 3항).

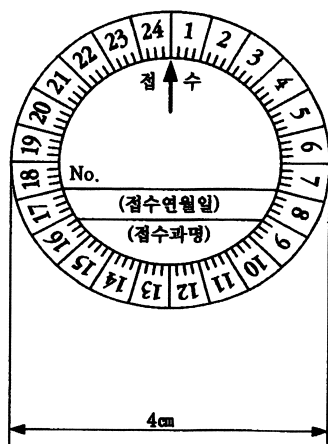
제6장

접수사무

5. 접수서류의 수리

가. 접수인

접수서류는 아래와 같은 접수인(재판사무규 별지 1호 서식)을 날인함으로써 정식으로 수리가 완성된다. 접수인에는 아래와 같이 접수법원 및 접수과와 접수 연월일시를 각인하고 접수번호를 기재할 난을 두도록 조각한다.



접수인은 날짜와 시간표시를 정확히 맞추어 서류의 글자와 중복되지 않도록 선명하게 찍는다. 그리고 접수인은 ① 문서 첫 장의 왼쪽 아래 여백에, ② 만약 왼쪽 아래에 날인할 여백이 없을 때에는 문서의 첫 장 잘 보이는 적당한 여백에, ③ 문서의 첫 장에 날인할 여백이 전혀 없는 경우에는 문서의 끝장 왼쪽 아래 여백에 날인하되, 한 장이면 뒷면의 왼쪽 윗부분 여백에 날인한다(접수예규 3조 2항).

당직 접수 시에는 주무과 접수를 감안하여 가능한 한 두 접수인이 같은 장에 날인될 수 있도록 하고 부득이한 경우에는 앞서 본 방법에 준하여 따로 날인하되 어느 경우이든 당직 및 주무과의 인영이 분명하게 나타나도록 날인한다. 또한 둘 이상의 법원이 당직실을 통합하여 운영하는 경우에는 접수인에 한 법원의 명칭만을 기재하여 사용하면 명칭이 기재되지 아니한 법원에 대한 관계에 있어서 접수의 효력에 문제가 생길 여지가 있으므로 문서 접수인의 접수기관명 표시란에 통합운영하는 취지가 나타나도록 둘 이상의 기관표시를 한 접수인을 사용하도록 하고 있다(접수예규 3조 3항).

나. 우편제출의 경우

소송서류 등이 우편에 의하여 제출된 경우에는 제출자확인 기재 대신에 문서접수인 옆이나 적당한 여백에 고무인 등으로 ‘우편제출’이라고 표시하고 봉투와 함께 담당재판부에 인계한다. 다만 변호사·법무사 및 관공서·금융기관이 제출한 소송서류로서 그 서류 자체로 제출자가 누구인지 명백한 경우에는 봉투를 기록에 편철하지 아니한다(접수예규 4조 1항). 예컨대 변호사가 제출한 준비서면에 변호사 이름과 사무실이 기재되어 있는 경우, 법무사가 첨부 제출한 위임장에 법무사의 이름·주소·전화번호가 기재된 경우, 관공서·금융기관 제출서면에 관인이나 청인이 날인된 경우 등이 이에 해당한다.

택배서비스에 의하여 소송서류 등이 제출된 경우에도 이에 준하여 처리하되, 문서접수인 옆이나 적당한 여백에 ‘택배제출’이라고 표시하고 택배회사

및 담당직원의 이름을 확인하여 부기한다(접수예규 4조 2항).

다. 기일접수의 경우

법정에서의 기일에 접수한 서류는 기일에 참여한 법원사무관등이 아래와 같이 “기일접수”라고 표시하고 접수일시를 기재하고 기명날인함으로써 문서 접수인의 날인을 생략할 수 있다(접수예규 3조 1항).

기일접수 2000. . . : 법원사무관 000 인

제6장

접수사무

참여사무관 등은 그 기일이 끝난 후 즉시 법정에서 접수한 서류들을 문건으로 전산입력한 다음 사건기록에 이를 정리하여야 한다. 이 경우 접수의 시기가 문제 되면, 위 법정에서의 접수시기가 그 기준으로 될 것이다.

라. 야간문서투입함 접수의 경우

재택당직근무제 실시법원, 무인경비시스템을 운영하는 등기소와 청사를 공용하는 시·군법원에서는 야간문서투입함에 제출된 문서를 접수함에 있어 문서 첫 장 아래의 적당한 여백에 “야간문서투입함 접수”로 주서(朱書) 표시하고 문서에 제출일시가 기재된 경우는 기재된 제출일시로 접수처리하고, 제출일시가 기재되어 있지 않은 경우는 직전근무일(다만 전일이 공휴일인 경우에는 그 전일, 그 전일이 휴무토요일인 경우에는 금요일) 23:00에 접수된 것으로 접수 처리한다(접수예규 7조 4항, 5항, 재택당직예규 12조 3항, 4항).

마. 접수증

소송서류 등을 접수한 접수담당자는 소송서류 제출인의 요청이 있을 때에

는 바로 접수증[전산양식 A1173]을 교부하여야 한다(민소규 5조 2항. 접수예규 5조 1항). 접수증의 교부는 소송서류 등의 제출자가 접수증에 사건번호와 제출서류의 명칭 및 통수를 기재하여 제출하고, 접수담당자가 해당란에 문서 접수인을 날인하고 기명날인하여 제출자에게 교부하는 방식으로 한다. 접수증의 발급청구에는 민사소송 등 인지법에 의한 인지를 붙일 필요가 없다(접수예규 5조 2항).

접 수 증

다음과 같이 소송서류를 접수하였습니다.

1. 사건번호 2025

2. 접수일시 2025. . :

3. 서류의 명칭 및 통수

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

↑
접수

No.

(접수연월일)

(접수과명)

2025. .

법원사무관 ○○○ 인

4cm

6. 송달료의 예납

가. 총 설

송달료는 당사자의 부담이고, 비용을 필요로 하는 소송행위에 대하여 그 비용의 예납이 없으면 법원은 그 행위를 하지 아니할 수 있으므로(민소 116 조), 상대방에게 송달하여야 하는 소송서류를 제출하는 때에는 송달료를 예납하도록 하여야 한다.

송달료는 성질상 민사예납금의 일종이나 다른 민사예납금과는 달리 특수성을 가지기 때문에 그 처리에 관하여는 민사예납금에 관한 여러 규정이 준용되지 않고, 송달료규칙 및 ‘송달료규칙의 시행에 따른 업무처리요령’과 같은 별도의 규정이 제정되어 시행되고 있다. 이에 따르면 송달료는 법원이 아닌 금융기관에 현금으로 납부하거나 송달료납부대행기관을 통하여 신용카드·직불카드 등(이하 ‘신용카드 등’이라 한다)으로 납부하도록 하고, 법원의 사건담임자는 송달물을 우체국에 요금후납우편으로 발송하며, 우편요금은 금융기관이 우체국에 직접 지급하도록 하고 있는데, 이는 법원의 사건담임자로 하여금 현금이나 우표의 취급에 따르는 복잡함과 부담으로부터 벗어날 수 있도록 하려는 것이다.

다음에서는 송달료규칙과 ‘송달료규칙의 시행에 따른 업무처리요령’에 따른 송달료의 납부기준과 예납절차에 관하여 설명한다.

나. 적용대상사건 및 납부기준

‘송달료규칙의 시행에 따른 업무처리요령’에서 적용대상으로 하고 있는 일정한 사건에 관하여 당해 심급의 개시를 구하는 기본적 신청을 할 때, 지급명령·화해 신청 등이 소송으로 이행된 때, 또는 소송의 일부를 이송받은 때에는 반드시 송달료를 예납하여야 하고, 송달료가 부족하게 된 때에는 즉시 송달료를 추가로 납부하여야 한다. 다만 소송계속 중의 중간적·부수적신청(보조참가신청, 증거의 신청 등)을 하거나 답변서·준비서면 등을 제출할 때에는 그 송달료를 따로 예납하지 않는다(송달료예규 6조 4항). 다만 위헌법률심판제청 사건은 신청사건으로 접수한 경우에도 송달료 국고부담의 원칙에 따라 송달료를 예납하지 않는다(송달료예규 [별표 1]).

한편 판결경정 신청사건에서는 신청인이 송달료를 예납하도록 하되, 법원의 귀책사유로 인하여 경정에 이르게 된 사건과 직권에 의한 경정 사건의 경우에는 송달료를 국고부담으로 처리하여야 한다. 법원의 귀책사유 여부는

재판장이 판단하며, 법원사무관등은 재판장의 판단에 따라 송달료를 처리하면 된다(경정비용예규 4조). 이와 관련하여 송달료종결등록 후에 법원이 직권으로 판결 등을 경정한 사건에 관하여 신청인에게 송달료 추가납부통지를 하고 이에 응하지 아니한 때 국고대납절차로 송달료를 처리하도록 한 소송비용 국고대납에 관한 예규 2조 5호는 폐지되었다.

‘송달료규칙의 시행에 따른 업무처리요령’에서 정하고 있는 적용대상사건 중 민사소송에 관련된 사건 및 그에 대한 당사자 1인당 송달료의 납부기준은 다음 표와 같다.

[적용대상사건 및 당사자 1인당 송달료납부기준]

적용대상사건	송달료 및 수송달자	당사자 1인당 납부기준	수송달자
민사제1심합의사건(가합)		15회	원고, 피고 등
민사제1심단독사건(가단)		15회	원고, 피고 등
민사소액사건(가소)		10회	원고, 피고 등
민사항소사건(나)		12회	항소인, 피항소인 등
민사상고사건(다)		8회	상고인, 피상고인
민사항고사건(라)		5회	항고인, 상대방
민사재항고사건(마)		5회	재항고인, 상대방
민사특별항고사건(그)		3회	특별항고인, 상대방
민사준항고사건(바)		3회	항고인, 상대방
화해사건(자)		4회	신청인, 상대방
독촉사건(차)		6회	채권자, 채무자
전자독촉사건(차전)		6회	채권자, 채무자
가압류, 가처분사건(카합, 카단)		3회	신청인, 상대방
임시의 자유를 정하는 가처분사건(카합, 카단)		8회	신청인, 상대방
가압류, 가처분결정에 대한 이의, 취소(집행 취소는 제외) 사건(카합, 카단)		8회	신청인, 상대방
공시최고사건(카공)		3회	신청인(신문광고 의뢰 포함)
담보취소사건(카담)		2회	신청인, 상대방
담보제공, 담보물변경, 담보권리행사최고사건(카담)		2회 (단, 담보권리행사 최고사건은 3회)	신청인, 상대방

송달료 및 수송달자 적용대상사건	당사자 1인당 납부기준	수송달자
재산명시등사건(가명)	5회	신청인, 상대방
채무불이행자명부등재, 명부등재말소사건(가불)	5회	채권자, 채무자
임차권등기명령등사건(가임)	3회	신청인, 피신청인
강제집행정지사건(가정)	2회	신청인, 피신청인
판결(결정)경정사건(가경)	2회	신청인, 피신청인
제소명령사건(카소)	2회	신청인, 피신청인
재산조회(카조)	2회(단, 우편에 의하여 재산 조회를 실시하는 조회대상 기 관의 수를 가산한다)	신청인
소송구조사건(카구)	신청인수 × 2회	신청인 등
기타 민사신청사건(카기) (위헌법률심판제청사건은 제외)	2회(단, 의사표시의 공시송달, 법관·직원기피신청, 법원사무 관등의 처분에 대한 이의사건 은 신청인수 × 1회)	신청인, 상대방
소송비용액확정신청사건(카확)	3회	신청인, 피신청인
부동산등 경매사건(타경)	(신청서상의 이해관계인 + 3) × 10회	채권자, 채무자, 이해관계인 등
채권 등 집행사건(타채), 기타 집행사건(타기)	2회(단, 송달을 요하지 아니 한 경우에는 제외)	채권자, 채무자, 제3채무자
부동산인도명령사건(타인)	3회	신청인, 피신청인
민사조정사건(마)	5회	신청인, 피신청인
비송사건(비합, 비단)(과태료사건은 제외)	2회	신청인, 사건본인 등
과태료결정에 대한 이의신청사건(과)	3회	신청인, 검사
화생합의사건(화합)	40회 + (채권자수 × 3회)	신청인 등
화생단독사건(화단)	40회 + (채권자수 × 3회)	신청인 등
간이화생합의사건(간화합)	40회 + (채권자수 × 3회)	신청인 등
간이화생단독사건(간화단)	40회 + (채권자수 × 3회)	신청인 등
화생채권 화생담보권 조사확정사건(화확)	5회	신청인, 상대방 등
화생 손해배상청구권 조사확정사건(회기)	5회	신청인, 상대방 등
화생 부인의 청구사건(회기)	5회	신청인, 상대방 등
파산합의사건(하합)	40회 + (채권자수 × 3회)	신청인, 채무자 등
파산단독사건(하단)	10회 + (채권자수 × 4회)	신청인, 채무자 등
파산채권 조사확정사건(하확)	5회	신청인, 상대방 등
파산 손해배상청구권 조사확정사건(하기)	5회	신청인, 상대방 등
파산 부인의 청구사건(하기)	5회	신청인, 상대방 등
면책사건(하면)	10회 + (채권자수 × 3회)	신청인 등

적용대상사건	송달료 및 수송달자	당사자 1인당 납부기준	수송달자
파산 면책추소사건(하기)		5회	신청인, 채무자 등
복권사건(하기)		10회 + (채권자수 × 3회)	신청인, 채무자 등
개인화생사건(개회)		10회 + (채권자수 × 8회)	신청인, 채권자 등
개인화생채권 조사확정사건(개회)		5회	신청인, 상대방 등
개인화생 부인의 청구사건(개기)		5회	신청인, 상대방 등
개인화생 면책추소사건(개기)		5회	신청인, 채무자 등
국제도산사건(국승, 국지)		4회	신청인 등
선박,유류등책임제한사건(책)		10회	신청인 등
민사공조사건(러)		2회	당사자, 증인 등

위 표는 당사자가 예납하여야 할 송달료의 기준으로서, 납부인은 법원이 정하는 ‘1회 송달 기준금액’에 위 표의 납부기준 횟수를 곱한 금액을 송달료로 예납하여야 한다. 참고로 2025. 7. 1. 기준 ‘1회 송달 기준금액’은 5,500원 이고, 원고·피고가 각 1인인 제1심 민사합의·단독 사건에서 예납하여야 할 송달료는 위 표에 따라 165,000원(5,500원×15회분×2인)이 된다.

‘송달료규칙의 시행에 따른 업무처리요령’ 7조 1항에 의한 위 표의 납부 기준에 그 정함이 없는 경우에는 담당 법원사무관등이 적절한 납부기준을 정하여 안내한다(송달료예규 7조 2항).

전자소송시스템을 이용한 소송의 진행에 동의한 등록사용자가 송달료규칙 2조의 송달료 납부의무자인 경우, 송달료규칙 및 ‘송달료규칙의 시행에 따른 업무처리요령’에서 정한 사건별 당사자 1인당 송달료가 6회분을 초과하는 때에는 자신에 대한 송달료에 해당하는 금액의 납부의무를 면제한다(민전 예규 89조 1항). 전자소송 동의에 따라 자신에 대한 송달은 전자적 송달로 이루어지므로 송달에 비용이 들지 않기 때문이다.

다. 송달료의 납부당사자 및 공동사용

송달료는 원고·상소인 등 당해 심급절차의 시작을 구하는 당사자가 이를 예납하는데(민소규 19조 1항 1호, 송규 2조), 원칙적으로 그 사건의 당해 심급 절차에 있어서 적극적 지위에 있는 당사자(원고·반소원고·독립당사자참가인·상소인 등)가 이를 예납하여야 하지만, 예외적으로 위와 같은 적극적 당사자가 송달료를 예납하지 아니하는 경우에는 그 대립당사자도 이를 예납할 수 있다(송달료예규 4조 1항, 2항).

사건의 계속 중에 최초 납부당사자가 아닌 다른 당사자 또는 제3자가 송달료가 소요되는 별도의 신청을 하거나, 사건의 종결 후에 송달료가 소요되는 신청을 하는 경우에는 송달료를 예납하여야 한다(송달료예규 4조 3항).

가압류·가처분 결정에 대한 이의사건에 있어서 송달료 추가 납부당사자가 누구인가에 관하여 그 이의신청의 소송구조와 관련하여 논란이 있지만, 실무상 이의를 신청한 채무자를 추가송달료 납부의무자로 보고 있다.

소송고지의 경우에는 소송고지 신청인으로부터 이에 대한 송달료를 신청 접수 시에 따로 예납받는 것이 원칙이다.

대립당사자가 송달료를 예납한 경우와 공동소송, 쌍방 상소 등의 경우와 같이 사건번호가 1개 부여되는 사건에 관하여 송달료를 납부하는 당사자가 2인 이상이 되는 경우에는 그 송달료를 납부인 별로 구별하지 아니하고 이를 모두 공동하여 사용한다. 사건의 계속 중 반소·당사자참가·부대상소·추후보완 상소 등으로 인하여 사건번호가 추가 부여되는 경우에도 납부인이 2인 이상이 되는 경우에는 이를 공동하여 사용한다(송달료예규 5조 2항, 1항).

라. 납부절차

(1) 현금납부 또는 신용카드 등 납부

송달료는 현금으로 이를 납부하여야 한다. 다만 법원장은 사건 수, 법원과 송달료수납은행과의 거리 등을 감안하여 당사자 1인당 송달료 납부기준이 2

회 이하인 사건의 전부 또는 일부에 대하여 법원 내규로써 송달료를 우표(우편법 시행규칙 87조의2 1항에 따른 선납라벨을 포함한다)로도 납부할 수 있도록 정할 수 있다(송달료예규 8조 1항).

송달료는 대법원장이 지정하는 각 법원별 해당 송달료 수납은행(송달료예규 [별표 2]에서 정하고 있음)에 이를 납부하여야 한다(송달료예규 8조 2항). 한편 송달료 납부의무자는 송달료 수납은행을 방문하지 않고 인터넷뱅킹이나 현금자동입출금기를 이용하여 송달료를 납부할 수 있다(송규 3조 1항 단서).

납부인이 송달료를 현금으로 납부하는 경우 이를 수납은행 또는 송달료납부대행기관의 인터넷 홈페이지 등에서 송달료납부대행기관을 통하여 신용카드·직불카드 등(이하 ‘신용카드 등’이라고 한다)으로도 납부할 수 있다(송규 3조의2 1항).

‘송달료납부대행기관’이란 정보통신망을 이용하여 신용카드 등에 의한 결제를 수행하는 기관으로서 송달료납부대행기관으로 지정받은 자를 말한다(송규 3조의2 2항). 송달료를 신용카드 등으로 납부하는 경우에는 송달료납부대행기관의 승인일을 납부일로 본다(3항). 송달료납부대행기관은 송달료납부대행용역의 대가로 납부대행수수료를 받을 수 있는데, 납부대행수수료는 법원행정처장이 송달료납부대행기관의 운영경비 등을 종합적으로 고려하여 승인하되, 해당 인지액의 1천분의 15를 초과할 수 없다(송규 3조의2 4항, 송달료예규 8조의2 2항).

상소를 제기하는 경우에는 원심법원의 해당 수납은행에 납부하여야 한다고(송규 8조 1항), 항고의 경우에도 이와 같다.

(2) 송달료납부서의 제출

송달료는 반드시 송달료납부서에 의하여 납부하여야 한다. 다만 인터넷뱅킹을 이용하여 현금으로 납부하는 때에는 수납은행은 송달료납부서, 송달료영수증의 해당사항을 기재한 정보를 인터넷으로 제공하여 납부인이 출력할 수 있도록 하여야 하며, 현금자동입출금기를 이용하여 송달료를 납부하는

때에는 그 이용명세표로 송달료납부서에 갈음할 수 있다(송규 3조 1항 단서, 송달료예규 8조 3항).

납부인이 송달료를 신용카드 등으로 납부하는 경우에는 송달료 신용카드 등 납부서, 송달료 신용카드 등 납부 영수증 각 1통을 출력물로 제공받을 수 있다(송규 3조의2 1항 후문).

송달료납부서 및 신용카드 등 납부서의 양식은 다음 [전산양식 A1230] 및 송달료예규 별지 1호 및 1-1호 서식과 같다. 납부자는 송달료납부서 '납부 당사자 사용란' 중 '사건번호'란을 제외한 모든 난과 납부연월일, 납부자, 관할법원을 기재하여야 한다. 다만 추가납부하는 경우 등에는 '사건번호'란도 기재한다.

[전산양식 A1230] 송달료 납부서

- * 예납이란: 사건접수 시(신청, 항고, 항소, 상소, 종국된 사건, 제3자의 송달신청 등)납부 → 사건번호 미기재
- * 추납이란: 사건진행 중 송달료 추가납부요청이나 보정명령이 있는 경우 납부하는 우편료 → 사건번호 기재

법원제출용

송 달 료(예납·추납) 납 부 서

은행번호

법원코드

※ 납부자께서는 이면 유의사항을 확인
후 정확히 기재하여 주십시오.

사 납 부 용 당 사 란 자	법원명				사건번호			
	성명				금액			
	주소				우편번호			
	잔액환급 계좌번호	① 신한은행계좌입금	신한은행	지점	계좌번호			
		② 타은행계좌입금	은행	지점	계좌번호			
		예금주		연락처 전화번호				

※ 환급계좌를 반드시
주시기 바랍니다.
기재하여

법원 사용란	사건번호	연도	사건부호	진행번호							
	전산등록	사건등록 ㉠	이송등록 ㉡	수이송등록 ㉢	재배당등록 ㉣	기타() ㉤					

위 사건에 관하여 송달료를 납부합니다.

법원 _____ 지원 귀중

년 월 일
납부자 _____ 인

납부인이 수납은행에 송달료를 납부하면 수납은행으로부터 송달료납부서와 송달료영수증을 교부받는다(송규 3조 1항 본문). 인터넷뱅킹을 이용하여 납부한 경우는 송달료납부서, 송달료영수증 등 해당사항이 기재된 인터넷 출력정보, 현금자동입출금기를 이용한 경우는 그 이용명세표, 신용카드 등으로 납부한 경우는 신용카드 등 납부서, 신용카드 등 납부 영수증이 이에 해당한다. 납부인은 수납은행으로부터 교부받은 송달료납부서(팩시밀리·전산망으로 수령한 경우 포함) 1통을 소장 등 서면에 첨부하여 관할법원(상소장 등의 경우에는 원심법원)에 제출하여야 한다(2항, 8조 1항, 송달료예규 13조).

납부자가 소장 등을 접수하면서 제출한 송달료납부서는 이를 사건기록에 편철하여야 한다(송달료예규 15조).

(3) 당사자가 송달료납부서를 제출하지 아니한 경우

법원의 접수담당자는 송달료납부서가 첨부되지 않은 소장, 상소장 등을 접수할 때에는 당사자에게 송달료납부안내서[전산양식 A1235]의 기재내용과 같이 안내하여야 한다(송달료예규 14조 2항).

당사자가 위와 같은 안내에 따르지 아니하거나 우편으로 제출된 때에는 소장·상소장 등을 접수하여 접수인을 찍고 접수일자와 접수번호를 명기하여 당사자가 송달료납부서를 추후 제출하는 경우에 이를 첨부할 수 있도록 하여야 한다(송달료예규 14조 3항).

법원의 접수담당자는 송달료 명목으로 현금 또는 우편환이 첨부된 소장, 상소장 등을 우편으로 접수할 때에는 위 3항의 조치를 취한 후 첨부된 현금 또는 우편환을 해당 수납은행에 대신 납부하고 수납은행으로부터 송달료납부서 및 송달료영수증을 교부받아 당해 소장, 상소장 등에 첨부하여야 한다. 이 경우 송달료영수증은 사건담임자가 기록과 함께 보관하고 있다가 납부인이 법원에 출석한 때에 이를 교부하여야 한다(송달료예규 14조 4항).

법원의 접수담당자는 송달료 명목으로 우표가 첨부된 소장, 상소장 등을 우편으로 접수할 때에는 위 3항의 조치를 취한 후 첨부된 우표 중 반송료를

제외한 나머지를 송달료 납부안내서와 함께 제출인에게 등기우편으로 반환하고 당해 소장, 상소장 등의 여백 또는 뒷면에 우표반환의 취지를 기재하고 특수우편물수령증을 첨부하여야 한다(송달료예규 14조 5항).

마. 송달료의 추가납부

(1) 송달료 잔액의 확인

사건담임자가 송달을 실시하려고 할 때에는 당해 사건의 송달료 잔액이 당해 송달에 소요되는 우편요금보다 부족한지의 여부를 반드시 전산으로 확인하여, 확인한 결과 부족하다고 인정되는 때에는 반드시 추가납부를 받은 후 당해 송달을 실시하여야 한다(송달료예규 30조).

법원의 송달료잔액과 관리은행의 송달료잔액이 일치되지 아니한 경우에는 사건담임자는 송달료잔액정정요청서(전산양식 A1237)에 해당 과장의 허가를 받아 해당 관리은행에 통보하며, 관리은행은 원인을 규명한 후 조치하여야 한다(송달료예규 31조).

(2) 송달료의 추가납부통지

사건담임자는 다음 각 경우에 해당하는 때에는 지체 없이 송달료 추가납부 통지서(전산양식 A1238)에 의하여 납부인에게 송달료를 추가납부할 것을 통지하여야 한다(송달료예규 32조 1항).

- ① 관리은행으로부터 송달료 잔액 부족의 통보를 받은 때
- ② 사건담임자가 전산으로 송달료 잔액의 부족을 확인한 때
- ③ 당해 사건의 송달료잔액이 일정금액 이하가 되어 우편송달부 또는 발송송달부의 '비고'란에 '추납요' 표시가 되는 사건에 관하여, 당해 사건의 종결시까지 앞으로 소요될 것으로 예상되는 우편요금보다 송달료잔액이 부족하다고 인정되는 때

(3) 송달료의 추가납부

법원으로부터 송달료 추가납부통지서를 받은 납부인은 지체 없이 수납은행

에 비치되어 있는 송달료(예납·추납)납부서의 추납 부분에 ○ 표시를 하고, 법원의 사건번호를 반드시 기재한 후 수납은행에 현금을 납부하여야 한다. 사건과장은 주 1회 송달료 추가납부명세서를 전산출력하여 사건담당자에게 회부하여 송달료의 추가납부 여부를 확인하도록 하여야 한다. 사건담당자는 전산을 통하여 직접 송달료 추가납부 여부를 확인할 수 있다(송달료예규 34조).

바. 송달업무 변경등록

(1) 사건의 이송

사건을 전부 이송(파기이송 제외)하는 결정(민사조정사건이 민사소송사건으로 이행되거나, 지급명령신청사건에 관하여 채무자가 이의신청을 하거나 채권자가 소 제기신청을 한 경우 또는 직권으로 소송절차에 부치는 결정을 하여 소송으로 이행된 때, 민사소송사건이 조정에 회부된 때를 포함한다)이 확정되어 사건기록을 해당 법원에 송부할 때에는 전산으로 이송등록하고, 송달료납부서의 '이송등록'란에 날인하여야 한다(송달료예규 35조 1항). 위와 같은 이송결정에 따라 사건기록을 이송받은 법원의 사건담당자는 사건번호의 부여와 사건배당절차가 완료되면 지체 없이 전산으로 수이송등록을 하고 송달료납부서의 '수이송등록'란에 날인하여야 한다(36조 1항).

(2) 사건의 재배당

사건이 재배당 등으로 사건번호가 변경되는 경우에는 먼저 재배당하는 사건담당자는 전산으로 재정합의(단독)등록 또는 재배당등록을 하고, 재배당받은 사건담당자는 지체 없이 전산으로 재정사건등록 또는 재배당등록을 하며, 송달료납부서의 '재배당등록'란에 날인하여야 한다. 한편 사건이 재배당되었으나 사건번호가 변경되지 아니하고 재판부만 변경된 경우에는 재배당을 받은 사건담당자가 전산으로 재판부변경등록만 하면 된다(송달료예규 37조).

사. 송달료의 납부가 없거나 부족한 경우

비용을 요하는 소송행위에 관하여 그 비용의 예납이 없으면 법원은 그 행위를 하지 아니할 수 있으므로(민소 116조), 송달료가 납부되지 아니하면 송달을 하지 아니하고 재판의 진행이 사실상 중단될 수 있다. 그러나 그렇다고 하여 사건을 무한정 방치할 수는 없기 때문에 적절한 조치가 필요하다.

먼저, 소장이나 항소장 등과 같이 법률상 명문의 규정이 있는 경우, 즉 송달료를 납부하라는 보정명령에 응하지 아니하여 소장·항소장 등의 부분을 송달할 수 없음을 이유로 재판장이 소장 또는 항소장의 각하명령을 할 수 있다(민소 255조 2항, 254조 1항, 2항, 402조 1항, 2항). 이러한 경우에 항소심 재판장이 그 송달비용을 국고에서 대납받아 지출하지 아니한 채 항소장 각하명령을 하였다고 하여 위법하다고 할 수 없다(대법원 1995. 10. 5. 자 94마 2452 결정).

다만 항소인이나 상고인이 항소장 또는 상고장 부분의 송달을 위한 원심 재판장의 송달료 보정명령을 보정기간 내에 이행하지 아니하였다 하더라도 원심재판장으로서 그러한 사유만으로 항소장 또는 상고장을 각하할 수 없다는 점(대법원 2012. 9. 4. 자 2012마876 결정, 대법원 2014. 5. 16. 자 2014마 588 결정)에 유의하여야 한다. 이와 달리 원심재판장이 아니라 항소심재판장이나 상고심재판장의 상소장 송달료 보정명령을 보정기간 내에 이행하지 아니한 경우에는 항소심재판장이나 상고심재판장이 항소장 또는 상고장을 각하할 수 있다(민소 402조, 425조).

한편 위와 같이 보정명령 불이행을 이유로 한 소장(항소장) 각하명령을 하려면 먼저 송달료 예납에 관한 보정명령이 원고(항소인)에게 송달되어야 하는데, 송달료가 전혀 예납되지 아니하여 송달료 예납을 명하는 보정명령 자체를 송달할 비용도 없는 경우에는 민사소송규칙 20조에 의하여 소송비용을 국고에서 대납받아 보정명령을 송달한 다음 보정기간 내에 보정이 없는 경우에 소장(항소장) 각하명령을 하여야 할 것이다.

문제는 소송의 진행 중 송달료가 부족하게 된 경우 또는 파기환송으로 인하여 송달료가 부족하게 된 경우의 업무처리이다. 이와 같이 소송이 계속 중인 상태에서는 송달료미납을 이유로 소장이나 항소장 자체를 각하할 수 없기 때문이다. 실무상 이러한 경우에 사건의 지연을 방지하기 위하여 국고대납절차를 적극적으로 활용할 필요가 있다(국고대납절차에 관하여 자세한 사항은 소송비용 국고대납에 관한 예규 참조).

아. 사건종결등록 또는 송달료 종결등록

(1) 총 설

사건의 제1심 절차가 모두 종결된 때에는 그 확정 여부와 관계없이 사건담임자는 지체 없이 사건종결등록을 하여야 한다. 다만 사건의 계속 중에 최초 납부당사자가 아닌 다른 당사자 또는 제3자가 별도로 예납한 송달료나 사건의 종결 후에 별도로 예납한 송달료는 사용목적이 완료되면 사건종결 여부와 관계없이 바로 송달료 종결등록을 하여야 한다(송규 9조 1항).

위 종결등록과 동시에 관리는행에서는 송달료잔액의 환급절차에 들어가게 된다.

사건종결이 등록되면 그 이후에는 송달의 실시가 불가능하게 된다. 또한 모든 사건에 대한 송달료가 사법부전산망을 통하여 연결되며 상소심에서 사건이 종결되었다 해도 기록송부를 위한 송달이 필요하므로 원칙적으로 사건의 종결등록은 제1심에서 하게 된다(다만 사건의 제2심이 종결된 경우 중 그에 대하여 상고가 제기된 때에는 제2심에서 종결등록을 해야 하는데, 이에 관하여는 아래에서 설명한다).

사건의 종결등록 후 소송비용액확정신청이 있는 등 필요한 경우에는 사건과에서 전산으로 송달료입출명세서를 출력하여 사용할 수 있다(송달료예규 43조의2).

(2) 납부인의 주소·성명의 변경확인 등

사건의 당해 심급절차가 모두 종결된 때에는 사건담임자는 먼저 사건종결 당시의 납부인의 주소, 성명이 송달료납부서상의 '납부당사자 사용란'에 기재된 납부인의 주소·성명과 다르게 변경되었는지의 여부를 확인하여야 한다(송달료예규 38조 1항).

이를 확인한 결과 납부당사자의 주소, 성명이 변경된 경우에는 사건담임자는 지체 없이 해당사항을 변경등록하고, 송달료납부서의 '전산등록'란의 '기타'란에 "변경"이라고 기재하고 날인하여야 한다(송달료예규 38조 2항).

(3) 제1심의 경우

사건의 제1심 절차가 모두 종결된 때에는 그 확정 여부와 관계없이 사건담임자는 지체 없이 전산으로 종결등록을 하여야 함은 위 총설에서 본 바와 같다. 당사자 쌍방이 변론기일에 2회 불출석하거나, 출석하더라도 변론하지 아니한 경우에는 바로 사건종결등록을 하여서는 아니 되고, 1월 내에 기일 지정신청이 없는 경우에 사건종결등록을 하여야 한다(송달료예규 39조).

(4) 제2심의 경우

사건의 제2심이 종결된 경우 중 그에 대한 상소가 제기된 때에는 제2심의 사건담임자는 지체 없이 전산으로 종결등록을 하여야 한다(송규 10조 1항, 송달료예규 42조 1항). 사건의 제2심이 종결된 경우 중 그 사건이 그대로 확정되거나 또는 제1심법원으로 파기환송(이송)되어 사건기록을 제1심법원으로 송부하는 때에는 제2심의 사건담임자는 사건종결등록을 하지 않고 사건기록을 제1심법원으로 송부하여야 한다(송규 10조 2항, 송달료예규 42조 2항). 이 경우 우편으로 기록을 송부하는 때에는 우편송달부의 '사건번호'란에 제2심 사건번호를 기재한다(송규 10조 2항 후문). 위 사건기록을 송부받은 제1심의 사건과장은 지체 없이 전산으로 종결등록을 하여야 한다(3항, 송달료예규 42조 3항).

(5) 제3심의 경우

사건의 제3심이 파기환송(이송) 이외의 사유로 종결된 때에는 제3심의 사

건담임자는 사건종결등록을 하지 않고 사건기록을 제1심법원으로 송부하여야 한다. 이 사건기록을 송부받은 제1심의 사건과장은 지체 없이 전산으로 종결등록을 하여야 한다(송규 11조 1항, 2항, 송달료예규 43조 1항, 2항).

이에 반하여, 제3심 법원에서 사건이 파기환송(이송)된 때에는 제3심의 사건담임자는 사건종결등록을 하지 않고 사건기록을 제2심 법원으로 송부하여야 한다. 이 사건기록을 송부받은 제2심의 사건담임자는 지체 없이 종결등록을 하여야 한다(송규 11조 3항, 4항, 송달료예규 43조 3항, 4항).

이 경우 우편으로 기록을 송부하는 때에는 그 송부료는 제3심의 송달료에서 이를 부담하고, 우편송달부의 '사건번호'란에는 제3심의 사건번호를 기재한다(송규 11조 6항).

자. 송달료 잔액의 환급절차

사건의 종결등록 또는 송달료 종결등록이 있으면 관리는행에서는 송달료 잔액환급통지서를 작성한 후 송달료납부인에게 이를 통지하여 납부인이 송달료 잔액을 환급받을 수 있도록 함으로써, 송달료에 관한 일체의 업무가 종료된다.

사건의 종결등록 또는 송달료 종결등록 사실을 확인한 해당 관리는행은 각 납부인이 송달료 잔액의 계좌 입금신청을 한 경우에는 신고한 예금계좌 [인터넷뱅킹, 자동응답전화기(ARS), 현금자동입출금기(ATM)]를 이용하여 송달료를 납부한 납부인이 따로 계좌입금신청을 하지 않은 경우에는 그 출금계좌에 송달료 잔액을 지체 없이 입금하여야 한다. 이 경우 예금계좌개설은행이 송달료관리은행 본·지점인 경우에는 예금통장에 당해 사건번호가 표기되도록 하고, 송달료 관리은행 이외의 은행인 때에는 예금통장에 송달료 납부 은행번호가 표기되도록(예컨대 2025타경1234인 경우에는 '송250001234') 한다(송규 9조 2항, 송달료예규 41조 2항).

납부인이 송달료잔액의 계좌입금을 신청하지 아니한 경우, 예금계좌의 부

정확한 신고나 폐쇄 등으로 송달료 잔액의 계좌입금이 되지 아니한 경우, 송달료 잔액이 계좌입금수수료보다 적은 경우 관리는행은 납부인에게 우편, 휴대전화 문자메시지 등을 통하여 잔액환급통지를 하여야 한다(송규 9조 3항). 환급통지에는 관할법원, 사건번호, 송달료은행번호, 환급금액 등 송달료에 관한 사항, 환급받을 수 있는 기간 및 그 기간이 경과하면 정부보관금에 관한 법률 1조 1항에 따라 국고귀속 된다는 사실, 환급절차 등 환급에 대한 안내, 그 밖에 필요한 사항이 포함되어야 하며, 그 통지방법은 송달료납부서에 납부인이 신청한 방법(휴대전화번호 변경 등으로 문자메시지 등이 전송되지 않을 때에는 우편으로 한다)으로 한다(송달료예규 41조 3항).

계좌입금수수료와 환급통지에 드는 비용은 납부인의 부담으로 한다(송규 9조 4항).

송달료를 예납하였으나 소장 등을 접수하지 아니한 자는 수납은행 또는 관리는행에 송달료의 환급을 청구할 수 있는데, 청구를 받은 수납은행 또는 관리는행은 송달료규칙 3조 3항의 전산등록이 되지 아니한 사실이 확인되면 송달료은행번호를 종결등록한 후 송달료를 환급하여야 한다. 관리는행은 송달료 납부일부터 6개월이 경과할 때까지 위 전산등록이 되지 아니한 경우에는 신청이 없더라도 송달료은행번호를 종결등록 한 후 송달료를 환급하여야 한다. 관리는행은 납부인이 송달료 잔액의 계좌입금을 신청하지 아니하는 등 송달료규칙 9조 3항의 사유가 있는 경우에는 환급통지 등의 조치를 하여야 한다(송규 9조의2).

송달료잔액환급통지를 받은 납부인은 그 환급통지와 주민등록증 기타 신분을 확인할 수 있는 증명서(예: 운전면허증 등)를 지참하여 송달료를 납부한 해당 수납은행 또는 관리는행 전국점포에서 송달료잔액을 환급받아야 한다. 환급통지를 분실한 경우 송달료를 납부한 해당 수납은행 또는 관리는행 전국점포는 사건 종결등록, 송달료 종결등록 또는 송달료은행번호 종결등록이 되고 위와 같은 증명서 등에 의하여 납부인의 신분이 확인되는 경우에는 송

달료 잔액을 환급하여야 한다(송달료예규 44조 1항, 2항).

[별지 제3호 서식]

송달료 반환 신청 및 확인서(신용카드등 납부용)

■ 송달료(예납·추납) 반환 신청정보

기 재 란	법원명		사건번호	
	성 명		금 액	
	주 소		우편번호	

송달료를 신용카드등으로 납부한 후 해당법원에서 사건번호 연결 및 잔액변경이 생긴 경우로서 정정(취소)가 불가능한 위 사건에 대한 송달료 반환을 신청합니다.

년 월 일

납부자 _____ (서명)

위 신청건에 대하여 아래와 같은 반환사유 및 반환금액이 있음을 확인하오니, 해당 은행에서는 송달료 반환에 협조하여 주시기 바랍니다.

■ 송달료(예납·추납) 반환 확인정보

법원명		사건번호	
성 명		신용카드등 납부금액	
반환사유			

년 월 일

○○법원 ○○지원 법원사무관 _____ (직인)

신용카드 등으로 송달료를 여러 건 동시에 납부하였으나 그중 잘못 납부한 건이 있어 이를 반환받아야 할 경우에 잔액 상태가 변경된 것은 납부자의 신청에 따라 담당 법원사무관등이 이를 확인한 후 확인서(송달료예규 별지

3호 서식)를 발급한다(44조 4항).

송달료납부당사자가 다수이어서 송달료를 공동사용한 경우에는, 그 송달료잔액을 다수의 납부인에게 각자가 납부한 금액에 따라 안분하여 환급하여야 하며, 환급방법은 납부자가 각각 선택한 잔액환급방법에 의하여야 한다(송달료예규 45조).

차. 환급되지 아니한 송달료 잔액의 국고귀속

해당 관리는행은 당해 심급절차가 종결되어 사건이 종결된 경우에는 사건 종결등록을 한 날부터, 송달료규칙 3조 3항의 전산등록이 되지 아니한 경우에는 송달료은행번호 종결등록을 한 날부터 10년이 경과하도록 환급되지 아니한 송달료 잔액에 관하여는 그 명세를 매 연도말까지 해당 법원에 통보하여야 하고, 위 통보를 받은 해당 법원의 세입세출외현금출납공무원은 위 송달료 잔액에 관하여는 다음 연도 1월 31일까지 정부보관금에 관한 법률 1조 1항의 규정에 의한 국고귀속처리를 하여야 한다(송규 12조). 국고귀속의 절차에 관하여는 '송달료규칙에 의한 미환급 송달료의 국고귀속' 예규에서 규정하고 있다.

카. 송달료 자동납부

전자소송절차에서 송달료 납부의무자가 송달료가 이체될 계좌를 미리 등록하면 송달료 부족 시 법원 사건담임자가 등록된 계좌에서 법원송달료 관리계좌로 직접 이체를 요청하는 송달료 자동납부 제도가 2025. 1. 도입되었다. 이에 관한 법원의 사무처리절차에 관하여 필요한 사항은 '송달료 자동납부 신청에 관한 업무처리지침'이 규정하고 있다.

그 주요 내용은 다음과 같다. 자동납부의 신청은 전자소송 사용자 등록을 한 납부의무자 또는 변호사인 소송대리인이 할 수 있으며, 자동납부로 등록할 계좌는 납부의무자 또는 변호사인 소송대리인 본인 명의의 계좌에 한한

다(송달료 자동납부 신청에 관한 업무처리지침 4조, 6조). 자동납부의 신청은 신청권자가 전자소송포털을 통하여 자동납부계좌를 등록하는 방법으로 하며, 송달료를 공동으로 사용하는 사건에 대하여 하나의 자동납부계좌만 등록할 수 있다(5조, 7조). 자동납부계좌가 등록되면 예납할 송달료는 전자소송시스템에서 자동으로 수납은행에 이체를 요청하며, 송달료 추가 납부가 필요한 경우에는 법원 사건담임자가 전산으로 수납은행에 이체를 요청하여야 한다(8조 1항, 2항). 법원의 이체요청을 받은 수납은행은 요청일의 다음 날 등록된 계좌에서 관리은행으로 송달료를 송금한다(8조 3항). 자동납부의 해지는 등록계좌를 해지하는 방식으로 할 수 있으며, 일정한 경우 해지한 것으로 간주된다. 자동납부가 해지되면 통상의 전자소송 송달료 납부절차와 같은 방식으로 진행된다(9조, 10조).

7. 인지의 확인

민사소송절차에서 소장이나 신청서 또는 신청의 취지를 적은 조서에는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우가 아니면 인지를 붙이거나 인지액에 해당하는 금액을 현금이나 신용카드 등으로 납부하여야 한다(인지 1조). 인지의 확인은 접수사무를 담당하는 법원사무관등이 한다(인지규 2조 1항).

인지의 납부, 인지액의 산정기준, 인지의 확인, 인지의 환급 등 인지 관련 업무 전반에 관하여는 다음 절에서 살펴본다.

8. 소권납용 소장 등에 대한 접수 보류

가. 제도 도입의 배경

법률상 근거 없이 무분별하게 제소·신청을 하는 이른바 소권납용에 대응하기 위해 2023. 4. 18. 민사소송 등 인지법, 민사소송법, 민사소송 등에서 전자문서 이용 등에 관한 법률 개정이 있었고, 이후 이를 구체화하는 대법원 규칙 및 대법원 예규 개정이 이루어졌으며, 개정된 법령·예규는 2023.

10. 19. 시행되었다. 소장 등에 대한 접수 단계에서는 소권남용자들에 대하여 인지 중 일정액은 선지급하게 하고 이를 첨부하지 않은 경우 접수 보류 사유로 삼는 이른바 접수 보류 절차를 신설하였다.

나. 주요 내용

(1) 개 요

새로운 절차를 개시하는 소장, (독립당사자·공동소송)참가신청서, 재심소장, 준재심소장(이하 '소장 등'이라 한다)에 대해서는 접수 보류의 기준이 되는 최소한의 인지액(이하 '최소인지금액'이라 한다)에 미달하는 인지액이 납부된 경우에 소장 등의 접수를 보류할 수 있도록 하였다(인지 13조 2항, 민소 248조 2항). 접수 보류된 사건은 사건번호가 외부에 공개되지 않고 접수사건 통계에서도 제외된다는 점에서 접수되었으나 보정대기 중인 사건 등과는 엄격히 구별된다. 접수 보류 사유가 해소되어 추후 소장 등이 접수되면 소장 등을 제출한 날로 소급하여 소제기 등의 효력이 발생하는 것으로 간주된다(민소 248조 3항).

(2) 소장 등 접수 보류의 요건

(가) 소장(반소장, 대법원에 제출하는 소장 제외), 독립당사자참가 신청서, 공동소송 참가 신청서, 재심소장, 준재심소장 등일 것(인지 13조 2항 등)

민사소송 등 인지법 13조 2항에서는 접수를 보류할 수 있는 대상으로 소장, 참가신청서, 재심소장 또는 준재심소장만 규정하고 있다. 그러나 반복하여 제기된 소에 대한 각하판결 또는 소장각하명령에 대한 불복절차에 부수하여 제출하는 소송구조 등의 신청서나 항고장 및 재항고장 등에 대해서도 접수를 보류할 수 있고, 접수를 보류할 수 있는 소장, 신청서 등에 형식적으로 법원의 접수인이 날인이 되었다고 하더라도 접수인의 날인이 업무상 착오 또는 오류에 의한 것이라면 그와 관계없이 접수를 보류할 수 있다(대법원 2024. 11. 5. 자 2024카기172 결정).

제6장

접수사무

전자적으로 제출되는 소장 등에 대해서는 접수 보류 제도를 활용하는 데 법적 제한은 없으나, 전자문건 제출과 동시에 접수가 이루어지는 전자소송 시스템을 단기에 개편하기 어려운 현실적인 한계로 단기적으로는 종이소장 등에 대해서만 접수 보류 제도를 활용할 수 있도록 시스템을 구축하였다.

(나) 최소인지금액이 납부되지 않았을 것(인지 13조 2항)

민사소송 등 인지법 13조 2항은 소송목적의 값에 따라 최소인지금액을 달리 설정하고 있는데, 그 금액은 아래와 같다.

1. 소송목적의 값이 3천만 원 이하인 경우에는 1천 원
2. 소송목적의 값이 3천만 원 초과 5억 원 이하인 경우에는 1만 원
3. 소송목적의 값이 5억 원을 초과하는 경우에는 5만 원

재산권에 관한 소로서 그 소송목적의 값을 계산할 수 없는 것과 비재산권을 목적으로 하는 소송의 최소인지금액은 1만 원으로 보아야 한다(인지 2조 4항, 인지규 18조의2, 인지 13조 2항 2호 참조).

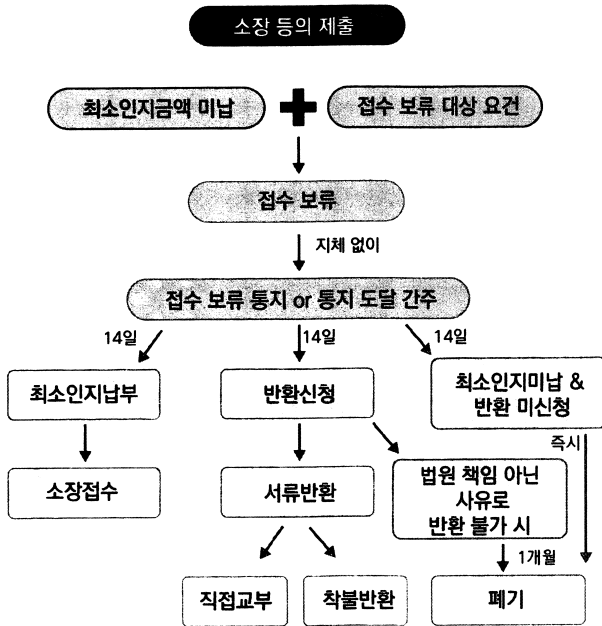
(다) 소권남용일 것(인지규 4조의2)

민사소송 등 인지법 13조 2항에 따라 소장 등의 접수를 보류할 수 있는 경우는 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우이다(인지규 4조의2).

1. 소장 등을 제출한 자가 동일인을 대상으로 반복하여 소장 등을 제출한 전력이 있고, 그 소 등에 대하여 각하판결 또는 소장각하명령 등을 받은 적이 있는 경우
2. 소장 등에 기재된 내용으로는 상대방의 인적사항 또는 청구의 취지가 특정되지 않아 소송 절차를 진행하기 곤란할 것이 명백한 경우
3. 소장 등에 기재한 청구의 취지와 원인에 욕설, 비속어 등의 표현이 포함되어 있고, 그 정도가 사회통념상 용인되는 수준을 넘어서는 경우
4. 그 밖에 1호부터 3호까지의 규정에 준하는 경우

(3) 소장 등 접수 서류의 절차

접수 서류 절차 흐름도



제6장

접수
사무

(가) 소장 등의 제출

법률 개정 전에는 소장 등의 제출이 곧 접수를 뜻했으나, 접수 서류 제도가 도입됨에 따라 제출과 접수는 엄연히 다른 개념이 되었다.

(나) 접수 서류 여부 심사

접수담당관 등은 소장 등이 제출되는 경우 민사소송 등 인지법 13조 2항, 민사소송 등 인지규칙 4조의2가 정한 접수 서류 사유의 존부를 유의하여 소장 등을 심사하여야 한다(사건관리예규 3. 가). 접수 서류 여부 심사에서 핵심적인 부분은 민사소송 등 인지규칙 4조의2 각 호의 하나에 해당하는지를 판단하는 것인데, 접수담당 법원사무관등은 각각 다음과 같은 방법으로 심사를 할 수 있다.

① 1호의 사유(소장 등을 제출한 자가 동일인을 대상으로 반복하여 소장 등을

제출한 전력이 있고, 그 소 등에 대하여 각하판결 또는 소장각하명령 등을 받은 적이 있는 경우)의 존부는 재판사무시스템의 사건조회 of 당사자명으로 조회 또는 코트넷 사건검색 기능 등을 활용하여 소장 등을 제출한 사람의 소재기 이력, 이전 소송 결과 등을 확인할 수 있다. ② 2호의 사유(소장 등에 기재된 내용으로는 상대방의 인적사항 또는 청구의 취지가 특정되지 않아 소송 절차를 진행하기 곤란할 것이 명백한 경우)의 존부는 소장 등의 당사자표시, 청구취지 부분을 살핍으로써 확인할 수 있다. ③ 3호의 사유(소장 등에 기재한 청구의 취지와 원인에 욕설, 비속어 등의 표현이 포함되어 있고, 그 정도가 사회통념상 용인되는 수준을 넘어서는 경우)의 존부는 소장 등의 청구취지·원인의 표현을 살핍으로써 확인할 수 있다. ④ 4호의 사유(그 밖에 이에 준하는 경우)의 존부는 소장 등을 제출한 사람의 소재기 이력, 이전 소송 결과, 소장 등의 내용 및 제출 경위 등을 두루 살핍으로써 확인할 수 있다.

다만 접수 보류 사유가 있다고 하더라도 소장 등에 처분문서 원본, 유일한 원본, 재확보가 어려운 증거 등이 첨부되어 제출된 경우, 장기간의 전쟁, 천재지변 등으로 정상적으로 접수 보류 통지가 이루어질 것을 기대하기 어려운 경우에는 소장 등을 접수 보류하는 데 신중을 기할 필요가 있다.

(ㄷ) 종이소장 등에 대한 접수 보류 표시

접수 보류 대상인 소장 등에 대해서는 접수보류인(재판사무규 별지 1호의2 서식)을 소장 등의 첫 장 왼쪽 아래 여백에, 그 부분에 여백이 없을 때는 첫 장 잘 보이는 적당한 여백에, 첫 장에 날인할 여백이 없을 때는 끝장 왼쪽 아래에 날인하되, 소장 등이 한 장일 경우 뒷면의 왼쪽 윗부분 여백에 날인한다(재판사무규 8조의2 1항, 7조 1항 본문). 접수보류인을 찍을 때에는 추후 해당 소장 등을 접수하는 경우 문서접수인을 그 옆에 찍을 수 있도록 적당한 여백을 두도록 한다(소송서류 기타 사건관계서류의 접수사무에 관한 처리지침 3조의2 1항, 3조 2항).

[별지 제1호의2 서식] 접수보류인

보류	제출일시:	1cm 1.5cm 1cm	3.5cm
	제출방법: (방문, 우편, 당직 등) 제출		
비고			

1cm 4cm

찍은 접수보류인에는 소장 등의 제출일시와 제출방법을 해당란에 기입하고, 소장 등의 제출과 동시에 구두로 곧바로 접수 보류 통지를 완료한 경우에는 그 취지를 접수보류인 비고란에 기재(기재례: 2025. 10 23. 구두통지 완료)한다(재판사무규 8조의2 2항).

소장 등이 접수 보류되는 경우 인지확인란 고무인(인지규 별지1)을 날인하되, 아래와 같이 비고란에 해당 소장에 적용되는 최소인지금액(인지 13조 2항의 금액)을 추가로 기입한다(인지규 2조 3항 단서).

인지확인란 고무인(인지규 별지1, 일반용)

소	가	원
첨부할 인지액		원
첨부한 인지액		원
송	달	료
비	(기재례) 최소인지금액 1,000원	인

(라) 접수 보류 건에 대한 최초 사건 입력

재판사무시스템을 통하여 접수 보류 사건을 관리하는 경우 접수 보류한 건에 대해서도 접수되는 신건과 마찬가지로 사건번호를 부여하고 당사자, 대리인 등에 관한 사항을 입력한다. 소장 등 입력 화면에서 접수 보류 체크

박스에 체크 표시하면 인지·송달료 정보 입력창 등이 비활성화되므로 이를 제외한 나머지 사항을 사건입력하고 사건내역을 저장한다. 입력담당자가 체크박스를 클릭하여 접수 보류 사건으로 분류되는 순간 내·외부 사건검색 화면에서 검색이 되지 않고(다만 재판사무시스템 사건조회 화면에서는 검색 가능함), 접수보류 소장 등 관리부 화면과 연동되는 등 전산상으로 특수한 취급이 이루어지게 된다.

민사·행정사건 외의 사건 또는 기타 사유로 전산시스템 지원이 되지 않는 경우 접수 보류 시 수기장부(각급법원이 작성 비치할 각종 보조장부의 종류 및 양식에 관한 예규에 신설된 ‘접수 보류 소장등 관리부’ 양식 양식번호 1-2) 기입 방식으로 접수보류 사건을 관리하여야 한다. 이 경우에는 사건번호를 부여하되, 소장 입력 화면에는 어떠한 정보도 입력하지 않는다. 따라서 접수 보류된 사건 바로 다음에 접수되는 사건을 전산에 신건 입력하는 경우 사건번호에 주의하여 입력할 필요가 있다. 접수보류 소장 등 관리부에는 사건번호, 제출일, 제출자에 대한 정보를 기입하고, 다른 난은 추후의 업무 단계가 진행됨에 따라 순차적으로 기입한다.

(마) 접수 보류 통지

접수담당 법원사무관등은 소장 등의 접수를 보류한 때에는 소장 등을 제출한 자에게 지체 없이 접수 보류에 관한 통지를 하여야 한다. 다만 법원의 책임이 아닌 사유로 통지를 발송할 수 없는 경우에는 통지를 생략할 수 있다(인지규 4조의3 1항). 접수 보류 통지는 구두·전화·팩시밀리·보통우편·전자우편으로 하거나 그 밖에 적당하다고 인정되는 방법으로 할 수 있으며(4조의3 2항), 통지 시 민사소송 등 인지규칙 4조의3 1항에 기재된 사항이 모두 통지되어야 하는데 [전산양식 A1183]을 활용할 수 있다. 소장 등의 제출과 동시에 구두로 곧바로 접수 보류 통지를 완료한 경우에는 그 취지를 접수보류인 비고란에 기재한다(재판사무규 8조의2 2항). 이후 접수 보류 통지에 관한 정보를 재판사무시스템에 입력하거나 수기장부에 기입한다.

(바) 접수 보류 통지 도달일(도달간주일)의 계산 및 입력

우편으로 접수 보류 통지를 하는 경우 당사자가 납부한 송달료나 국고처리한 송달료를 활용할 수 없으므로 총무과에서 등기우편으로 발송하는 행정우편을 이용하는 것이 적절할 것으로 보이는데, 우편으로 접수 보류 통지를 한 경우에는 인터넷우체국 '배송조회'(등기번호로 조회) 등에 의하여 확인되는 도달일자가 통지 도달일이 될 것이다.

통지를 하였으나 발송일부터 1개월 이내에 해당 통지가 도달하지 않았거나 그 도달 여부를 확인할 수 없는 경우에는 발송일부터 1개월이 지난 때, 법원의 책임이 아닌 사유로 통지를 발송하는 것 자체가 불가능한 경우에는 소장 등이 제출된 날부터 1개월이 지난 때 통지가 도달한 것으로 본다(인지규 4조의3 3항 1호, 2호). 접수 보류 통지 도달일(도달간주일)에 관한 정보도 재판사무시스템에 입력하거나 수기장부에 기입한다.

(사) 소장 등 제출자에 대한 보완기간(14일) 부여 및 관련 서류 등의 보관

접수 보류된 소장 등을 제출한 자는 통지 도달일 또는 통지 도달 간주일(이하 '통지일 등'이라 한다)로부터 14일 이내에 최소인지금액 이상의 인지액을 납부하거나, 제출한 소장 등과 그에 첨부된 서류·물건에 대한 반환 신청을 할 수 있다(인지규 4조의3 4항). 접수담당관 등은 접수가 보류된 소장 등 이에 첨부된 서류·물건을 후속 사무처리 전까지 현상 그대로 보관한다(재판사무규 8조의2 3항).

(아) 통지 이후 후속 업무처리

1) 소장 등 제출자가 통지일 등으로부터 14일 이내에 최소인지금액을 보완한 경우

접수담당자는 지체 없이 소장 등을 접수한다(인지규 4조의3 5항). 이 경우 접수보류인 옆에 확보된 여백이 있는 경우에는 그 여백에 문서접수인을 찍는 등 문서접수인이 접수보류인과 같은 장에 위치하도록 하고, 부득이하게 문서접수인을 접수보류인이 찍힌 장과 다른 장에 찍는 경우에는 문서접수인

옆에 붉은 색으로 소장 등의 제출일시를 기재해야 한다(접수예규 3조의2 2항). 이후 재판사무시스템(또는 수기장부)에 접수 보류 해제에 관한 정보를 입력하고, 접수에 따른 각종 소장 등 정보를 입력한다.

접수 보류되었던 소장 등이 결과적으로 접수되는 경우 소장 등을 제출한 때에 소가 제기된 것으로 본다(민소 248조 3항).

2) 소장 등 제출자가 최소인지금액 보완 없이 통지일 등으로부터 14일 이내에 반환신청을 한 경우

지체 없이 소장 등 제출자가 신청한 방식으로 소장 등 관계서류·물건을 반환한다. 다만 법원의 책임이 아닌 사유로 소장 등 관계서류·물건을 반환할 수 없는 경우에는 반환 신청이 있는 날부터 1개월이 경과한 때에 폐기한다(인지규 4조의3 5항). 이후 재판사무시스템(또는 수기장부)에 소장 등 반환·폐기에 관한 정보를 입력(또는 기입)한다.

반환 또는 폐기되는 소장 등은 처음부터 제출되지 아니한 것으로 본다(인지규 4조의3 6항).

3) 소장 등 제출자가 통지일 등으로부터 14일 이내에 최소인지금액 보완 또는 소장 등의 반환신청을 하지 않은 경우

지체 없이 해당 소장 등 관계서류·물건을 폐기(인지규 4조의3 5항 3호)한다. 폐기되는 소장 등은 처음부터 제출되지 아니한 것으로 본다(4조의3 6항). 다만 소장 등에 서증 원본, 다시 확보하는 것이 어려운 서류·물건 등이 첨부되어 있음에도 소장 등을 폐기하여야 하는 경우에는 ‘지체 없이’의 의미를 탄력적으로 해석하여 14일 만료 후 상당기간 동안 소장 등을 보관하는 것이 바람직할 것이다. 이후 소장 등 폐기에 관한 정보를 재판사무시스템(또는 수기장부)에 입력(또는 기입)한다.

(4) 소장 등 접수 보류 처분에 대한 불복

접수를 보류하는 처분에 대해서는 민사소송법 223조(법원사무관등의 처분에 대한 이의)에 따라 이의를 할 수 있고, 이 경우 당해 처분을 한 법원사무관

등이 속한 법원의 재판부가 결정의 방식으로 재판을 하게 된다. 법원사무관 등의 처분에 대한 이의신청에는 집행정지효가 없고, 당사자에게 이의신청에 대한 재판에 앞서 집행정지를 신청할 수 있는 권리도 법률상 부여되어 있지 않으므로, 법원사무관등은 이의신청 사건의 진행 경과 및 결과와 관계없이 접수 보류 통지에 따른 후속조치를 할 수 있다. 다만 절차상 형평성을 기하는 차원에서, 이의신청 사건의 담당 재판부는 되도록 신속히 사건을 처리하고, 법원사무관등은 그 결과를 살펴 후속조치를 실행하는 등의 방식으로 업무를 진행하는 것이 바람직하다.

제6장

접수사무

제3절 인지의 확인 및 환급

1. 인지의 납부

가. 총 설

국가에 납부할 수수료, 벌금, 과료, 과태료, 형사추징금, 소송비용 및 비송사건의 비용은 수입인지로 납부하게 할 수 있다(수입인지법 5조 2항). 민사소송절차 등에서 소장, 신청서 또는 신청의 취지를 기재한 조서에는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 소정의 인지를 붙여야 한다. 다만 대법원규칙이 정하는 바에 의하여 인지를 붙이는 대신 그 인지액에 해당하는 금액을 현금이나 신용카드 등으로 납부하게 할 수 있도록 하되, 신용카드 등으로 납부하는 경우 인지납부일, 인지납부대행기관의 지정 및 운영과 납부대행 수수료 등에 필요한 사항은 대법원규칙으로 정한다(인지 1조).

현금납부는 수납은행에 가서 직접 납부하는 방법 이외에 인터넷뱅킹도 가능하며 현금자동입출금기를 통한 납부도 가능하다(인지규 2조 2항, 29조 1항).

인지의 납부 및 환급 등에 관하여는 민사소송 등 인지법, 민사소송 등 인지규칙 및 소송등 인지에 관한 예규가 규율하고 있다.

나. 현금납부의 범위

소장 등에 첨부하거나 보정하여야 할 인지액(이미 납부한 인지액이 있는 경우에는 그 합산액)이 1만 원 이상인 때에는 신청인 등은 그 인지의 첨부 또는 보정에 갈음하여 인지액 상당 금액 전액을 현금으로 납부하여야 한다(인지규 27조 1항).

인지액이 1만 원 미만인 경우에도 신청인 등은 인지의 첨부에 갈음하여 인지액 상당의 금액을 현금으로 납부할 수 있다(인지규 27조 2항).

시·군법원에 제출하는 소장 등의 경우에는 인지를 첨부하거나 인지액 상당의 금액을 현금 또는 신용카드 등으로 납부할 수 있다(인지규 27조 4항 본문). 다만 소를 제기하는 경우에 소장에 붙여야 할 인지액이 10만 원을 초과하는 화해, 지급명령 또는 조정신청 사건에 대하여 민사소송법 388조, 472조 또는 민사조정법 36조의 규정에 의하여 소의 제기가 있는 것으로 보아 인지를 보정하는 경우에는 현금 또는 신용카드 등으로 납부하여야 한다(4항 단서).

다. 신용카드 등에 의한 납부

신청인 등은 인지액 상당의 금액을 현금으로 납부할 수 있는 경우 이를 수납은행 또는 인지납부대행기관의 인터넷 홈페이지에서 인지납부대행기관을 통하여 신용카드 등으로도 납부할 수 있다. 여기서 '인지납부대행기관'이란 정보통신망을 이용하여 신용카드 등에 의한 결제를 수행하는 기관으로서 인지납부대행기관으로 지정받은 자를 말한다(인지규 28조의2 1항, 2항).

인지액 상당의 금액을 신용카드 등으로 납부하는 경우에는 인지납부대행기관의 승인일을 인지납부일로 본다. 인지납부대행기관은 신청인 등으로부터 인지납부 대행용역의 대가로 납부대행수수료를 받을 수 있다. 납부대행수수료는 법원행정처장이 인지납부대행기관의 운영경비 등을 종합적으로 고려하여 승인한다. 납부대행수수료는 민사소송비용법 9조에 따라 그 전액을 소송비용으로 본다(인지규 28조의2 3항, 4항, 5항).

라. 납부절차

(1) 수납은행에 가서 직접 납부

인지액의 현금납부는 송달료규칙 3조 1항에 규정된 송달료수납은행에 하여야 한다(인지규 28조). 신청인 등은 수납은행에 가서 납부서·영수증·영수필확인서에 의하여 현금으로 직접 납부하여야 하고, 수납은행으로부터 교부받은 영수필확인서를 소장 등에 첨부하여 법원에 제출하여야 한다(29조 1항 본문, 2항).

(2) 인터넷뱅킹 또는 현금자동입출금기에 의한 납부

신청인 등은 수납은행의 홈페이지에 개설된 인터넷뱅킹을 이용하여 계좌이체의 방법으로 현금납부할 수도 있는데, 이 경우 신청인 등은 인터넷뱅킹으로 현금을 납부한 후 출력한 영수필확인서를 소장 등에 첨부하여 법원에 제출하여야 한다(인지규 29조 1항 단서, 2항).

현금자동입출금기를 통해 납부한 경우는 그 이용명세표를 영수필확인서로 본다(인지규 2조 2항).

(3) 신용카드 등에 의한 납부

신청인 등은 신용카드 등에 의한 납부의 경우에는 대법원예규로 정하는 양식의 납부서, 영수증, 영수필확인서에 의하여 납부하고, 수납은행이나 인지납부대행기관은 그중 영수증, 영수필확인서에 해당사항을 기입하여 신청인 등에게 교부하여야 한다(인지규 29조 1항 본문). 다만 인지납부대행기관의 인터넷 홈페이지에서 신용카드 등으로 납부하는 때에는 인지납부대행기관은 영수증, 영수필확인서의 해당사항을 기재한 정보를 인터넷으로 제공하여 신청인 등이 출력할 수 있도록 하여야 한다(1항 단서).

신청인 등은 수납은행이나 인지납부대행기관으로부터 교부받거나 출력한 영수필확인서를 소장 등에 첨부하여 법원에 제출하여야 한다(인지규 29조 2항).

(4) 접수담당 법원사무관등의 은행납부번호 전산등록

접수담당 법원사무관등은 영수필확인서(소장 등에 은행납부번호를 기재하거

나 현금자동입출금기를 통해 납부하고 그 이용명세표를 첨부한 경우 위 납부번호기재나 이용명세표도 영수필확인서로 본다)가 첨부된 소장, 상소장 기타의 신청서 등을 접수한 때에는, 그 영수필확인서에 해당사건의 사건번호 등 그 기재사항이 정확히 기재되었는지의 여부를 확인하고, 은행납부번호를 전산등록하여야 한다(인지규 29조 3항, 인지예규 4조 1항).

시·군법원에서 소장에 붙여야 할 인지액이 10만 원을 초과하는 화해, 지급명령 또는 조정신청 사건에 대하여 이의신청 등으로 인지를 보정하는 경우에는 현금 또는 신용카드 등으로 납부하여야 하고 시·군법원의 접수담당 법원사무관등은 소장 등에 첨부된 영수필확인서를 확인한 후 기록을 관할법원에 송부하며, 관할 법원의 접수담당 법원사무관등은 기록 접수 시에 은행납부번호를 전산등록하여야 한다(인지규 27조 4항, 29조 4항).

상소법원의 접수담당 법원사무관등은 상소기록 접수 시에 소송 등 인지액의 현금납부에 따른 은행납부번호를 전산등록하여야 한다(인지예규 4조 3항).

당사자가 제출한 소장 등에 첨부된 영수필확인서에 소장 등을 실제로 제출하는 해당 법원이 아닌 다른 법원의 명칭이 기재된 경우에도, 그 소장 등의 접수를 거부하여서는 아니 된다(인지예규 4조 2항).

2. 인지액의 산정기준

가. 총 설

민사소송 등 인지법은 인지액의 산정기준에 관하여 다음과 같은 두 가지로 나누어 규정하고 있다.

첫째, 소·상소·화해신청·지급명령신청·반소·청구변경신청·당사자참가신청과 같이 붙여야 할 인지액이 소송목적의 값에 따라 일정한 비율로 정해지는 경우이다(인지 2조 내지 8조). 이러한 소제기·신청 등에 대하여는 ‘소송목적의 값’의 계산이 중요한 의미를 가지게 된다.

둘째, 그 밖의 신청으로서 위 법이 정하는 정액의 인지를 붙여야 하는 경

우이다(인지 9조, 10조 본문). 이러한 신청에 대하여는 민사소송 등 인지법 또는 그 위임을 받아 제정된 대법원예규(예컨대 인지액·편철방법예규 등)의 해당 조항에 의하여 바로 인지액이 산출된다.

나. 소송목적의 값 계산의 기본원칙

(1) 의 의

소송목적의 값의 계산은 법원조직법 등에서 사물관할을 정하는 표준이 됨과 동시에(민소 26조), 소송을 제기하는 경우에 국가에 납부할 수수료로서 첨부할 인지액 산출의 기초가 된다(인지 2조 1항).

소송목적의 값을 계산하여 정하는 것은 사회의 여러 가지 현상을 나타내는 법률관계에 대하여 이를 금전으로 평가하는 작업인만큼 복잡·다양하고 어려운 문제이다. 따라서 소송목적의 값 계산의 통일된 기준을 정하기 위하여 민사소송법 26조 1항과 27조의 규정에 의하여 소송목적의 값을 계산하되, 대법원규칙으로 소송목적의 값 계산 기준을 정할 수 있도록 하였고(인지 2조 3항), 이러한 위임에 따라 민사소송 등 인지규칙이 제정되어 소송목적의 값 계산의 기준을 정하고 있다.

‘소송목적’이란 원고가 소에 의해 재판을 구하는 청구의 내용인 권리 또는 법률관계를 말하며, 소송목적의 값은 원고가 청구취지로써 구하는 범위 내에서 원고의 입장에서 보아 전부 승소할 경우에 직접 받게 될 경제적 이익을 객관적으로 평가하여 금액으로 정함을 원칙으로 한다(인지규 6조). 따라서 피고의 입장이나 사건해결의 난이 등은 소송목적의 값을 계산하는 데 있어서 고려되지 아니하며, 간접적·반사적인 경제적 이익은 포함되지 아니하지만, 직접적인 것인 한 확정적 이익이든, 기대적·예방적 이익이든 불문한다. 원고가 소송목적물에 대하여 특별히 갖는 주관적 가치가 고려되지 아니함은 물론이다.

소송목적의 값의 계산은, 이를 기초로 산출되는 인지액의 적부를 심사·판

정하는 재판기관으로서 재판장(또는 수소법원)의 권한에 속하는 것이므로 최종적으로는 그 판단에 의하는 것이지만, 소송인지의 확인은 접수사무를 담당하는 법원사무관등이 하도록 되어 있으므로(인지규 2조 1항), 접수담당 법원사무관등은 소장 심사 이전의 단계에서 재판장을 보좌하여 사실상의 조사를 하고, 만약 원고가 한 소송목적의 값 계산에 잘못이 있는 때에는 보정을 권고하여 신속한 사건처리에 도움을 주도록 하여야 할 것이다. 소장에는 당사자가 소송목적의 값의 계산을 위한 자료를 첨부하여야 하나(8조 1항), 소송목적의 값의 계산은 사물관할을 정하는 전제요건이기도 하므로 법원이 직권으로 탐지할 수 있다.

(2) 재산권상의 소와 비재산권상의 소

‘재산권상의 소’란 물권·채권·준물권·무체재산권 등에 관한 청구를 의미하며, 신분권 또는 인격권은 그 자체가 재산권은 아니지만 그에 기하여 발생하는 경제적 이익을 내용으로 하는 권리를 소송 목적으로 하는 때에는 재산권상의 청구가 된다.

‘비재산권상의 소’란 경제적 이익을 직접 내용으로 하지 아니하는 청구를 의미한다. 신분권(혼인의 무효·취소 등 가사소송)·인격권·성명권·초상권 등에 기한 금지청구소송과 단체관계소송으로서 단체의 존립이나 의사결정에 관한 소송(회사설립무효·취소의 소, 주주총회결의 부존재확인·무효확인·취소의 소 등)이 포함된다(인지규 15조 2항 참조).

재산권상의 소로서 그 소송목적의 값을 산출할 수 없는 것과 비재산권을 목적으로 하는 소송의 소송목적의 값은 대법원규칙으로 정하고(인지 2조 4항), 이에 따라 민사소송 등 인지규칙은 18조의2에서 위와 같은 소송의 소송목적의 값을 5천만 원으로 간주하되, 15조 1항 내지 3항에서 정한 회사등 관계소송, 15조의2에서 정한 단체소송, 17조의2에서 정한 특허소송, 18조에서 정한 무체재산권에 관한 소송의 소송목적의 값은 1억 원으로 보고 있다. 그러나 재산권상의 소로서 소송목적의 값을 산출할 수 없는 것인지 여부

는 신중하게 판단하여 민사소송 등 인지규칙 18조의2 규정을 제한적으로 적용하여야 하고, 계산이 곤란하다고 하여 무조건 소송목적의 값을 5천만원으로 볼 것이 아니라 법원사무관등이 보정을 권고하거나 재판장의 명을 받아 직접 보정명령을 하거나 담당 재판장이 필요한 조사를 행하여 소송목적의 값을 인정하여야 한다(인지규 2조 5항, 3조).

(3) 계산의 기준시

소송목적의 값은 소를 제기한 때(법률의 규정에 의하여 소의 제기가 의제되는 경우에는 그 소를 제기한 것으로 되는 때)를 기준으로 하여 계산한다(인지규 7조). 법원의 관할을 소를 제기한 때를 표준으로 정하는 것과 마찬가지로(민소 33조), 인지액 산출의 기준이 되는 소송목적의 값도 소를 제기한 때의 값으로 고정시키는 것이 합리적이기 때문이다. 따라서 소제기 후 소송목적물에 값의 등락이나 가치의 손상 등 사정변경이 있어도 같은 목적물인 한 그 소의 소송목적의 값 계산에 이를 고려할 필요가 없으므로, 상소심에 이심된 경우에 상소심은 1심의 소제기 당시의 소송목적의 값으로써 기준을 삼아야 한다. 제소전화해·지급명령이 소송으로 이행된 경우에도 그 신청 시에 소급하여 소제기가 의제되므로(388조 2항, 472조 1항, 2항), 그 신청 시의 값이 기준으로 된다.

다만 채무자가 지급명령에 대하여 적법한 이의신청을 하여 지급명령신청이 소송으로 이행하게 되는 경우 지급명령 신청 시의 청구금액을 소송목적의 값으로 하여 인지액을 계산함이 원칙이나, 소송기록이 관할법원으로 송부되기 전에 지급명령 신청 시의 청구금액을 기준으로 한 인지 부족액이 보정되지 않은 상태에서 채권자가 지급명령을 발한 법원에 청구금액을 감액하는 청구취지변경신청서를 제출하는 등 특별한 사정이 있는 경우에는 변경 후의 청구에 관한 소송목적의 값에 따라 인지액을 계산하여야 한다(대법원 2012. 5. 3. 자 2012마73 결정).

(4) 물건 또는 권리의 가액

(가) 물건 등의 가액

① 토지의 가액은 부동산 가격공시에 관한 법률에 의한 개별공시지가(개별 공시지가가 없는 경우에는 시장·군수 또는 구청장이 같은 법 3조 8항에 따라 국토교통부장관이 제공한 토지가격비준표를 사용하여 산정한 가액)에 100분의 50을 곱하여 산정한 금액으로 하며(인지규 9조 1항), ② 건물의 가액은 지방세법 시행령 4조 1항 1호·1호의2의 방식에 의하여 산정한 시가표준액(이 경우 같은 법 시행령 4조 1항 1호의 오피스텔, 1호의2의 건축물은 건물로 한다)에 100분의 50을 곱한 금액으로 한다(2항). ③ 선박·차량·기계장비·입목·항공기·광업권·어업권·골프회원권·승마회원권·콘도미니엄회원권·종합체육시설·이용회원권 기타 지방세법 10조 2항 단서, 같은 법 시행령 4조에 따른 시가표준액의 정함이 있는 것의 가액은 그 시가표준액으로 하고(3항), ④ 유가증권의 가액은 액면금액 또는 표창하는 권리의 가액으로 하되, 한국거래소에 상장된 증권의 가액은 소재지 전날의 최종거래가격으로 하고(4항), 유가증권 이외의 증서의 가액은 200,000원으로 한다(5항).

(나) 물건에 대한 권리의 가액

소유권은 그 물건가액, 점유권은 그 물건가액의 1/3, 지상권 및 임차권은 목적 물건가액의 1/2, 지역권은 승역지 가액의 1/3로 하고, 담보물권은 목적 물건가액을 한도로 한 피담보채권의 원본액(근저당권의 경우에는 채권최고액), 전세권(채권적 전세권을 포함한다)은 목적 물건가액을 한도로 한 전세금액으로 한다(인지규 10조).

(다) 그 밖의 물건·권리의 가액

위에서 언급되지 아니한 물건 또는 권리의 가액은 소를 제기할 당시의 시가로 하고, 시가를 알기 어려운 때에는 그 물건 등의 취득가격 또는 유사한 물건 등의 시가로 한다(인지규 11조).

(5) 계산의 방법 및 자료

소장에는 소송목적의 값의 계산을 위한 자료를 첨부하여야 하고(인지규 8조 1항), 그 자료는 신용할 수 있는 것이어야 한다. 반드시 공문서나 공적인 증명서임을 요하지는 않으나 신빙성이 있는 자료를 원고에게 제출시켜 증명하게 할 것이다.

물건 등의 값을 정하는 표준은 민사소송 등 인지규칙 9조 내지 11조에서 정하고 있으므로, 이를 확인할 수 있는 자료를 제출하게 하여야 한다. 특히 토지 또는 건물에 관한 소를 제기하는 경우에는 목적물의 개별공시지가 또는 시가표준액을 알 수 있는 토지대장등본·공시지가확인원 또는 건축물대장등본 등을 제출하여야 한다(인지규 8조 2항). 개별공시지가를 알 수 없는 토지의 경우에는 민사소송 등 인지규칙 9조 1항의 규정에 따라 시장·군수 또는 구청장이 값을 계산하기 위하여 사용하는 부동산 가격공시에 관한 법률에 의하여 국토교통부장관이 제공한 토지가격비준표를 제출하면 될 것이다.

한국거래소에 상장된 유가증권에 관하여는 일자와 종가가 기재된 시세표를 제출하게 하면 족하고, 물가시세로 보도되는 품목 역시 신문 등이 자료로 될 수 있다고 할 것이다. 그 밖에 전문적인 업계에 있어서는 각기 동업자 협회 또는 조합이 해당 취급품목에 관하여 시세를 알리는 자료가 있다.

소송목적의 값의 계산을 위한 자료의 미비 기타의 사유로 인하여 소송목적의 값을 계산하기 어려운 경우에는 우선 당사자가 계산, 신고한 소송목적의 값을 기준으로 하여 접수하되 추후 담당재판장의 소송목적의 값 인정을 받아야 한다(인지규 3조).

법원은 소송목적의 값 계산을 위하여 필요한 때에는 직권 또는 신청에 의하여 공무소 기타 상당하다고 인정되는 단체 또는 개인에게 사실조사 또는 감정을 촉탁하고 필요한 사항의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우에는 법원의 석명처분에 관한 민사소송법 140조, 민사소송규칙 29조의 규정을 준용한다(인지규 8조 3항). 소송목적의 값의 계산을 위하여 필요한 비용은 당사자가

예납하여야 하며, 소송비용의 일부가 된다(4항).

(6) 병합청구의 소송목적의 값

(가) 합산의 원칙

1개의 소로써 여러 개의 청구를 하는 경우에는 그 여러 청구의 경제적 이익이 독립한 별개의 것인 때에는 합산하여 소송목적의 값을 산정한다(합산의 원칙, 민소 27조 1항, 인지규 19조). 소의 주관적 병합이든 객관적 병합이든 불문한다.

(나) 흡수주의

1개의 소로써 주장하는 여러 청구의 경제적 이익이 동일하거나 중복되는 때에는, 중복되는 범위 내에서 흡수되고 그중 가장 다액의 청구의 값을 소송목적의 값으로 한다(흡수주의, 인지규 20조).

예컨대 소의 선택적·예비적 병합, 본래의 청구와 대상청구의 병합, 여러 사람의 연대채무자 또는 주채무자와 보증인이 당사자로 되는 경우, 같은 부동산에 관하여 취득자 및 전득자를 상대로 소유권이전등기말소등기절차의 이행을 구하는 경우, 동일한 권원에 기하여 확인 및 이행청구를 병합한 경우, 선택채권의 경우 등에는 가장 다액의 청구를 소송목적의 값으로 한다.

또한 동일한 목적부동산에 경료된 소유권이전등기와 근저당권설정등기의 말소를 1개의 소로써 청구하는 경우에는 소유권이전등기의 말소에 관한 소송목적의 값을 기준으로 할 것이고, 각각 별개로 계산한 소송목적의 값의 합산액을 기준으로 할 것은 아니다.

소유권보존등기가 이루어지고 이에 더 잡아 근저당권설정등기가 경료된 후 그 소유등기명의가 전전 이전된 동일 부동산에 대하여 소유권보존등기명의자, 근저당권자 및 전득자 등을 공동피고로 하여 제기된 소유권보존등기, 근저당권설정등기, 소유권이전등기의 각 말소를 구하는 소송에 있어서는 1개의 소로써 주장하는 수 개의 청구의 경제적 이익이 동일하거나 중복되는 때에 해당하므로 중복되는 범위 내에서 흡수되고 그중 가장 다액인 청구의

가액을 소송목적의 값으로 할 것이다(대법원 1998. 7. 27. 자 98마938 결정).

그리고 예비적·선택적 공동소송의 경우에는 1개의 소로써 주장하는 여러 청구의 경제적 이익이 동일하거나 중복하는 때에 해당하므로 공동소송인들의 수에 관계없이 1인을 기준으로 소송목적의 값을 산정하면 된다. 이에 대하여 1인을 기준으로 인지를 계산, 첨부하면 시험소송이나 남소의 우려가 있으므로, 원고 측 공동소송의 경우에는 각 공동소송인별로 청구하는 소에 대하여 인지를 붙여야 한다는 견해가 있으나 공동소송인 간의 청구가 법률상 양립할 수 없어야 한다는 요건의 적용을 엄격히 하여 남소 등을 방지할 수 있고, 피고 측 공동소송의 경우와 차이를 둘 이유가 없으므로, 흡수주의가 타당하다.

(대) 부대청구·수단청구 불산입의 원칙

1) 부대청구

과실·손해배상·위약금 또는 비용의 청구가 소송의 부대목적이 되는 때에는 그 값은 소송의 목적의 값에 산입하지 아니한다(부대청구 불산입원칙, 민소 27조 2항).

1개의 소로써 부동산의 인도와 그 부동산에 관한 차임 내지 차임 상당의 손해배상금 또는 부당이득금을 병합하여 청구하는 경우, 그 차임 내지 차임 상당의 손해배상금 또는 부당이득금 등 청구는 부동산의 인도 소송의 부대목적이 된다 할 것이므로, 그 청구가 이미 발생한 차임 등인가, 장래 발생할 차임 등인가에 관계없이 그 차임 등의 값을 소송목적의 값에 산입하지 않아야 한다.

그러나 과실·손해배상 등의 청구만을 독립하여 청구하는 경우에는 그 자체만을 별도로 소송목적의 값으로 정할 수밖에 없음은 물론이다. 따라서 차임 내지 차임 상당의 손해배상금 또는 부당이득금 등의 청구만을 독립하여 청구하는 경우에는 민사소송 등 인지규칙 12조 4호를 준용하여 기발생분 및 1년분의 차임 등 합산액을 그 소송목적의 값으로 하여야 한다(부동산의 명도·

인도와 임료 등을 병합하여 청구하는 경우의 소가 산정에 관한 업무처리지침).

금전지급청구소송에 있어서의 부대청구(소송의 부대목적이 되는 과실·손해 배상·위약금 또는 비용의 청구)와 관련하여 소송목적의 값을 계산하기 위한 재판예규로 ‘부대청구가 있는 금전지급청구소송에 있어서의 소송목적의 값 산정요령’이 마련되어 있다. 이 예규에 의하면, 이자, 약정 지연손해금, 법정 지연손해금(민법·상법·어음법·수표법·소송촉진 등에 관한 특례법 등에서 정한 법정이율을 적용한 청구), 그 밖에 이와 유사한 내용의 청구가 금전지급청구소송의 부대목적이 되는 경우에는 부대청구에 해당된다. 그러나 채권의 보전 또는 실행을 위한 법적 절차비용, 신용보증기금법 33조의 규정에 의한 보증료 및 33조의2의 규정에 의한 수수료, 34조의 규정에 의한 위약금, 기술보증기금법 33조의 규정에 의한 보증료 및 33조의2의 규정에 의한 수수료, 시설대여업자(리스회사)와의 약정에 따른 규정손해금, 이와 유사한 내용의 금전지급청구는 부대청구에 해당되지 아니한다(부대청구가 있는 금전지급청구소송에 있어서의 소송목적의 값 산정요령 2조 2항). 한편 청구취지에서 특정된 금액에 부대청구가 포함되어 있지 아니한 경우에는 그 특정된 금액을 소송목적의 값으로 하고, 청구취지에서 특정된 금액에 부대청구가 포함되어 있는 경우에는 위 특정된 금액에서 부대청구에 해당하는 금액을 뺀 나머지 금액을 소송목적의 값으로 하며, 부대청구가 독립하여 이루어진 경우에는 그 청구 금액을 소송목적의 값으로 한다.

2) 수단청구

1개의 청구가 다른 청구의 수단에 지나지 않을 때에는, 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고, 그 가액은 소송목적의 값에 산입하지 아니한다. 다만 수단인 청구의 가액이 주된 청구의 가액보다 다액인 경우에는 그 다액을 소송목적의 값으로 한다(인지규 21조).

예컨대 소유권에 기하여 대지인도를 구하기 위해 그 지상 건물의 철거를 동시에 청구하는 경우(인지규 9조 1항에 의하여 산정한 대지가액은 1억 원, 건물

가액은 2억 원인 경우) 건물철거청구는 대지인도청구의 수단에 해당하므로 건물철거청구의 소송목적의 값인 5천만 원(인지규 12조 5호 가목 내지 다목의 '목적물건'이란 방해받는 물건을 의미하며 방해하는 물건을 의미하는 것이 아니다. 자기의 토지 위에 불법건물을 축조한 사람을 상대로 토지소유권에 기한 건물철거청구를 구하는 경우 소송목적의 값은 토지 가액의 1/2이며 건물 가액의 1/2이 아니다)과 대지인도청구의 소송목적의 값인 5,000만 원(인지규 12조 5호 가목) 중 다액인 5,000만 원이 소송목적의 값이 된다.

(라) 비재산권상의 청구가 병합된 경우

1개의 소로써 여러 개의 비재산권을 목적으로 하는 청구를 병합한 경우에는 각 청구의 소송목적의 값을 합산한다. 다만 청구의 목적이 1개의 법률관계인 때에는 1개의 소로 본다(인지규 22조).

1개의 소로써 재산권상의 청구와 비재산권상의 청구를 병합한 경우의 소송목적의 값은 합산함이 원칙이다(인지규 23조 1항). 그러나 비재산권을 목적으로 하는 소송과 그 소송의 원인된 사실로부터 발생하는 재산권상의 소송을 병합한 때에는 다액인 소송목적의 값에 의하여 인지를 붙인다(인지 2조 5항). 해고무효확인청구와 그 해고가 무효임을 전제로 하는 임금지급청구가 1개의 소로써 병합된 경우가 여기에 해당한다(대법원 1994. 8. 31. 자 94마 1390 결정).

수 개의 비재산권을 목적으로 하는 청구와 그 원인된 사실로부터 생기는 재산권을 목적으로 하는 청구를 1개의 소로써 제기하는 때에는 그 수 개의 비재산권상의 청구의 소송목적의 값의 합산액과 재산권상의 청구의 소송목적의 값 중 다액을 소송목적의 값으로 한다(인지규 23조 2항).

(마) 여러 개의 소장에 의한 소

앞에서 언급한 병합청구의 소송목적의 값 계산에 있어서 합산·흡수·불산입 등의 원칙은 원고가 1개의 소장에 의해 원시적으로 여러 청구를 병합제기한 경우에만 적용되고, 설사 병합의 요건이 충족되어 있었더라도 별개의

소장으로 제소하는 경우에는 적용되지 아니한다. 따라서 별도로 제기된 경우에는 각기 별도로 소송목적의 값을 계산하여야 한다(인지규 24조). 제소 후 소송계속 중에 병합결정이 있는 경우에도 이미 결정된 소송목적의 값 및 첨부인지에 관하여는 아무런 영향을 미치지 아니한다.

(7) 상소의 소송목적의 값 계산

상소제기 시 상소장에 붙일 인지액을 산출하기 위한 소송목적의 값은 상소로써 불복하는 범위를 기준으로 한다(인지규 25조).

부대항소 또는 부대상고의 경우에도 이러한 기준이 적용된다(인지규 26조 본문). 다만 반소의 제기를 위하여 부대항소하는 경우에는 제1심에서의 반소장에 붙일 인지액의 1.5배액의 인지를 붙여야 하고, 소의 변경을 위하여 부대항소하는 경우에는 변경 후의 청구에 관한 제1심 인지액의 1.5배액으로부터 변경 전의 청구에 관한 인지액을 뺀 나머지 액의 인지를 붙여야 한다(인지규 26조 단서, 인지 4조, 5조).

1개의 상소장으로 불복할 수 있는 여러 개의 청구를 별개의 상소장으로 상소한 때에는 독립하여 소송목적의 값을 계산한다(인지규 24조). 판결 중 지연손해금의 일부에 대하여 항소를 한 경우에는 이를 독립된 소송물로 보고 인지를 계산하여야 한다(대법원 1962. 10. 18. 자 62라11 결정). 또한 양쪽 당사자가 상소한 경우에는 각각 그 불복범위 내에서 별도로 상소의 소송목적의 값을 계산하여 첨부인지액을 산출하여야 함은 당연하다.

다. 각종의 소에 있어서 소송목적의 값

(1) 통상의 소

통상의 소의 소송목적의 값은 다음 기준에 의하여 계산한다(인지규 12조).

소의 종류	소송목적의 값
1. 확인의 소(소극적 확인의 소 포함)	권리의 가액(인지규 10조, 11조 참조)
2. 증서진부확인 소	유가증권: 액면금액 또는 표창권리가액(인지규 9조 4항)의 1/2 기타증서: 200,000원(인지규 9조 5항)
3. 금전지급청구의 소	청구금액
4. 기간이 확정되지 아니한 정가금 청구의 소	기발생분 및 1년분의 정가금 합산액
5. 물건의 인도 또는 방해배제를 구하는 소 가. 소유권에 기한 경우 나. 지상권, 전세권, 임차권, 담보물권에 기한 경우 또는 그 계약의 해지·해제·계약기간의 만료를 원인으로 하는 경우 다. 점유권에 기한 경우 라. 소유권의 이전을 목적으로 하는 계약에 기한 동산인도청구	목적물건 가액의 1/2 목적물건 가액의 1/2 목적물건 가액의 1/3 목적물건 가액
6. 상린관계상의 청구	부담을 받는 이웃 토지부분의 가액의 1/3
7. 공유물분할청구의 소	목적물건 가액에 원고의 공유지분 비율을 곱하여 산출한 가액의 1/3
8. 경계확정의 소	다툼이 있는 범위의 토지부분의 가액
9. 사해행위취소의 소	취소되는 법률행위의 목적의 가액을 한도로 한 원고의 채권액
10. 정가금판결에 대한 변경의 소	증액 또는 감액을 구하는 부분의 1년간 합산액

사해행위취소에 따른 원상회복청구의 소송목적의 값에 대한 규정은 없으나, 실무는 그 소송목적의 값을 ‘원상회복 가액을 한도로 한 원고의 채권액’으로 산정하고 있다. 사해행위취소와 그에 따른 원상회복청구를 병합하여 제기한 경우 실무는 양 청구의 경제적 이익이 동일하거나 중복되는 경우로 보아 흡수법칙을 적용하여 그중 다액의 청구의 값을 소송목적의 값으로 산정하고 있다(인지규 20조).

(2) 등기·등록 등 절차에 관한 소

등기 또는 등록 등 절차의 이행을 구하는 소의 소송목적의 값은 다음에 규정된 가액 또는 기준에 의한다(인지규 13조).

소의 종류	소송목적의 값
1. 소유권이전등기	목적물건 가액
2. 제한물권의 설정 또는 이전등기 가. 지상권, 임차권 나. 담보물권, 전세권 다. 지역권	목적물건 가액의 1/2 목적물건 가액을 한도로 한 피담보채권액(근저당권의 경우에는 채권최고액) 승역지 가액의 1/3
3. 가등기 또는 그에 기한 본등기	권리의 종류에 따라 제1호 또는 제2호의 규정에 의한 가액의 1/2
4. 말소등기 또는 말소회복등기 가. 설정계약 또는 양도계약의 해지나 해제에 기한 경우 나. 등기원인의 무효 또는 취소에 기한 경우	제1호 내지 제3호의 규정에 의한 가액 제1호 내지 제3호의 규정에 의한 가액의 1/2
5. 등기의 인수를 구하는 소	목적물건 가액의 1/10

말소등기를 갈음한 '진정명의회복을 원인으로 한 소유권이전등기청구소송'의 소송목적의 값에 관하여 위 표 1호에 따라 목적물건의 값에 의한다는 견해도 있으나, '진정명의회복을 원인으로 한 소유권이전등기청구'는 등기원인의 무효에 기한 말소등기청구와 실질적으로 동일하므로 그 소송목적의 값은 위 표 4호 (나)목에 따라 목적물건 가액의 1/2로 보는 것이 타당하다.

가등기말소청구소송의 경우에는 위 표 4호에 따라서 가등기말소의 원인에 따라 나누어 소송목적의 값을 산정할 것이다. 예컨대 원인무효로 인한 소유권이전등기청구권가등기 말소청구소송의 경우 소송목적의 값은 목적물건의 가액의 $1/4(1/2 \times 1/2)$ 이 될 것이다.

(3) 명예회복을 위한 처분 청구의 소

민법 764조에 의한 명예회복을 위한 적당한 처분을 구하는 소는 그 처분에 통상 소요되는 비용을 산출할 수 있는 경우에는 그 비용을 소송목적의 값으로 하고, 그 비용을 산출하기 어려운 경우에는 비재산권상의 소로 본다(인지규 14조).

(4) 회사등 관계소송등

주주의 대표소송 또는 이사의 위법행위유지청구의 소 및 회사에 대한 신주발행유지청구의 소는 소송목적의 값을 산출할 수 없는 소송으로 보고(인지규 15조 1항), 그 밖에 회사설립무효·취소, 주주총회결의의 부존재확인·무효확인·취소, 신주발행무효, 자본감소무효, 합병무효, 회사해산, 이사해임 등 상법의 규정에 의한 회사관계소송은 비재산권을 목적으로 하는 소송으로 보며(2항), 회사 이외의 단체에 관한 것으로서 위에서 본 그 밖에 상법의 규정에 의한 회사관계의 소(2항)에 준하는 소송 및 해고무효확인의 소도 비재산권을 목적으로 하는 소송으로 본다(3항, 4항).

재산권상의 소로서 그 소송목적의 값을 산정할 수 없는 것과 비재산권을 목적으로 하는 소송의 소송목적의 값은 5천만 원으로 한다(인지규 18조의2 본문).

다만 주주의 대표소송 또는 이사의 위법행위유지청구의 소 및 회사에 대한 신주발행유지청구의 소와 비재산권을 목적으로 하는 소송으로 보는 소송 중 해고무효확인의 소를 제외한 나머지 소송의 소송목적의 값은 원칙적 소송목적의 값 5천만 원(인지규 18조의2 본문)과 달리 1억 원으로 간주한다(단서).

(5) 단체소송

소비자기본법 70조에 따른 금지·중지청구의 소, 개인정보 보호법 51조에 의한 금지·중지청구의 소는 비재산권을 목적으로 하는 소송으로 보되 소송목적의 값을 1억 원으로 간주한다(인지규 15조의2, 18조의2 단서).

(6) 집행법상의 소

민사집행법에 규정된 각종의 소의 소송목적의 값은 다음에 규정된 가액 또는 기준에 의한다(인지규 16조).

소의 종류	소송목적의 값
1. 가. 집행판결을 구하는 소 나. 중재판정취소의 소	외국판결 또는 중재판정에서 인정된 권리의 가액의 1/2 중재판정에서 인정된 권리의 가액
2. 집행문부여 또는 집행문부여에 대한 이의의 소	대상인 집행권원에서 인정된 권리의 가액의 1/10
3. 청구이의의 소	집행력 배제의 대상인 집행권원에서 인정된 권리의 가액
4. 제3자이의의 소	집행권원에서 인정된 권리의 가액을 한도로 한 원고의 권리의 가액
5. 배당이의의 소	배당증가액
6. 공유관계부인의 소	원고의 채권액을 한도로 한 목적물건 가액의 1/2

(7) 행정소송

행정소송의 소송목적의 값은 다음에 규정된 가액 또는 기준에 의한다(인지규 17조).

① 조세 기타 공법상의 금전·유가증권 또는 물건의 납부를 명한 처분의 무효확인 또는 취소를 구하는 소송에 있어서는 그 청구가 인용됨으로써 원고가 납부의무를 면하게 되거나 환급받게 될 금전·유가증권 또는 물건의 가액의 1/3. 다만 그 금전·유가증권 또는 물건의 가액이 30억 원을 초과하는 경우에는 이를 30억 원으로 본다.

그러나 위 단서의 규정은 조세부과처분의 무효확인 또는 취소를 구하는 각 청구 별로 그로써 원고가 얻을 값이 30억 원을 넘을 경우에 이를 30억 원으로 본다는 것일 뿐, 여러 개의 청구를 병합하여 1개의 소를 제기한 경우의 합산액에 대하여 적용되는 것은 아니므로, 여러 개의 청구가 병합된 경우에는 병합된 각 청구 별로 먼저 위 단서를 적용하여 값을 계산하되, 그 후

각 청구의 값을 합산한 액에 대하여는 그것이 30억 원을 넘더라도 그 액을 기준으로 하여 소송목적의 값을 계산하여야 한다(청구가 병합된 조세소송에 있어서의 소가산정에 관한 지침).

② 채납처분취소의 소에 있어서는 채납처분의 근거가 된 세액을 한도로 한 목적물건의 가액의 1/3. 다만 그 세액 또는 목적물건의 가액이 30억 원을 초과하는 경우에는 이를 30억 원으로 본다.

③ 금지지급청구의 소에 있어서는 청구금액

④ 1호 내지 3호에 규정된 것 이외의 소송은 비재산권을 목적으로 하는 소송으로 본다.

(8) 특허소송

특허법원의 전속관할에 속하는 소송의 소송목적의 값은 재산권의 소로서 그 소송목적의 값을 산출할 수 없는 것으로 보고(인지규 17조의2), 그 소송목적의 값을 1억 원으로 한다(18조의2 단서).

(9) 지식재산권에 관한 소

지식재산권에 관한 소 중 금전의 지급이나 물건의 인도를 목적으로 하지 아니하는 소는 소송목적의 값을 산출할 수 없는 소송으로 보고(인지규 18조), 그 소송목적의 값을 1억 원으로 한다(18조의2 단서).

(10) 회생채권 등 확정에 관한 소

회생채권·회생담보권의 확정에 관한 소송의 목적의 가액은 회생계획으로 얻을 이익의 예정액을 표준으로 하여 회생계속법원이 정하고(채무자회생 178조), 파산채권의 확정에 관한 소송의 목적의 가액은 배당예정액을 표준으로 하여 파산계속법원이 정하며(470조), 개인회생채권의 확정에 관한 소송의 목적의 가액은 변제계획으로 얻을 이익의 예정액을 표준으로 하여 개인회생계속법원이 정한다(609조).

(11) 사정의 재판에 대한 이익의 소

사정의 재판에 대한 이익소송의 소송목적의 값은 배당의 예정액을 표준으로

하여 책임제한법원이 정한다(선박소유자 등의 책임제한절차에 관한 법률 60조).

(12) 시효중단을 위한 재판상 청구 확인소송

대법원은 2018. 10. 18. 시효중단을 위한 후소로서 이행소송 외에 전소 판결로 확정된 채권의 시효를 중단시키기 위한 재판상의 청구가 있다는 점에 대하여만 확인을 구하는 형태의 새로운 방식의 확인소송이 허용된다는 취지의 전원합의체 판결을 선고하였다(대법원 2018. 10. 18. 선고 2015다232316 전원합의체 판결). 이에 따라 시효중단을 위한 재판상 청구 확인소송에 대한 소송목적의 값 산정 기준이 새로 정해지게 되었다.

판결로 확정된 채권의 소멸시효 중단을 위한 재판상의 청구가 있다는 점에 대하여만 확인을 구하는 소송을 제기한 경우 그 소송목적의 값은 그 대상인 전소 판결에서 인정된 권리의 가액(이행소송으로 제기할 경우에 해당하는 소송목적의 값)의 10분의 1로 한다. 다만 그 권리의 가액이 3억 원을 초과하는 경우에는 이를 3억 원으로 본다(인지규 18조의3). 따라서 후소의 소송목적의 값의 상한액은 3,000만 원이 된다.

라. 인지액의 산출

(1) 소 장

소장(반소장 및 대법원에 제출하는 소장을 제외한다)에는 소송목적의 값에 따라 아래 표의 우측 금액 상당의 인지를 붙여야 한다(인지 2조 1항).

소송목적의 값	인지액
소송목적의 값 1천만 원 미만	소송목적의 값 $\times$ 50/10,000
소송목적의 값 1천만 원 이상 1억 원 미만	소송목적의 값 $\times$ 45/10,000 + 5,000
소송목적의 값 1억 원 이상 10억 원 미만	소송목적의 값 $\times$ 40/10,000 + 55,000
소송목적의 값 10억 원 이상	소송목적의 값 $\times$ 35/10,000 + 555,000

앞의 표 우측과 같이 산출된 인지액이 1,000원 미만인 때에는 이를 1,000원으로 하고, 1,000원 이상인 경우에 100원 미만의 단수가 있는 때에는 그 단수는 이를 계산하지 아니한다(인지 2조 2항).

예컨대 소송목적의 값이 20,000,000원인 경우에 인지액은 95,000원 $[(20,000,000 \times 45 / 10,000) + 5,000]$ 원이 된다.

(2) 상소장

항소장에는 소장의 1.5배액, 상고장(대법원에 제출하는 소장을 포함한다)에는 2배액의 인지를 붙여야 한다(인지 3조). 한편 대법원의 경우와 달리, 고등법원을 1심 사건으로 하여 제기하는 소장에는 1.5배액의 인지를 요구하지 아니하고 통상 1심의 경우와 같이 취급하는 것이 실무이다.

소장에 붙인 인지액이 1,000원 미만이어서 1,000원의 인지를 붙인 경우에는 항소장에는 1,500원, 상고장에는 2,000원의 인지를 붙일 것이다. 100원 미만의 단수를 절사한 경우에는 절사한 금액을 기준으로 1.5배액(항소장), 2배액(상고장)의 인지를 붙이면 되고 절사하기 전 금액을 기준으로 할 것이 아니다.

주의를 요하는 것은 항고·재항고의 대상이 되는 결정이나 명령이 민사소송 등 인지법 9조, 10조의 신청에 관한 재판인 경우에는 해당 신청서에 붙인 인지액의 2배액에 해당하는 인지를 항고장·재항고장에 붙여야 한다는 점이다(인지 11조 1항). 항고의 경우는 상소심할증제가 적용되지만 재항고의 경우에는 적용되지 않는다. 예컨대 가압류·가처분신청에 대한 결정 또는 가압류·가처분결정에 대한 이의(취소)신청에 대한 결정에 대하여 항고할 경우에는 심급을 구별하지 않고 신청서에 붙여진 10,000원의 배액인 20,000원을 붙인다(11조 1항, 9조 2항).

항소장 또는 상고장에 첨부할 인지액은 상소로써 불복하는 범위의 소송목적의 값을 기준으로 산정한다(인지규 25조).

항소인이 불복하는 본소청구와 반소청구가 경제적 이익이 독립한 별개의

것에 해당하는 경우에는 합산한다(인지규 19조). 예컨대 상호격투로 갑이 본소(1억 원)를 제기하자 을이 반소(5,000만 원)를 제기하였는데 1심이 본소 전부인용, 반소 전부기각 판결을 선고한 경우 피고가 1심 판결 전부에 대해 항소한다면 소송목적의 값은 1억 5,000만 원이다.

항소인이 불복하는 본소청구와 반소청구의 경제적 이익이 동일 또는 중복되는 경우에는 흡수법칙을 적용한다(인지규 20조). 예컨대 갑의 소유권확인의 본소(건물가액 1억 원, 소송목적의 값 1억 원)에 대하여 을이 소유권에 기한 인도청구(소송목적의 값 5,000만 원)의 반소를 제기하였는데 1심이 본소청구 인용, 반소청구 기각의 판결을 선고한 경우 피고가 1심 판결에 대해 전부 불복한다면 항소의 소송목적의 값은 1억 원이다.

항소인이 불복하는 본소청구와 반소청구가 주된 청구와 부대청구의 관계에 해당하는 경우에는 불산입법칙을 적용하여 부대청구의 소송목적의 값은 소송목적의 값에 넣지 아니한다(민소 27조 2항).

(3) 반소장

반소도 역시 소이기 때문에 그 인지액의 계산도 통상의 소와 마찬가지로 반소제기의 때를 기준으로 반소 자체의 소송목적의 값을 별개로 계산하고 그에 대응한 인지액을 수수료로서 납부하여야 한다. 따라서 제1심에서의 반소장에 붙일 인지액은 소장의 경우와 같은 방법으로 산출한다. 그러나 항소심에서의 반소장에 붙일 인지액은 위와 같은 방법으로 산출한 금액의 1.5배액으로 한다(인지 4조 1항).

민사소송 등 인지법은 이 원칙에 대한 예외규정으로서 본소와 목적이 동일한 반소장에는 제1심의 경우에는 원래 반소장에 붙여야 할 인지액으로부터 본소의 소송목적의 값에 대한 인지액을 뺀 나머지 액수의 인지를 붙이면 된다고 한다. 또한 항소심에서 제출되는 반소장이 본소와 목적이 동일한 것일 때에도 민사소송 등 인지법 2조에 따른 금액의 1.5배에 해당하는 인지액에서 본소의 소송목적의 값에 대한 민사소송 등 인지법 2조의 금액의 1.5배

를 공제한 차액만큼의 인지를 붙이면 된다고 한다(인지 4조 2항 각 호).

‘본소와 반소의 목적이 동일한 경우’란 본소 및 반소가 소송물이 같은 경우(예컨대 채무부존재확인 본소와 채무이행청구의 반소)뿐만 아니라 제쟁물에 대해 서로 배척되는 청구를 하는 경우까지 포함한다. 예컨대 같은 목적물에 대한 각 소유권 확인의 본소와 반소, 같은 부동산에 대한 소유권에 기한 인도청구의 본소와 소유권확인·임차권확인·소유권이전등기절차이행·소유권이전등기말소등기절차이행 청구 등의 반소, 지역권 확인청구의 본소에 대하여 소유권에 기한 방해배제청구의 반소, 채무부존재확인청구의 본소에 대하여 동일한 채권관계에 기한 금원청구 또는 저당권설정등기절차이행청구의 반소, 점유권에 기한 본소청구에 대하여 본권에 기한 반소청구, 공정증서의 무효를 이유로 하는 청구이의의 본소에 대하여 기본채권확인 반소청구 및 그 반대유형 등을 생각할 수 있다. 본소와 목적이 동일한 반소의 인지액을 감경하는 것은 본소청구에 대한 심리·판단에 의하여 저절로 이에 상반되는 반소청구에 관한 결론을 얻을 수 있어 법원이 제공하는 역무의 양이 감경된다고 볼 수 있기 때문이다.

‘본소와 반소의 목적이 동일한 소송물이 아닌 경우’로는, 격투에 의해 입은 손해의 배상을 격투 당사자가 각각 본소·반소로 청구하는 경우, 건물철거 및 토지인도를 구하는 본소청구에 대하여 건물매수청구권 행사에 의한 건물매수대금의 지급을 구하는 반소청구, 매매대금 잔액청구의 본소에 대하여 매매계약 해제에 따라 이미 지급한 대금의 반환을 구하는 반소청구, 이혼의 본소청구에 대하여 이혼 및 위자료의 반소청구 시의 위자료청구, 매매목적물의 인도를 구하는 본소청구에 대하여 대금지급의 반소청구, 제3자이의 본소청구에 대하여 사해행위취소의 반소청구, 점포인도의 본소청구에 대하여 보증금반환의 반소청구, 매매대금감액청구에 기한 대금반환의 본소청구에 대하여 매매계약의 무효를 원인으로 한 말소등기절차이행의 반소청구, 임목벌채반출 방해배제의 본소청구에 대하여 임목의 소유권에 기한 손해배

상의 반소청구 등을 들 수 있다.

(4) 청구변경신청서

제1심에서의 청구변경신청서에는 변경 후의 청구에 관하여 원래 붙였어야 할 인지액으로부터 변경 전의 청구에 관한 인지액을 뺀 나머지 액의 인지를 붙여야 하고 항소심에서의 청구변경신청서에는 변경 후의 청구에 관하여 원래 붙였어야 할 인지액의 1.5배액으로부터 변경 전의 청구에 관한 인지액을 뺀 나머지 액의 인지를 붙여야 한다(인지 5조).

사건이 조정에 회부된 후 제출되는 청구취지확장신청서는 조정절차를 위한 것으로 보아 처리하여야 할 것이고, 조정기일에서 청구취지(신청취지)를 확장하는 이상 조정신청사건에 준하여 일단 소송인지액의 1/10을 납부하게 한 후 조정불성립 등으로 사건이 소송절차로 복귀되면 원래 붙였어야 할 인지액에서 위 인지액을 뺀 나머지 금액 상당의 인지를 보정하여야 한다(재민 95-1 민사조정절차에 관련된 여러 의문점에 대한 검토의견, 민조규 3조 1항).

(5) 당사자의 변경과 제3자의 소송참가

제1심에서 하는 독립당사자참가(민소 79조)와 원고 측 공동소송참가(83조)의 신청서에는 소장에 준하여 소송목적의 값에 따른 액수의 인지를 첨부하여야 하고, 항소심에서 하는 위와 같은 참가신청서에는 1.5배액의 인지를 붙여야 한다(인지 6조 1항). 그러나 권리승계인의 소송참가(민소 81조)의 경우에는 피신청인이 신청인의 승계주장사실을 다투는 경우에만 위와 같은 인지를 첨부한다(인지 6조 2항).

피고 측에 공동소송참가하는 경우와 의무승계인의 소송참가가 단순히 청구기각을 구하는 경우에는 인지를 붙이지 않는다(인지 10조 단서, 인지액·편철방법예규). 필수적 공동소송인의 추가, 피고의 경정, 예비적·선택적 공동소송인의 추가신청은 그 실질이 소송 중의 소제기에 해당하지만 민사소송 등 인지법 10조 단서, 민사접수서류에 붙일 인지액 및 그 편철방법 등에 관한 예규에 따라 인지를 붙이지 않는다. 보조참가 신청서와 공동소송적 보조참

가 신청서에도 인지를 붙이지 않는다(인지 10조 단서, 인지액·편철방법예규). 이들은 소송 중의 소제기로 볼 수 없기 때문이다.

(6) 화해·조정신청 또는 지급명령신청

화해신청서에는 소장의 5분의 1의 인지를 붙여야 하고(인지 7조 1항), 조정신청서와 지급명령신청서에는 소장의 10분의 1의 인지를 붙여야 한다. 이와 같이 계산한 인지액이 1천 원 미만이면 1천 원으로 하고 1천 원 이상이면 100원 미만은 계산하지 아니한다(민조 5조 4항, 민조규 3조 1항, 2항, 인지 7조 2항, 2조 2항).

화해신청을 한 때에 소가 제기된 것으로 보는 경우(화해가 성립되지 아니한 당사자의 소제기신청)에는 당해 화해신청인이 소를 제기하는 경우에 소장에 붙여야 할 인지액으로부터 당해 화해신청서에 붙인 인지액을 뺀 나머지 액의 인지를 보정하여야 한다(인지 7조 3항).

조정신청을 한 때에 소가 제기된 것으로 보는 경우(조정을 하지 아니하기로 하는 결정이 있는 때, 조정이 성립되지 아니한 것으로 종결된 때, 조정을 갈음하는 결정에 대하여 이의신청이 있는 때), 지급명령신청을 한 때에 소가 제기된 것으로 보는 경우(지급명령신청인의 소제기신청이 있는 때, 법원이 지급명령신청사건을 소송절차에 부치는 결정을 한 때, 지급명령에 대한 이의가 있는 때)에도 위와 같은 방법으로 인지보정이 필요하다(민조 36조 2항, 인지 7조 3항).

여러 사람을 상대로 한 지급명령신청에 대하여 피신청인들 중 1인이 이의신청한 경우에는 그 이의신청인에 대하여 소를 제기한다면 붙여야 할 인지액으로부터, 이미 지급명령신청서에 붙인 인지액 중 이의신청인에 해당하는 액[지급명령신청서에 붙인 인지액 × (이의신청인에 대한 소송목적의 값 ÷ 피신청인 전원에게 대한 소송목적의 값)]을 공제한 나머지 액을 보정시켜야 한다. 다만 연대채무자 여러 사람에 대한 지급명령신청 시에는 채무액 전액(소송목적의 값)에 대한 10분의 1의 인지를 납부하였을 것이므로, 그중 1인만이 이의신청한 때에도 채무액 전액을 기준으로 인지의 보정을 명하여야 한다.

피신청인이 여러 개의 청구에 대한 지급명령 중 일부 청구에 대해서만 이의신청한 경우에도 위와 같은 산출방법에 따른다.

(7) 재심의 소장

재심의 소장에는 심급에 따라 소장 및 상소장과 같은 금액의 인지를 붙여야 한다(인지 8조 1항). 민사소송법 220조의 화해, 청구의 포기·인낙조서에 대한 준재심의 경우에도 같다. 다만 민사소송법 386조의 제소전화해 조서에 대한 준재심의 소장에는 화해신청서와 마찬가지로 통상 소장에 붙일 인지액의 5분의 1의 인지를 붙이면 된다(2항). 재심의 소에 있어서는 소송목적의 값 계산의 기준시는 재심 제기시로 봄이 타당하다.

(8) 기타의 신청서

(가) 30,000원의 정액 인지액(인지 9조 1항)

파산신청(채권자가 신청하는 경우에 한함), 회생절차개시·간이회생절차개시·개인회생절차개시 신청, 그 밖에 이에 준하는 신청 등 주로 도산절차의 신청이 이에 해당한다. 파산 신청 중 채무자(법인 포함) 스스로 파산신청을 하는 경우의 인지액은 1,000원이다.

(나) 10,000원의 정액 인지액(인지 9조 2항)

민사집행법에 따른 가압류·가처분의 신청이나 가압류·가처분결정에 대한 이의 또는 취소의 신청을 위한 신청서에는 1만 원의 인지를 붙여야 한다. 다만 임시의 지위를 정하기 위한 가처분의 신청 및 그에 대한 이의 또는 취소의 신청은 그 본안의 소에 따른 인지액의 2분의 1에 해당하는 인지를 붙여야 한다. 이 경우 인지액의 상한액은 50만 원으로 한다.

(다) 5,000원의 정액 인지액(인지 9조 3항)

부동산 강제경매의 신청, 담보권의 실행을 위한 경매의 신청, 그 밖에 법원에 의한 경매의 신청, 강제관리의 신청이나 강제관리의 방법에 의한 가압류집행의 신청, 그 밖에 이에 준하는 신청 등 주로 부동산 강제집행절차의 신청이 이에 해당한다.

(라) 2,000원의 정액 인지액(인지 9조 4항)

채권의 압류명령 신청 그 밖에 법원에 의한 강제집행신청(부동산 강제경매 등 위 3항의 신청 제외)이 이에 해당한다. 주의를 요하는 것은, 수개의 집행권원에 기하여 1건의 신청으로 채권압류 및 추심(또는 전부)명령을 신청한 경우, 압류명령과 추심(또는 전부)명령은 수개의 신청을 편의상 1건으로 신청한 것이므로 각 집행권원의 수에 상응하는 인지를 붙여야 한다(재민 87-9 수개의 집행권원에 기하여 1건으로 채권압류 및 추심(전부)명령을 신청할 경우 붙일 인지액).

한편 1건의 신청서로 여러 개의 부동산에 대한 부동산가압류(또는 압류) 또는 수 명의 제3채무자에 대한 채권가압류(또는 압류)를 신청하는 경우 부동산의 개수 또는 제3채무자의 숫자에 비례하여 인지액을 첨부하도록 실무를 운영하는 사례가 있으나, 여러 개의 피보전권리나 집행권원에 의한 신청이 아니라 동일한 피보전권리나 집행권원에 의한 신청이고 다만 집행목적물이 여러 개인 경우에는 집행목적물의 수와 관계없이 1건으로 취급하여 인지를 첨부함이 타당하다.

행정소송법의 규정에 의한 집행정지의 신청, 부동산등기법 90조 1항의 규정에 의한 가처분명령의 신청, 그 밖에 등기 또는 등록에 관한 법령의 규정에 의한 가등기 또는 가등록의 가처분명령의 신청, 즉시항고로 불복을 신청할 수 있는 결정 또는 명령이 확정된 경우에 하는 준재심의 신청, 그 밖에 이에 준하는 신청으로서 대법원규칙이 정하는 신청의 인지액은 2,000원이다.

(마) 1,000원의 정액 인지액(인지 9조 5항)

민사소송법 475조의 규정에 의한 공시최고의 신청, 비송사건절차법에 의하여 재판을 구하는 신청, 재산명시신청이나 채무불이행자명부등재신청 또는 그 말소신청, 그 밖에 대법원규칙이 정하는 각종 사건부에 등재할 신청(위 1항 내지 3항의 신청 제외)이 이에 해당한다. 각종 사건부에 등재할 신청은 사건부에 대신하여 전산입력하는 경우를 포함한다. 예컨대 재산조회신청서

의 경우 신청사건으로 전산입력하게 되는데, 민사접수서류에 붙일 인지액 및 그 편철방법 등에 관한 예규에서 정하는 바에 따라 1,000원의 인지를 붙여야 한다.

재판서, 조서의 정본·등본·초본에 대한 교부신청서에는 당사자이건, 이해관계 있는 제3자이건 불문하고 1건마다 1,000원의 정액 수수료를 수입인으로 납부하여야 한다(열람복사규 4조 1항 2호, 4항).

(바) 500원의 정액 인지액(인지 10조)

민사소송 등 인지법 2조 내지 9조에 규정되지 아니한 신청서에는 500원의 인지를 붙여야 한다.

현재 민사접수서류에 붙일 인지액 및 그 편철방법 등에 관한 예규 별표에서 500원의 정액 인지를 붙이는 신청서는 담보취소결정확정증명원, 소송기록의 열람·복사신청서, 판결확정증명신청서, (승계)집행문부여 신청서, 집행문 수통(재도)부여 신청서, 판결 등 집행권원 정본의 송달증명원, 재산목록의 열람·복사신청서, 채무불이행자명부 열람·복사신청서, 재산조회결과의 열람·복사·출력 신청서이다.

(사) 인지액을 정하고 있는 대법원예규

민사소송 등 인지법에서 직접 규정하고 있지 아니한 신청서류를 포함하여 각종 민사사건 신청서류에 붙여야 할 인지액에 대하여는 재판예규 민사접수서류에 붙일 인지액 및 그 편철방법 등에 관한 예규에서 상세히 규정하고 있다. 또한 행정사건에 관하여는 행정사건의 접수서류에 첨부할 인지액과 그 편철방법 등에 관한 예규가 제정되어 있다.

(9) 전자소송에서의 특례

민사소송 등에서의 전자문서 이용 등에 관한 법률 8조에 따라 등록사용자로서 전산정보처리시스템을 이용한 민사소송 등의 진행에 동의한 자가 전자문서로 제출하는 소장에는 민사소송 등 인지법 2조에 따른 인지액의 10분의 9에 해당하는 인지를 붙여야 한다(인지 16조 1항). 이는 전자소송이 종이

소송에 비하여 국가 경제적으로 많은 비용을 절감시키는 효과가 있고 법원의 의무제공도 감소시키므로, 재판수수료의 성격을 갖는 인지의 액수를 실질적 형평에 부합하도록 하향 조정하려는 취지에서 규정되었다. 소장을 전자문서로 제출할 때에만 위와 같은 인지 감경이 적용되므로, 종이로 소장을 제출한 이후에 비로소 전자소송 동의를 하더라도 감액이 되지 않아 인지 환급 사유가 발생하지 않는다. 위 규정은 소장이 아닌 각종 서류나 신청서, 즉 민사소송 등 인지법 3조부터 10조에 해당하는 신청에도 준용되므로(2항), 그에 해당하는 각 신청서를 전자문서로 제출하는 경우에 민사소송 등 인지법에 의하여 산출한 인지액에서 10% 감경된 인지액만 납부하면 된다. 민사조정 신청사건에서도 등록사용자로서 전산정보처리시스템을 이용한 민사소송 등의 진행에 동의한 자가 조정신청서를 전자문서로 제출하는 경우 조정신청의 수수료는 민사조정규칙 3조 1항 본문에 따라 산출한 인지액에서 10% 감경된 인지액만 납부하면 된다(민조규 3조 1항 단서).

제6장

접수사무

마. 인지를 붙이지 않는 경우

(1) 진술에 해당하는 신청

신청이 아닌 진술(민소 161조 1항)은 법원에 대하여 아무런 행위를 요구하는 것이 아니고 단지 특정사실의 보고 또는 의사의 신고를 하는 데 불과하기 때문에 인지첨부를 요하지 아니한다. 신청이란 형식으로 제출된 경우에도 그 실질이 위와 같은 진술인 경우에는 진술과 같이 취급하여야 한다.

예컨대 답변서와 준비서면, 증거신청서(인지 10조 단서), 당사자선정서 및 선정당사자 변경서 또는 취소서(민소 53조), 소송능력보정서(59조, 61조), 소송행위추인서(60조), 법정대리권 등의 증명서와 그 소멸 또는 변경 통지서(58조, 63조), 소송대리인 사임 또는 해임신고(89조), 소송탈퇴서와 동의서(80조), 소송비용계산서(110조), 담보취소에 관한 동의서(125조 2항), 설명요구신청(136조), 송달장소 및 송달영수인의 신고(184조), 사망신고(233조), 각종 취

하서(266조, 393조, 425조, 민집 93조 등), 증언거절서(민소 314조), 관할합의서와 불항소합의서(29조, 390조), 상소권포기서(395조, 425조, 443조), 제3채무자 진술서(민집 237조), 채권신고서(84조 4항) 등이 이에 해당한다.

(2) 법원의 직권발동을 촉구하는 신청

법원에 대해 일정한 행위를 구하는 신청이지만 그 행위가 법원의 '직권사항'에 속하는 것으로서 신청은 단지 그 직권의 발동을 촉구함에 불과한 경우도 인지를 붙이지 아니한다(인지 10조 단서). 기일의 지정·연기·속행·변경신청(민소 165조 1항, 268조 2항), 변론의 제한·분리·병합·재개의 신청(141조, 142조) 등이 그 예에 속한다.

(3) 대법원규칙으로 정하는 신청서

민사소송 등 인지법 10조 단서는 인지를 붙이지 아니하는 신청서에 답변서, 증거신청서, 법원의 직권 발동을 촉구하는 의미의 신청서 이외에도 대법원규칙으로 정하는 신청서를 추가하였고, 민사소송 등 인지규칙 2조의2는 위와 같이 인지를 붙이지 아니하는 신청서를 '민사소송절차와 민사소송법이 준용되는 소송절차, 집행절차 및 비송절차에서 민사소송법 162조에 따른 신청서를 제외한 나머지 신청서'라고 규정하고 있다.

결국 민사소송 등 인지법 2조 내지 9조에 규정되지 않은 신청서 중 민사접수서류에 붙일 인지액 및 그 편철방법 등에 관한 예규 별표에서 500원의 정액 인지를 붙이도록 정하고 있는 신청서 외의 나머지 신청서들에는 인지를 붙일 필요가 없다. 이는 민원인의 서류 제출 시 번거로움을 해소하고 인지 미첨부에 따른 재판부의 보정 관련 업무를 감소시키며 전자소송 도입으로 인한 서류 제출의 편의성을 도모하기 위한 것이다.

(4) 판결경정 신청

종전에 1,000원의 정액 인지를 붙이도록 되어 있던 판결(또는 화해, 인낙, 포기 등의 조서, 지급명령 기타 결정·명령)의 경정신청서에는 인지를 붙이지 않는다(경정비용예규 2조, 인지액·편철방법예규 별표).

(5) 지급명령 등에 대한 이의신청

지급명령에 대한 이의신청(민소 469조 2항), 이행권고결정에 대한 이의신청(소액 5조의4 1항), 화해권고결정에 대한 이의신청(민소 226조 1항), 조정을 갈음하는 결정에 대한 이의신청(민소 34조 1항) 등에도 인지를 붙이지 아니한다.

(6) 국 가

국가를 당사자로 하는 소송 및 행정소송절차에서 국가는 민사소송 등 인지법에서 규정한 인지를 첨부하지 아니한다(인지첨부법 2조). 그러나 국가가 당사자 일방을 위하여 보조참가하고 있는 소송은 인지 첨부·첨부 및 공탁 제공에 관한 특례법 2조에서 말하는 국가를 당사자로 하는 소송이 아니므로 국가가 보조참가인의 자격으로 제1심판결에 불복하여 항소를 제기함에 있어서는 민사소송 등 인지법에 규정된 인지를 붙여야 한다(대법원 1969. 10. 18. 자 69마683 결정).

제6장

접수사무

3. 인지의 확인

가. 인지 확인의 주체 및 방식

(1) 접수사무관 등

소장·상소장, 그 밖의 신청서(신청의 취지를 기재한 조서를 포함한다)의 인지 확인은 '접수사무를 담당하는 법원사무관등'(이하 '접수사무관 등'이라 한다)이 한다(인지규 2조 1항).

접수사무관 등은 소장 등의 인지가 첨부된 마지막 인지대지(인지가 첨부된 용지)나 인지액 상당 금액을 현금이나 신용카드 등으로 납부한 내역을 기재한 영수필확인서(소장 등에 은행납부번호를 기재하거나 현금자동입출금기를 통해 납부하고 그 이용명세표를 첨부한 경우 위 납부번호기재나 이용명세표도 영수필확인서로 본다)가 첨부된 용지의 여백 또는 조서용지의 여백에 [전산양식 A1200]과 같은 양식의 고무인을 찍어야 한다. 다만 정액의 인지를 첨부하는 항고장·재

항고장 그 밖의 신청서의 경우에는 그러하지 아니하다(인지규 2조 2항).

[전산양식 A1200] 인지확인란 고무인 양식(일반용)

3cm		5cm	
소	가	원	
첨 부 할 인 지 액		원	
첨 부 한 인 지 액		원	
송 달 료		원	
비 고			인
0.7cm	6cm		1.3cm

3cm

접수사무관 등은 소장 등의 첨부인지액 또는 현금이나 신용카드 등으로 납부한 인지액 상당 금액(이하 ‘납부액’이라 한다)의 상당여부를 조사하여 소송목적의 값, 첨부하여야 할 인지액과 첨부한 인지액 등을 기재하고 날인하며, 과첩인지 등이 있으면 민사소송 등 인지규칙 5조의 규정에 따른 조치를 한 후 첨부된 인지에 소인하여야 한다. 다만 민사소송 등 인지법 13조 2항에 따라 소장 등의 접수를 보류하는 경우에는 [전산양식 A1200]과 같은 양식의 고무인 비고란에 민사소송 등 인지법 13조 2항 각 호 중 해당 소장 등에 적용되는 금액을 추가로 기재하고, 첨부된 인지는 민사소송 등 인지규칙 4조의3 5항 1호에 따라 소장 등을 접수할 때 소인한다(인지규 2조 3항).

(2) 참여사무관 등

접수사무관 등이 청구취지(항소취지 포함) 변경신청서를 접수한 후 총인지액과 기첨부 인지액 등을 확인하기 어려울 경우에는 [전산양식 A1201]과 같은 양식의 청구취지 변경용 고무인만을 찍어 당해 사건 재판부의 참여사무관 등에게 보내어 참여사무관 등으로 하여금 위와 같은 인지확인조치를 취하게 할 수 있다(인지규 2조 4항).

전자기록사건에서 당사자가 인지를 수입인지 또는 현금으로 납부하고, 그

수입인지 또는 현금영수필확인서를 전자화(스캔)하여 소장과 함께 전자제출한 경우, 담당재판부의 법원사무관등은 수입인지 또는 현금영수필확인서의 원본을 제출하도록 보정권고를 하거나 보정명령을 생성하고(다만 인터넷뱅킹으로 인지를 납부하여 인터넷에서 현금영수필확인서 출력 후 이를 전자화하여 제출한 경우에는 원본을 확인할 수 없으므로 보정권고나 보정명령을 하지 않는다), 그에 따라 당사자의 원본제출의 보정서가 접수되면, 접수사무관 등은 수입인지를 소인하고, 현금영수필확인서의 원본을 확인하였다는 취지의 ‘원본확인필’ 고무인을 날인(인터넷뱅킹에 의한 소송 등 인지의 현금영수필확인서를 제출한 경우는 제외)하여 서명한 후 해당 서류를 전자화한다(민전예규 25조 2항).

제6장

접수사무

[전산양식 A1201] 인지확인란 고무인 양식(청구취지 변경용)

변경후 소가		원
총 인 지 액		원
기 첩 부 인 지 액		원
추가첩부인지액		원
비 고	인	

(3) 재판장

소송목적의 값의 산정을 위한 자료의 미비, 그 밖의 사유로 인하여 소송목적의 값을 산정하기 어려운 때에는 재판장이 소송목적의 값 인정을 한다. 이 경우 재판장은 소장 등의 소송목적의 값 표시 기재 오른쪽에 [전산양식 A1202]와 같은 양식의 고무인을 찍고 해당사항을 기입한 후 날인하여야 한다(인지규 3조).

[전산양식 A1202] 소가인정 고무인 양식

소가인정	20 . . .		
	금 원		

(4) 상소법원 접수사무관 등

원심법원의 법원사무관등이 상소장에 대하여 앞에서 본 바와 같은 인지확인을 하지 아니한 경우에는 상소법원의 접수사무관 등이 이를 한다(인지규 2조 6항).

나. 인지첨부(현금납부)가 없거나 부족한 경우

(1) 보정권고와 보정명령

접수사무관 등은 원고·상소인 그 밖의 신청인(이하 ‘신청인 등’이라고 한다)이 계산, 신고한 소송목적의 값 또는 첨부인지액이나 납부액이 상당하지 아니하다고 인정한 때에는 신청인 등에게 보정을 권고하고 앞서 본 [전산양식 A1200], [전산양식 A1201]의 고무인 ‘비고’란에 그 사유를 부기하여야 한다(인지규 2조 5항). 접수사무관 등은 신청인 등이 위와 같은 권고에도 불구하고 이를 보정하지 않은 경우 기록을 담당재판부에 보내야 한다.

기록을 받은 담당재판부의 참여사무관 등은 신청인 등이 계산, 신고한 소송목적의 값 또는 첨부인지액이나 납부액이 상당하지 아니하다고 인정한 때에는 재판장의 명을 받아 참여사무관 등의 명의로 직접 인지 또는 납부액의 보정을 명하여야 한다(인지규 2조 5항). 보정명령을 하는 경우 상당한 기간을 정하여 그 기간 이내에 보정하도록 명하여야 한다(민소 254조 1항). 보정기간

은 보정을 요하는 인지액의 다과 등을 참작하여 구체적으로 그 기간을 정하여야 하고, 보정기간을 지정하지 않은 보정명령은 적법한 명령이라고 할 수 없다(대법원 1980. 6. 12. 자 80마160 결정).

한번 보정을 명하였음에도 다시 부족함을 발견하면 재차 보정을 명하여야 하고, 소송의 진행 중에 올바른 소송목적의 값이 판명되었거나 인지납부의 사유가 발생한 때(청구취지의 확장, 반소, 참가, 중간확인 소 등)에는 지체 없이 인지의 추가납부 등 보정을 명하여야 한다.

원심이 간과한 인지의 미첩 또는 부족을 상급심에서 발견한 때에는 상급심이 보정을 명할 수 있다는 것이 판례이나(대법원 2002. 11. 26. 선고 2002다48719 판결), 문제는 이러한 상급심의 보정명령에 불응할 경우에 이를 이유로 원심을 파기할 수도 없는 등 마땅한 제재방안이 없다는 것이다. 인지의 미첩 또는 부족을 간과하고 재판을 한 경우라도 그 재판의 효력까지 무효로 할 수는 없기 때문이다(위 대법원판결 참조).

보정명령은 보정의무 해태 시의 효과에 비추어 송달 또는 교부에 의해 고지하고 그 근거로서 송달보고서 또는 영수증을 기록에 남겨야 한다. 보정명령에 대하여는 독립하여 이의신청이나 항고를 할 수 없고(대법원 1993. 8. 19. 자 93재수13 결정, 대법원 2009. 3. 27. 자 2009그35 결정), 소장 또는 상소장의 각하명령과 함께 상소심의 심판을 받는 중간적 재판의 성질을 가지는 것으로서 특별항고의 대상도 될 수 없다(대법원 2009. 3. 27. 자 2009그35 결정).

보정명령의 양식은 [전산양식 A1132]에 마련되어 있다.

(2) 보정의 효과

보정명령에 응하여 인지를 보정하면 신청 등은 신청제기 당시에 소급하여 적법하게 된다. 부족인지의 보정명령을 받고 소송관계인이 수납은행에 인지액을 현금으로 납부하였다면 그 납부한 때에 인지 등 보정의 효과가 발생되는 것이고, 이 납부에 따라 발부받은 영수필확인서 등을 보정서 등 소송서류에 첨부하여 접수 담당 법원사무관 등에게 제출하고 또 그 접수 담당 법원

사무관 등이 이를 소장 등 소송서류에 첨부하여 소인하는 등의 행위는 소송 기록상 그 납부 사실을 확인케 하기 위한 절차에 불과하다(대법원 2000. 5. 22. 자 2000마2434 결정, 대법원 2007. 3. 30. 자 2007마80 결정). 따라서 비록 영수필확인서가 보정기간 내에 제출되지 아니하였다 하더라도 곧바로 소장 각하명령을 할 것이 아니고, 관리은행 또는 수납은행에 전화 기타 적당한 방법으로 보정 여부를 확인한 다음 소장각하 여부를 판단하여야 한다.

한편 인지 보정명령에 따라 인지액 상당의 현금을 수납은행에 납부하면서 잘못하여 인지로 납부하지 아니하고 송달료로 납부한 경우, 인지 보정의 효과가 발생하지만 않지, 이 경우 소장 등을 심사하는 재판장이 신청인에게 인지를 보정하는 취지로 송달료를 납부한 것인지 석명을 구하고 다시 인지를 보정할 기회를 부여하여야 한다. 이러한 보정의 기회를 부여하지 아니한 채 소장이나 상소장을 각하하는 것은 석명의무를 다하지 아니하여 심리를 제대로 하지 아니한 것으로서 위법하다(대법원 2014. 4. 30. 자 2014마76 결정).

설령 보정명령에 정한 보정기간 경과 후일지라도 각하의 재판을 하지 않고 있는 사이에 보정을 하면 신청 등을 각하할 수 없다. 그러나 인지보정명령에 대하여 소정기간 내에 보정을 하지 아니하여 소장각하명령이 있는 경우에는 이에 대하여 즉시항고를 하고 인지를 보정하였을 경우라 하더라도 재판을 결정·취소할 수 없다(대법원 1968. 7. 29. 자 68사49 전원합의체 결정, 대법원 1996. 1. 12. 자 95두61 결정). 소장·상소장 각하의 경우뿐 아니라 기타 신청서의 각하에 있어서도 마찬가지로 해석할 것이다.

(3) 보정명령에 응하지 아니한 경우의 효과

인지보정명령을 받고서도 소정기간 내에 보정하지 않는 때에 민사소송법 254조의 규정이 적용되는 경우(준용·유추적용되는 경우 포함)에는 재판장의 명령으로 소장 등을 각하할 것이지만, 소장부분이 송달되어 소송이 계속된 후에는 변론없이 판결로 소를 각하할 것이다(민소 219조). 소장에 관한 민사소송법 254조의 규정이 적용되지 않는 신청 등의 경우에는 결정으로써 신

청 등을 각하한다. 위 각하 재판의 고지는 재판정보의 송달에 의한다.

소장각하명령에 대하여는 즉시항고가 허용되고(민소 254조 3항), 각하판결에 대하여 항소·상고할 수 있음은 물론이다.

소장각하명령의 양식은 [전산양식 A1135]에 마련되어 있다.

민사·가사조정이 성립되지 아니하여 소송이나 심판절차로 이행된 경우에 원고가 보정명령을 어기고 부족 인지를 추가 납부하지 아니할 경우에 조정 담당판사는 결정으로 조정신청서를 각하하여야 한다(민조규 16조의4 2항). 제소전화해가 성립되지 아니하여 소송으로 이행된 경우에 원고가 보정명령을 어기고 부족 인지를 추가 납부하지 아니할 경우에도 실무상 화해신청서를 각하하는 방법으로 처리하는 것이 일반적이다.

독촉절차에서 채권자가 법원으로부터 채무자의 주소를 보정하라는 명령을 받고 소제기신청을 한 때, 법원이 공시송달에 의하지 아니하고는 송달할 수 없거나 외국으로 송달하여야 할 때에 해당한다고 하여 지급명령신청사건을 소송절차에 부치는 결정을 한 때 및 채무자가 지급명령에 대하여 적법한 이의신청을 한 때에 법원은 채권자에게 상당한 기간을 정하여 인지보정을 명하여야 하고, 위 기간 이내에 보정하지 아니한 때에는 결정으로 지급명령신청서를 각하하여야 한다(민소 473조 1항, 2항).

다. 인지액보다 인지첩부(현금납부)가 과다한 경우

(1) 인지첩부의 경우

가) 인지 소인 전의 반환

접수된 소장 등에 상당액수를 초과하여 첩부된 인지가 있는 때에는 접수 사무관 등은 이를 떼어내어 신청인 등에게 반환하여야 한다. 신청인 등이 그 인지의 반환청구를 포기할 뜻을 표시한 때에는 인지가 붙은 마지막 용지의 여백 또는 [전산양식 A1200, A1201] 양식의 고무인 ‘비고’란에 그 취지를 기재하고 신청인 등의 기명날인 또는 서명을 받아야 한다(인지규 5조 1항).

(나) 인지 소인 후의 반환

접수사무관 등이 소장 등에 첨부된 인지에 소인을 한 후에는 관할법원의 수입징수관에 대하여서만 반환을 청구할 수 있다(인지규 32조 1항, 인지예규 10조 4항 나호). 당해 사건의 담당 법원사무관등은 소장 등에 첨부된 인지가 소인된 후 과오납금이 있음을 발견한 때에는 신청인 등에게 과오납금의 반환을 청구할 수 있음을 고지하여야 한다(인지예규 10조 1항).

(2) 현금으로 납부한 경우

(가) 납부당일 수납마감 전의 반환

신청인 등은 현금으로 납부한 후 소장 등을 법원에 제출하기 전에 과오납한 것을 발견한 경우에는 수납은행의 당해 영업일의 수납마감시간 이전(수납한 현금을 국고대리점계정에 입금하기 이전)에 한하여, 수납은행으로부터 교부받거나 인터넷으로 출력한 서류의 원본을 첨부하여 수납은행에서 과오납금을 반환받을 수 있다(인지예규 10조 2항).

접수사무관 등은 접수된 소장 등의 인지액을 확인하여 상당액을 초과하여 과오납한 영수필확인서가 첨부되어 있음을 발견한 때에는 신청인 등에게 과오납금을 반환받을 수 있음을 고지하여야 한다. 다만 신청인 등이 그 반환청구를 포기할 뜻을 표시한 때에는 영수필확인서가 첨부된 용지의 여백 등에 그 취지를 기재하고 신청인 등의 기명날인 또는 서명을 받아야 한다(인지규 5조 2항).

접수단계에서 신청인 등이 과오납금의 반환을 구하면, 접수사무관 등은 소장의 접수를 보류하고 영수필확인서의 원본을 신청인 등에게 교부해 주어, 신청인 등으로 하여금 수납은행에서 과오납금을 반환받고 새로 교부받은 영수필확인서를 법원에 제출하도록 한다.

(나) 납부당일 수납마감 이후의 반환청구

수납은행이 현금수납액을 관할법원의 수입징수관계정에 입금 처리한 이후에는 관할법원의 수입징수관에 대하여서만 과오납금의 반환을 청구할 수 있

다(인지예규 10조 4항 가호). 이 경우 소장 미제출을 사유로 하는 때에는 [전산양식 A1211], 계산착오를 사유로 하는 때에는 [전산양식 A1212]의 과오납금 반환청구서 양식을 사용하여야 한다.

소장 등이 법원에 접수되어 재판부에 배당된 경우에는 해당 사건의 담당 법원사무관등이 소송등인지의 과오납확인서[전산양식 A1213]를 첨부하여 해당 법원의 수입징수관에게 반환을 청구하면 되고 이때 인지납부 영수증을 첨부할 필요는 없다(인지규 32조 2항, 실무상 A법원 사건에 대해 A법원 관서계좌로 인지대를 납입한 경우에는 전산으로 확인이 가능하므로 납부영수증을 첨부할 필요가 없으나, A법원 사건에 대해 B법원 관서계좌로 인지대를 납입한 경우에는 전산확인이 불가하므로 정확한 관서계좌 확인과 수납일 등을 확인하기 위해 인지납부 영수증을 필요로 한다).

(3) 신용카드 등으로 납부한 경우

신청인 등이 인지액 상당의 금액을 수납은행에서 인지납부대행기관을 통하여 신용카드 등으로 납부한 후 소장 등을 법원에 제출하기 전에 과오납한 것을 발견한 경우는 그 수납은행의 당해 영업일의 수납마감시간 이전에 한하여 수납은행으로부터 교부받은 서류의 원본을 첨부하여 인지납부대행기관에 결제취소를 청구할 수 있다(인지예규 10조 3항).

수납은행의 수납마감시간 이후에는 관할법원의 수입징수관에 대하여만 과오납금의 반환을 청구할 수 있다(인지예규 10조 4항 다호).

4. 인지액의 환급

가. 인지액 환급제도의 취지

인지액 환급제도의 취지는 소장 등이 각하되거나 변론 종결 전에 소가 취하된 경우, 소가 판결이 아닌 청구의 포기·인낙, 조정·화해 등으로 종결되는 경우에 납부된 인지액 중 일정액을 당사자에게 돌려줌으로써, 역무의 제공에 상응하는 수수료 납부원칙을 관철함과 아울러 사법의 대국민 서비스를

제고하려는 것이다.

나. 환급요건

(1) 환급대상(인지 14조 1항 본문)

민사사건뿐만 아니라 가사·행정·특허사건에 대하여도 적용된다.

환급의 대상은 소장·(부대)항소장·(부대)상고장, 반소장, 청구변경신청서, 재심소장·준재심소장, 독립적인 소장에 준하는 독립당사자참가(민소 79조)·공동소송참가(83조)의 신청서, 피신청인이 승계인의 승계주장사실을 다투는 경우의 승계인 소송참가(81조)의 신청서에 붙이는 인지액이다.

일반적인 신청사건이나 조정·화해·지급명령 신청사건의 경우에는 환급이 인정되지 아니하지만, 조정·화해신청 사건 또는 지급명령 사건이 본안소송으로 이행된 후에는 환급의 대상이 된다.

(2) 환급사유

가) 소장 등의 각하(인지 14조 1항 1호)

소장 등에 대한 각하명령(민소 254조 2항, 399조 2항, 402조 2항, 425조)이 확정된 때에는 인지액의 환급사유가 된다. 그러나 무변론 소각하 판결(124조, 219조, 413조, 425조)의 경우에는 환급사유로 되지 아니한다.

나) 소취하 또는 상소취하(인지 14조 1항 2호, 3호)

1심 또는 항소심에서 당해 심급의 변론 종결 전에 소·항소·반소·청구변경신청·당사자참가신청 또는 재심의 소가 취하(취하간주 포함)된 경우 환급사유가 된다. 상고취하의 경우에는 상고이유서 제출기간 경과 전에 취하된 경우에만 해당되는데, 이는 실무상 상고이유서 제출기간이 경과한 다음에 비로소 상고기록을 대법원에서 검토하게 되기 때문이다.

소의 일부 취하의 경우에는, 하나의 소로 여러 개의 청구를 하였다가 그 여러 청구 중 일부를 이루는 청구 전부를 취하한 경우에는 환급의 대상이 되지만, 단순히 하나의 청구 중 일부를 감축한 경우는 환급 대상이 되지 않

는다. 또한 여러 개의 청구를 한 경우일지라도 연대보증인인 공동피고 중 일부에 대한 청구를 취하한 경우, 부대청구를 취하한 경우, 객관적 병합 중에서도 흡수주의에 따라 일부를 취하하더라도 인지액의 변동이 없는 경우 등에는 환급의 대상이 되지 않는다.

(㉔) 청구의 포기·인낙(인지 14조 1항 4호)

청구의 포기·인낙은 구두변론을 거치고, 법원이 당사자의 의사를 확인하여 포기 또는 인낙조서를 작성하는 의무를 제공하기는 하지만, 종국판결이라는 본래의 소송목적을 이룬 것은 아니고, 변론 종결 전까지 소를 취하하면 환급해 주는 경우와의 균형상 제1심 및 항소심까지는 환급사유로 인정한 것이다.

(㉕) 조정·화해(인지 14조 1항 5호)

본안사건이 조정·화해로 종결된 경우에는 환급사유가 된다. 화해권고결정(민소 231조), 조정을 갈음하는 결정(민조 34조 4항)이 확정된 경우도 포함된다. 다만 파기환송·이송 이후 항소심에서 소송이 화해나 조정으로 종결된 경우, 민사소송 등 인지법 14조 1항 5호의 인지환급사유에 해당되어 인지환급을 할 것인지 여부에 대하여 견해가 대립하는데, 실무상으로는 소극적으로 해석하여 인지환급을 하지 않는 것이 일반적이다. 인지환급의 취지는 법원이 제공하는 의무인 심리 또는 판결작용이 당초 목적인 대로 제공되지 않은 경우 이를 환급해주는 것인데, 파기환송·이송 전 항소심에서 변론 종결 및 판결선고가 이루어진 이상 심리와 판결작용이 모두 제공되었으므로 위 인지환급의 취지에 비추어 인지환급규정이 적용될 여지가 없다는 점을 근거로 한다.

(㉖) 심리불속행 등 상고기각판결(인지 14조 1항 6호, 7호)

상고심절차에 관한 특례법 4조의 심리불속행 상고기각판결에 해당하거나 민사소송법 429조에서 규정하는 상고이유서를 제출하지 아니함으로 말미암은 상고기각판결의 경우에도 환급사유가 된다. 심리불속행 상고기각판결 또

는 상고이유서를 제출하지 아니함으로 인한 상고기각판결의 경우는 심리 속행 등과 달리 판결서 작성 등 심도 있고 어려운 재판과정을 거치지 않으므로 국가가 제공하는 역무의 질과 양에 차이를 보이고 있음에도 양자를 같이 취급하는 것은 불합리하므로 이미 납부한 인지액의 2분의 1을 환급받을 수 있도록 한 것이다.

(3) 환급청구기간

환급사유가 발생한 날부터 3년 내에 청구하여야 한다(인지 14조 2항).

(4) 대상자에 대한 고지

법원사무관등은 환급사유가 발생하였음을 안 때에는 그에 따른 환급금액을 계산하여 환급할 금액이 있는지 여부를 확인하고, 환급금액이 있으면 당사자에게 환급청구할 수 있음을 고지하여야 한다(인지예규 11조 1항).

구체적으로는 법정에서 조정·화해, 소취하의 진술을 하는 경우에는 재판장이 직접 환급사유가 됨을 고지할 수 있을 것이고(인지예규 11조 1항 단서), 소장각하명령을 송달하는 경우에는 각하명령을 송달하는 기회에 환급 안내서를 동봉하는 방법으로, 소취하서를 접수하는 경우에는 접수사무관 등이 환급 안내서를 교부하는 방법 등으로 고지할 수 있을 것이다.

다. 환급금액

환급금액은 소장 등에 붙인 인지액의 2분의 1에 해당하는 금액이다. 다만 소장 등에 붙인 인지액의 2분의 1에 해당하는 금액이 10만 원 미만인 때에는 인지액에서 10만 원을 공제하고 남은 금액을 환급한다(인지 14조 1항).

예컨대 소송목적의 값이 1,500만 원일 때에는 환급금액이 0원[72,500원(납부액) - 100,000원(공제액)]이고, 소송목적의 값이 1억 원이라면 환급금액은 227,500원[455,000원(납부액) - 227,500원(납부액 × 1/2)]이 된다.

라. 환급절차

환급청구인은 환급받을 예금계좌번호 등을 기재한 인지액 환급청구서[전산양식 A1216]를 당해 법원의 수입징수관에게 제출하여야 한다(인지규 33조 1항). 환급청구서 제출 시에 당해 사건의 법원사무관등이 작성한 환급사유 및 환급금액 확인서 원본 1부, 납부영수증 또는 영수필확인서 사본 1부, 주민등록증 앞·뒷면 사본 1부, 납부인 명의의 계좌입금 가능한 예금통장 사본 1부를 첨부하여야 한다.

환급청구를 받은 담당 재판부는 인지액 환급청구서에 접수인을 찍고 접수 처리한 뒤 청구인의 환급청구가 정당한지 여부를 확인한다.

담당 법원사무관 등은 확인 결과 정당한 환급사유가 있는 때에는 납부한 인지액을 조사하여 환급할 인지액을 계산한 다음 소송 등 인지의 환급사유 및 환급금액 확인서[전산양식 A1217]를 첨부하여 총무과 수입징수관에게 송부한다. 소송기록이 상급심에 있거나 제1심법원에 보존되어 있는 경우에도 해당 사유가 발생한 법원의 담당 법원사무관등이 이를 발급하거나 재발급한다. 소송기록이 없어 환급사유 및 환급금액의 확인이 어려운 경우 담당 법원사무관등은 소송기록을 가지고 있는 법원의 법원사무관등에게 해당 사실에 대한 확인요청을 한 후 확인서를 발급할 수 있다(인지예규 11조의2).

다만 신청인 등이 소송 등 인지의 납부서에 환급계좌를 기재한 경우에는 환급청구가 있는 것으로 보아 담당 법원사무관등은 인지액 환급의뢰서[전산양식 A1218]를 작성하여 수입징수관에게 송부하고, 별도로 신청인 등에게 환급을 청구할 수 있음을 고지하지 아니한다. 다만 환급계좌로 환급이 이루어지지 아니한 경우는 그러하지 아니하다(인지규 33조 1항 단서, 인지예규 11조 4항).

제4절 접수후의 절차

1. 전산입력 및 기록의 편성

가. 장부와 재판사무시스템

(1) 총 설

각급 법원에서는 재판사무 등의 종류에 따라 장부를 비치하여야 하고, 그 보조장부를 둘 수 있다. 다만 재판사무시스템에 입력함으로써 장부의 기재를 갈음하는 경우에는 장부를 비치하지 아니한다(재판사무규 27조).

종래 재판사무에 관한 서류를 접수하면 관계 접수장부(각종 사건부, 문서건명부 등)에 기재하여야 하였으나, 현재 실무는 재판사무시스템에 의하여 각 진행단계별로 일정한 사항을 전산입력하는 것으로 처리하고 있다. 예컨대 종래 서류를 접수한 후 민사사건부 또는 신청사건부에 등재하던 내용은 ‘민사사건’ 또는 ‘신청사건’으로 전산입력하고, 문서건명부에 등재하던 내용은 ‘문건’으로 전산입력하고 있다.

각급 법원에 비치하여야 할 재판사무와 관련된 장부는 재판사무시스템에 의한 업무처리 이후, 전산입력으로 인해 더 이상 비치가 불필요한 장부도 있으며, 입력된 내용을 출력하여 장부로 비치하는 경우도 있다.

사건배당시스템을 통한 사건배당의 경우 종전의 배당순위번호 부여 방식과 달리 사건배당부[전산양식 A1121]를 비치할 필요는 없으나, 배당이 확정되었을 때 사건배당 담당자는 사건배당부[전산양식 A1125]를 출력하여 확인결재를 받아야 한다(사무분담·사건배당예규 24조 5항). 배당순위번호의 부여를 통한 사건배당의 경우에는 사건배당부[전산양식 A1121]를 비치하여야 하나, 실무에서는 거의 활용되지 않고 있다.

기록반환부[전산양식 A2254], 민사보관물대장[전산양식 A2270, A2271]은 전산으로 지원되는 양식은 아니지만 코트넷(재판양식)을 통해 양식을 내려받

아 비치, 사용한다. 사건번호부여부는 매 연말 송달료 관리은행으로부터 교부받아 비치, 사용한다. 전자소송의 경우에는 재판사무시스템상의 전자사건번호부여부를 활용하고 있다.

사건재배당요구부[전산양식 A1123], 사건종결공람부[전산양식 A2700, A2701, A2702], 상소결과공람부[전산양식 A2703]는 재판사무시스템에 입력하여 사용하므로 별도로 장부를 비치하지 않으며, 판결서수령 및 송달상황부[전산양식 A2904, A2905]는 판결서를 전산등록하게 된 이후 전자공람으로 대체되었으므로 더 이상 장부를 비치할 필요가 없게 되었다.

또한 우편송달부[전산양식 A1232]와 집행관송달부[전산양식 A1482], 법원 경위송달부[전산양식 A1483]는 재판사무시스템에서 지원되는 양식이므로 비치하지 않아도 된다.

소장, 기타의 신청서 등을 접수한 다음 전산입력하는 방법은 민사접수서류에 붙일 인지액 및 그 편철방법 등에 관한 예규에서 각 서류의 종류에 따라 자세하게 규정하고 있다.

(2) 민사사건 입력

소장, 반소장, 독립당사자참가신청서, 권리승계인의 소송참가신청서, 원고 측 공동소송참가신청서, 조정신청서 등 위 예규에서 민사사건으로 입력할 것으로 분류된 서류가 접수되면 재판사무시스템의 '민사' 메뉴 중 '사건입력' 항목에 사건번호, 수리구분(제소, 지급명령에 대한 이의, 조정신청 등), 접수일, 접수구분(서면, 우편, 구술 등), 사건명, 소송목적물의 값, 인지로 납부한 금액과 현금으로 납부한 금액, 당사자에 관한 사항, 병합구분(반소, 독립당사자참가 등) 등을 입력한다.

(3) 신청사건 입력

관할법원 지정신청서, 재량에 따른 소송이송신청서, 기피신청서, 특별대리인 선임신청서, 소송구조신청서, 소송비용액확정신청서, 증거보전신청서, 가압류·가처분신청서 등 위 예규에서 신청사건으로 입력할 것으로 분류된 서

류가 접수되면 재판사무시스템의 ‘신청’ 메뉴 중 ‘사건입력’ 항목에 사건번호, 접수일자, 당사자에 관한 사항 등 해당 사항을 입력한다.

(4) 문건 입력

준비서면, 답변서, 관할위반을 이유로 하는 소송이송신청서, 보조참가신청서, 청구취지(청구원인)변경신청서, 소취하서, 기일지정신청서, 공시송달신청서 등 위 예규에서 문건으로 입력할 것으로 분류된 서류가 접수되면 재판사무시스템의 ‘문건’ 메뉴 중 ‘문건입력/수정’ 항목에 접수년도, 문서건명부종류, 일련번호, 사건번호, 제출자, 문서명, 접수구분(서면제출, 우편제출 등), 첨부물(인지, 우표, 현금, 기타) 등을 입력한다.

상소장이 원심법원에 제출된 때에는 원심법원에서는 이를 민사사건으로 입력하지 않고 문건으로 입력하면 되고, 그 사건을 송부받은 상소심에서 ‘상소심 입력’ 항목에 입력하게 된다.

물건이 제출된 경우에는 종이조각 기타 표찰을 붙여, 그 종류에 따라 대법원예규로써 정하는 장부 또는 재판사무시스템에 등록 또는 입력한 후 담임법원사무관등에게 교부하여야 한다(재판사무규 7조 1항). 재판사무시스템에 문건으로 입력할 문서에 금전·유가증권·우표·인지, 그 밖의 물건을 첨부한 것이 있을 때에는 그 품목·수량·금액 등을 문서의 여백에 기입하고, 전산입력하여야 한다(8조).

나. 기록의 편성

민사재판에 관한 서류가 접수되면 별책을 조제하거나, 합철·가철·첨철하는 등의 방법으로 기록을 편성하게 되는데, 자세한 내용은 제7장(문서의 작성, 사건기록의 편성·관리 및 보고사무) 제2절 참조.

2. 사건번호 및 사건명 부여

가. 의 의

소장, 그 밖의 신청서 등 사건이 될 서류가 접수되면 사건번호와 사건명을 부여하여야 한다. 사건번호와 사건명은 사건을 특정하고 이를 간략히 호칭하기 위하여 부여되는 것으로서 사건기록표지에 기재되기 때문에 기록번호라고도 하며, 각종 전산입력을 할 때나 소송서류를 제출할 경우에 특정한 사건을 표시할 목적으로도 사용된다.

사건에 관하여 최초에 붙인 사건번호와 사건명은 그 동일성을 유지하게 하기 위하여 그 사건의 종국에 이르기까지 변경 없이 사용한다. 다만 사건명은 잘못이 있음이 분명한 때에는 제1심 종국에 이르기까지 재판장의 허가를 받아 정정할 수 있다(재판사무규 19조 3항).

가압류·가처분결정에 대한 이의신청, 제소명명신청, 해방공탁에 의한 가압류집행취소신청, 담보취소·변경신청 등의 경우에는 주기록에 합철하고 신청사건으로 독립한 사건번호를 부여하여야 하며 주기록(예컨대 보전처분기록)표지에 사건번호와 사건명을 나란히 표시한다.

채권자의 집행취소(해제)신청은 문건으로 입력하고 가첵(加綴)한다(인지액·편철방법예규 별표).

나. 사건번호의 부여

(1) 사건번호의 형식

사건번호는 서기 연수의 네 자리 아라비아 숫자, 사건별 부호문자와 진행번호인 아라비아 숫자로 표시한다(재판사무규 19조 2항, 예: 2025가합1234). 다만 고등법원 원외재판부의 경우에는 사건번호의 앞에 괄호를 하여 그 안에 소재지 지방법원 명칭 중 지명부분을 기재하고, 진행번호는 소속 고등법원에 접수되는 사건의 진행번호와 독립하여 부여한다(고등규 9조, 예: (제주)2025나1234).

(2) 사건번호의 부여방법

사건번호는 송달료납부와 밀접한 관련이 있기 때문에, 사건번호의 부여방법에 관하여는 ‘송달료규칙의 시행에 따른 업무처리요령’ 4장에서 규정하고 있다.

사건번호는 서기 연수의 네 자리 아라비아 숫자, 사건별 부호 문자 및 진행번호를 병기하여 표시한다. 사건번호 중 진행번호는 사건의 접수순서에 따라 차례로 부여된 일련번호를 진행번호로 한다(송달료예규 16조 2항, 3항, 4항).

다. 부호문자

사건별 부호문자는 사건의 성격, 사건수 등을 고려하여 대법원예규로 정하도록 되어 있는데(재판사무규 20조), 이에 따라 사건별 부호문자의 부여에 관한 예규가 제정되어 있다.

위 예규 [별표]에서 정하고 있는 사건별 사건부호의 내용은 다음 표와 같다.

민사1심합의사건	가합	파산합의사건	하합
민사1심단독사건	가단	파산단독사건	하단
민사소액사건	가소	파산채권 조사확정사건	하확
민사항소사건	나	면책사건	하면
민사상고사건	다	기타 파산·면책 관련 신청사건	하기
민사항고사건	라	개인회생사건	개회
민사재항고사건	마	개인회생채권 조사확정사건	개확
민사특별항고사건	그	기타 개인회생 관련 신청사건	개기
민사준항고사건	바	국제도산 승인사건	국승
민사조정사건	머	국제도산 자원사건	국지
화해사건	자	과태료사건	과
독촉사건	차	선박,유류등책임제한사건	책
전자독촉사건	차전		
민사공조사건	려	증인감치사건	정가
민사가압류,가처분등 합의사건	카합	채무자감치사건	정명
민사가압류,가처분등 단독사건	카단	증인·채무자감치항고사건	정라
		증인·채무자감치재항고사건	정마
공시최고사건	카공		
담보취소등사건	카담	형사1심합의사건	고합

재산명시등사건	카명	형사1심단독사건	고단
채무불이행자명부등재사건	카불		
재산조회사건	카조	약식정재청구1심단독사건	고정
소송구조등사건	카구	약식사건	고약
		전자약식사건	고약전
소송비용액확정결정신청사건	카확	형사항소사건	노
확정된 소송기록에 대한 열람신청사건	카열	형사상고사건	도
임차권등기명령등사건	카임		
강제집행정지사건	카정		
판결(결정)경정사건	카경		
제소명령사건	카소		
기타민사신청사건	카기	형사항고사건	로
부동산등경매사건	타경	형사재항고사건	모
채권등집행사건	타채	비상상고사건	오
채권배당사건	타배		
부동산인도명령사건	타인		
기타집행사건	타기	형사준항고사건	보
비송합의사건	비합	형사보상청구사건	코
비송단독사건	비단	즉결심판사건	조
화생합의사건	화합	형사공조사건	토
화생단독사건	화단	체포·구속적부심사건	초적
간이화생합의사건	간화합		
간이화생단독사건	간화단		
화생채권·화생담보권 조사확정사건	화확	보석사건	초보
기타 화생 관련 신청사건	회기	재정신청사건, 재정신청 비용지급신청사건	초재
사회봉사하가청구사건	초사	소년보호재항고사건	트
사회봉사하가취소청구사건		소년보호신청사건	푸초
기타형사신청사건	초기	소년보호집행감독사건	푸집
치료감호1심사건	감고	가정보호사건	버
치료감호항소사건	감노	가정보호항고사건	서
치료감호상고사건	감도	가정보호재항고사건	어
치료감호항고사건	감로	가정보호신청사건	저
치료감호재항고사건	감모	가정보호집행감독사건	버집
치료감호비상상고사건	감오		
치료감호공조사건	감토	피해자보호명령사건	처
치료감호신청사건	감초	피해자보호명령항고사건	커

		피해자보호명령재항고사건	터
부착명령1심사건	전고	피해자보호명령집행감독사건	처집
부착명령항소사건	전노		
부착명령상고사건	전도	아동보호사건	동버
부착명령비상상고사건	전오	아동보호항고사건	동서
부착명령신청사건	전초	아동보호재항고사건	동어
부착명령항고사건	전로	아동보호신청사건	동저
부착명령재항고사건	전모	아동보호집행감독사건	동바집
		피해아동보호명령사건	동처
보호관찰명령1심사건	보고	피해아동보호명령항고사건	동커
보호관찰명령항소사건	보노	피해아동보호명령재항고사건	동터
보호관찰명령상고사건	보도	피해아동보호명령집행감독사건	동처집
보호관찰명령비상상고사건	보오	성매매관련보호사건	성
보호관찰명령신청사건	보초	성매매관련보호항고사건	성로
보호관찰명령항고사건	보로	성매매관련보호재항고사건	성모
보호관찰명령재항고사건	보모	성매매관련보호신청사건	성초
		인신보호사건	인
치료명령1심사건	치고	인신보호항고사건	인라
치료명령항소사건	치노	인신보호재항고사건	인마
치료명령상고사건	치도	인신보호신청사건	인카
치료명령비상상고사건	치오		
치료명령신청(치료기간연장, 준수사항 추가·변경·삭제청구, 치료명령집행면제) 사건	치초	법정질서위반감치등사건	정고
		기타감치신청사건	정기
성폭력수형자치료명령1심사건	초치	법정질서위반감치등항고사건	정로
치료명령항고사건	치로	법정질서위반감치등특별항고사건	정모
치료명령재항고사건	치모		
		가사1심합의사건	드합
아동·청소년보호1심사건	동고	가사1심단독사건	드단
아동·청소년보호항소사건	동노	가사항소사건	르
아동·청소년보호상고사건	동도	가사상고사건	므
아동·청소년보호비상상고사건	동오	가사항고사건	브
아동·청소년보호신청사건	동초	가사재항고사건	스
		가사특별항고사건	으
소년보호사건	푸		

소년보호항고사건	크		
가사조정사건	너		
가사공조사건	초	과태료체납자감치사건	정과
가사기압류,가처분등 합의사건	즈합	과태료체납자감치항고사건	정러
가사기압류,가처분등 단독사건	즈단	과태료체납자감치재항고사건	정머
기타가사신청사건	즈기	국세체납자감치사건	정국
가사비송합의사건	느합	국세체납자감치항고사건	정루
가사비송단독사건	느단	국세체납자감치재항고사건	정무
후견개시사건	후개	관세체납자감치사건	정관
기본 후견감독사건	후감	관세체납자감치항고사건	정르
기타후견사건	후기	관세체납자감치재항고사건	정므
개명사건	호명	지방세체납자감치사건	정지
가족관계등록(제적)비송사건	호기	지방세체납자감치항고사건	정리
협의이혼의사확인 신청사건	호협	지방세체납자감치재항고사건	정미
행정1심사건	구합		
행정1심재정단독사건	구단		
행정항소사건	누		
행정상고사건	두		
행정항고사건	루		
행정재항고사건	무		
행정특별항고사건	부		
행정준항고사건	사		
행정신청사건	아		
특허1심사건	허		
특허상고사건	후		
특허재항고사건	흐		
특허특별(준)항고사건	히		
특허신청사건	카허		
선거소송사건	수		
선거상고사건	우		
선거항고(재항고, 준항고, 특별항고)사건	수흐		
선거신청사건	주		
특수소송사건	추		
특수신청사건	쿠		

의무불이행자감치등사건	정드		
의무불이행자감치등항고사건	정브		
의무불이행자감치등재항고사건	정스		

※ 주

1. 민사(가사)가압류, 가처분등합의(단독)사건: 민사(가사)신청사건 중 가압류·가처분 및 이에 대한 이의, 취소(집행취소는 제외)사건 중 합의(단독)사건
2. 담보취소등사건: 담보제공, 권리행사최고 및 담보취소, 담보물변경 사건
3. 재산명시등사건: 재산명시, 명시명령에 대한 이의
4. 소송구조등사건: 소송구조, 구조취소
5. 채권등집행사건: 채권, 그 밖의 재산권에 대한 집행사건
6. 선박,유류등책임제한사건: 선박소유자등의책임제한사건, 유류오염손해배상책임제한사건
7. 가. 증인감치사건: 증인불출석에 따른 감치사건(민소 311조 및 이 규정이 준용되는 가사 소송절차, 행정소송절차, 특허소송절차 등에서의 증인불출석에 따른 감치사건 포함)
나. 채무자감치사건: 재산명시의무불이행에 따른 감치사건(민집 68조)
다. 법정질서위반감치등사건: 법원조직법 61조 1항 위반에 의한 감치·과태료사건
라. 의무불이행자감치등사건: 가사사건의 의무불이행에 따른 감치·과태료사건(가소 67조, 67조의2, 67조의3, 67조의4, 68조)

모든 재심사건(준재심사건 포함)은 재심대상사건의 부호 앞에 ‘재’를 붙인다. 다만 재심사건이 상소되는 경우 상소심의 사건부호에는 원래의 사건부호 앞에 ‘재’를 붙이지 아니한다(사건부호예규 2조 2항).

민사본안사건이 항소심 계속 중에 반소, 독립당사자참가 등 별도의 사건번호가 부여되는 사건이 제기되는 경우 사건부호는 ‘나’로 한다(사건부호예규 4조). 그러나 가압류·가처분에 대한 이의, 담보취소, 소송구조 등의 민사신청사건은 항소심에서 제기되는 경우에도 제1심의 경우와 같은 사건부호를 사용한다(3조).

사건부호 ‘추’(특수소송사건)는 다른 사건부호를 사용하기에 부적합하고 예상하지 못한 유형의 소송사건(예: 국민투표 무효확인청구, 중앙해양안전심판원의 재결에 대한 소 등)이 접수된 경우에, 사건부호 ‘쿠’(특수신청사건)는 달리 사용할 부호가 없는 신청사건(예: 국민투표 실행정지가처분 등)이 접수된 경우에 사용한다.

위헌법률심판제청의 신청사건은 법률의 위헌여부가 재판의 전제로 된 당해 사건에 관련된 신청사건으로 접수처리할 것이므로(다만 법원이 직권으로 위헌제청을 하는 때에는 독립한 사건으로 취급하지 아니한다. 위헌법률심판제청사건의 처리에 관한 예규 2조), 당해 사건이 민사사건일 경우에는 사건부호 ‘카기’, 형사사건일 경우에는 ‘초기’, 행정사건일 경우에는 ‘아’를 각각 사용한다.

라. 사건명

사건명은 사건의 내용을 일목요연하게 표현하기 위하여 부여되는 것으로서 잘못 부여된 경우에는 오해를 일으킬 염려가 있고, 한번 정하여지면 사건의 종국에 이르기까지 원칙적으로 변경할 수 없는 것이므로, 법원사무관등이 사건명을 부여함에 있어서는 소장이나 신청서 등을 잘 읽어 정확하게 부여하여야 한다. 우선 소장이나 신청서에 당사자가 표시해온 사건명을 참고로 할 것이나, 실제 내용과 상이하면 당사자가 표시한 사건명 등에 구애됨이 없이 실제에 따라 표시한다.

여러 개의 청구가 1건으로 병합 제기된 경우에는 주된 청구만을 표시하고 그 끝에 ‘등’이라고 부기하면 된다(예: 2025가합1234 건물인도등). 대금(貸金)·차용금·대부금 등의 청구는 ‘대여금’으로, 상품대금·유류대금 등의 청구는 ‘물품대금’으로 통일하는 것이 좋고, 대·전·답·임야 등에 관한 소유권이전 등기절차 이행청구는 ‘소유권이전등기’로 통일하여 사건명을 부여할 것이다.

사건명은 간단하고 정확하게 표시되어야 하므로 사건명 끝에 관례상 붙이는 ○○청구 또는 ○○절차이행청구와 같은 ‘청구’, ‘절차이행청구’와 같은 문구는 생략한다. 반소, 독립당사자참가 등 사건의 경우에도 사건명을 부여하되, 괄호 안에 반소, 참가 등을 부기한다. 반소가 제기된 경우에도 따로 사건명을 부여하여야 한다는 것을 유의할 필요가 있다.

다만 손해배상사건의 경우에는 그 내용을 쉽게 파악할 수 있도록 교통사고로 인한 손해배상청구사건(자동차손해배상 보장법에서 정한 자동차·원동기장

치·자전거·철도차량의 운행으로 인한 손해배상청구사건)은 ‘손해배상(자)’, 근로자의 업무상 재해로 인한 손해배상청구사건은 ‘손해배상(산)’, 의료과오로 인한 손해배상청구사건은 ‘손해배상(의)’, 공해(토지오염, 수질오염, 공기오염, 소음 등) 그 밖의 환경오염 또는 훼손으로 인한 손해배상청구사건은 ‘손해배상(환)’, 지식재산권(특허권, 실용신안권, 상표권, 디자인권, 품종보호권 및 프로그램 저작권 등)의 침해로 인한 손해배상청구사건은 ‘손해배상(지)’, 프로그램 저작권 이외의 저작권 침해로 인한 손해배상청구사건은 ‘손해배상(저)’, 언론보도로 인한 손해배상청구사건은 ‘손해배상(언)’, 건설·건축관련 손해배상청구사건은 ‘손해배상(진)’, 국가 또는 지방자치단체를 상대로 하는 손해배상청구사건은 ‘손해배상(국)’, 해사사건으로 인한 손해배상청구사건은 ‘손해배상(해)’, 위 어느 하나에 해당하지 않는 손해배상청구사건은 ‘손해배상(기)’로 구분하여 사건명을 표시하도록 하고 있다(재민 86-5 손해배상 사건에 대한 사건명 표시의 구분).

3. 사건배당

가. 총 설

헌법상의 사법권독립의 원칙과 법률에 정한 법관에 의한 재판의 원칙을 관철하기 위하여는 사건배당 단계에서부터 임의조작의 가능성이 완전히 배제되어야 한다. 사건배당은 개개의 사건유형별로 담당재판부가 정하여져 사무분담이 이루어지는 경우에는 문제 될 여지가 별로 없으나, 그렇지 아니한 경우에는 사건을 어느 재판부에 담당처리하게 할 것인가에 관한 문제이기 때문에 사건배당의 기준을 정함에 있어서는 법관, 그 밖의 직원들 상호간의 업무부담이 공평하도록 하여야 하고, 사무분담을 자주 변경함으로써 업무수행에 지장을 초래하는 일이 없도록 하여야 한다(재판사무규 4조 2항).

각급 법원 및 지원에 있어서 법관 및 사법보좌관(이하 ‘법관 등’이라고 한다)의 사무분담에 관한 원칙을 정하고, 사건배당방법을 통일시켜 그 절차 및 결

과를 장부에 등록함으로써 사무분담 및 사건배당의 공정성과 확실성을 보장할 목적으로 법관 등의 사무분담 및 사건배당에 관한 예규가 제정되어 있다. 법관 등의 사무분담에 관하여는 이미 제2장 제8절에서 설명한 바가 있으므로 여기에서는 사건배당절차만 설명하기로 한다.

나. 사건배당 주관자 등

사건배당은 각급 법원장 및 지원장이 행하고 당해 법원의 직원이 보조한다. 다만 각급 법원장은 수석부장판사에게, 지원장은 다른 부장판사 또는 수석단독판사에게, 소액사건·민사신청사건·민사집행사건에 관하여는 사무국(과)장에게 사건배당사무를 위임할 수 있다(사무분담·사건배당예규 9조).

대법원장은 고등법원 원외재판부 소속 법관 중 1명을 지정하여 그로 하여금 원외재판부의 사법행정사무를 관장하게 할 수 있으며, 고등법원장은 필요한 범위에서 그 지정된 법관에게 사법행정사무에 관한 권한을 위임하는데, 고등법원 원외재판부가 2개 이상 설치된 경우 사건배당은 그 지정된 법관이 주관한다(고등규 3조 2항, 3항, 5조).

사건배당은 매일 접수를 마감한 즉시 또는 다음 날 업무시작 즉시 실시한다. 다만 사건접수가 많은 법원에서는 오전·오후로 나누어 2차례 배당을 실시할 수 있다. 관계되는 재판장들과의 협의를 거치는 경우에는 협의가 종료된 후 즉시 실시한다. 그리고 사건배당은 사무분담에서 정한 바를 기초로 하여 담당재판부와 주심판사를 동시에 정하는 방법에 의한다(사무분담·사건배당예규 10조).

다. 사건배당시스템을 통한 사건배당

(1) 총 설

사건배당 주관자는 사건배당시스템에 의하여 사건배당을 할 수 있다. 사건배당시스템은 민사본안시스템에서 지원하는 사건 중 제1심 합의·단독사

건, 항소사건, 조정사건 및 그 재심·준재심 사건을 대상으로 적용한다(사무분담·사건배당예규 20조, 21조).

(2) 사건배당 관여자

사건배당시스템에서의 사건배당에는 ① 사건배당 주관자, ② 사건배당 대리자, ③ 사건배당 확인자(사건배당업무를 처리하는 각 부서·과의 장), ④ 사건배당 담당자(사건배당업무를 처리하는 각 부서·과의 직원), ⑤ 인사담당자(사무국·사무과에서 사무분담이나 인사를 담당하는 직원) 등이 관여한다(사무분담·사건배당예규 23조).

(3) 사건배당시스템을 통한 배당절차(사무분담·사건배당예규 24조)

인사담당자는 법관 등의 사무분담이 확정 또는 변경되면 사무분담 시행일 전일(종전 사무분담에 의하여 배당을 마친 다음)에 확정·변경된 사무분담표에 의한 업무구분별 사건 종류, 재판부별 사무분담비율, 배당공제사항, 사건배당 관여자 등을 사건배당시스템에 입력하여야 한다.

사건배당 담당자는 배당실시 전에 다음 사항을 입력하고 그 목록을 출력, 확인하여야 한다.

① 재판사무시스템에 접수된 사건들에 대한 사건분류 및 제척사항·관련 사건 등 배당에 영향을 줄 수 있는 사항

② 배당제외(사무분담·사건배당예규 10조의2, 10조의3에서 규정하는 출산예정 또는 출산·유산·사산휴가 기간 중인 여성 법관, 사법연수원 연수대상 법관, 공무상 출장 중이거나 경조사 휴가 중인 법관, 제척사유 등의 사유가 있는 법관에 대하여는 일정 기간 동안 배당을 줄이거나 사건을 배당하지 않는 것을 말한다)

③ 특정 재판부에 대한 배당건수조정(특정한 재판부에 대하여 임의로 배당된 건수를 올려주거나 내려줌으로써 배당건수를 조절하는 것을 말한다) 사항

사건배당 주관자는 자동배당 실행 전에 먼저 배당된 사건의 관련사건(사무분담·사건배당예규 18조 2항 3호)과, 업무부담의 현저한 불균형 등 통상의 배당 방법에 따르기 어려운 부득이한 사정이 명백한 경우 관계되는 재판장들과의

협의를 거친 사건(3항)을 특정한 재판부에 배당하거나 배당배제를 할 수 있다.

사건배당 확인자는 사건배당 주관자가 자동배당을 실시한 후 배당결과를 확인하여야 하고, 이러한 확인이 있는 다음에는 배당확정의 효력이 발생한다.

사건배당 담당자는 배당이 확정된 다음, 각 업무시스템으로 자동 전송되어 완성된 사건배당부[전산양식 A1125]를 출력하여 확인 결재를 받아야 한다.

라. 배당순위번호의 부여를 통한 사건배당

(1) 사건배당부예의 등록

사건을 접수한 때에는 소장 등의 표지 우측 상단 여백에 고무인[전산양식 A1120]을 찍고 사건번호를 기재하여야 한다. 접수된 사건은 사건번호의 순서에 따라 접수일자와 사건번호 등을 사건배당부[전산양식 A1121]에 기재하여야 한다. 다만 특정 종류의 사건(이하 '전문사건'이라 한다)에 대한 전담재판부가 설치된 법원은 일반사건과 전문사건을 구분하여 기재한다. 위와 같은 등록을 마치면 빈칸을 둠이 없이 결재용 고무인을 찍어야 한다(사무분담·사건배당예규 17조).

[전산양식 A1120] 사건번호부여 고무인 양식

사 건 번 호	
배당순위번호	
재 판 부	제 부(단독)
주 심	

(2) 배당의 방법

사건의 배당순위번호의 부여는 사건배당 주관자의 임의성이 배제되는 방법에 의하여 주관자가 보조자의 참여 하에 행하여야 한다. 사건배당은 사무

분담에서 정한 재판부의 배당순서에 따라 사건 1건씩을 각 재판부에 배당순위번호의 순서에 따라 배정하여 행한다. 다만 다음의 경우에는 그러하지 아니하다. ① 전문사건에 대한 전담재판부가 설치된 법원은 전문사건에 대하여는 각 전담재판부에 대하여 순서에 따라 배정한다. ② 재판부 사이의 사무분담비율이 다른 때에는 그 비율에 따라 안분하여 사건을 배정한다. ③ 먼저 배당된 사건의 관련사건이 접수된 경우에는 먼저 배당된 사건을 담당하는 재판부에 배정할 수 있다. 업무부담의 현저한 불균형이 발생하는 등 이상의 배당방법에 따르기 어려운 부득이한 사정이 명백한 때에는 관계되는 재판장들의 협의를 거친 후 이와 다른 방법으로 배정할 수 있다(사무분담·사건배당예규 18조 1항 내지 3항).

합의부의 주심 배분은 사무분담에서 정한 주심배분비율에 따라 사건을 주심별로 안분하여 배정한다. 위와 같은 사건배정은 전회의 사건배당에서 마지막으로 배정받은 재판부 또는 주심판사에 이어서 실시한다(사무분담·사건배당예규 18조 4항, 5항).

(3) 사건배당부의 기재 및 확인

배당순위번호의 부여를 마친 때에는 그 절차에 참여한 주관자와 보조자가 측석에서 사건배당부에 찍어둔 결재용 고무인에 날인하여야 한다. 담당재판부 및 주심판사 등에 관한 사건배당의 결과를 사건배당부에 기재한 때에는 주관자의 확인 결재를 받아야 한다. 사건배당의 결과는 소장 등의 표지에 찍어 둔 고무인에 이를 기재하여야 한다(사무분담·사건배당예규 19조).

마. 재배당

(1) 재배당 사유

사건배당 주관자는 다음의 사유에 해당한다고 인정하는 때에는 특별한 사유가 없는 한 위와 같은 절차에 준하여 재배당을 실시한다(사무분담·사건배당예규 26조 1항, 14조).

- ① 사무분담의 변경이 있는 때
- ② 사건배당 확정 후에 재정합의결정 또는 재정단독결정이 있는 때
- ③ 공동소송의 규정(민소 65조)에 해당되어 당사자가 병합심리 또는 이부를 구하여 온 때
- ④ 배당된 사건을 처리함에 현저히 곤란한 사유가 있어서 재판장이 그 사유를 기재한 서면으로 재배당 요구를 한 때
- ⑤ 합의부의 구성원인 단독판사에게 배당된 단독사건의 담당판사가 변경된 때
- ⑥ 소액사건 전담법관을 두고 있는 경우 소액사건이 청구의 변경에 의하여 민사단독사건(소액사건이 아닌 단독사건)으로 변경된 때
- ⑦ 소액사건 전담법관을 두고 있는 경우 착오에 의하여 소액사건이 민사단독사건으로 또는 민사단독사건이 소액사건으로 접수·배당된 때
- ⑧ 착오에 의하여 합의사건이 단독사건으로 또는 단독사건이 합의사건으로 접수·배당된 때
- ⑨ 착오에 의하여 가사사건·행정사건이 민사사건으로 또는 민사사건이 가사사건·행정사건으로 접수·배당된 때
- ⑩ 재판장이 자신 또는 재판부 소속 법관과 개인적인 연고관계가 있는 변호사의 선임으로 재판의 공정성에 대한 오해의 우려가 있다고 판단하여 재배당요구를 한 때
- ⑪ 법관 등의 사무분담 및 사건배당에 관한 예규 3조 4항, 5항에 따라 단독사건 중 부장판사에게 배당되어야 할 사건이 착오에 의하여 부장판사 아닌 단독판사에게 접수·배당된 때
- ⑫ 재판장이 자신 또는 재판부 소속 법관에게 공직자의 이해충돌 방지법 5조 1항(사적이해관계자의 신고 및 회피·기피 신청)의 사유가 있어 재배당 요구를 한 때(직무수행에 지장이 있다고 인정하는 경우에 한한다)

(2) 재배당요구부의 작성

배당된 사건을 처리함에 현저히 곤란한 사유가 있어서 재배당을 요구하는 경우(사무분담·사건배당예규 14조 4호), 재판장이 자신 또는 재판부 소속 법관과 개인적인 연고관계가 있는 변호사의 선임으로 재판의 공정성에 대한 오해의 우려가 있다고 판단하여 재배당을 요구하는 경우(10호), 재판장이 자신 또는 재판부 소속 법관에게 공직자의 이해충돌 방지법 5조 1항(사적이해관계자의 신고 및 회피·기피 신청)의 사유가 있어 재배당을 요구하는 경우(14호)에 는 사건재배당요구부[전산양식 A1123]를 작성하여야 한다(26조 2항).

[전산양식 A1123] 사건재배당요구부

사건재배당요구부									
20 . . .									
월 일	요 구 자			요구 사건	요구 사유	허 부	인	재배당결과	
	재판부	재판장	인					재판부	주 심

※ 주: 1. ‘요구사건’란에는 재배당이 요구된 사건의 번호와 사건명을 기재한다.
2. ‘허부’란에는 ‘허’ 또는 ‘부’라고 기재하고 ‘인’란에 주관자가 날인한다.
3. ‘재배당결과’란에는 재배당받을 재판부·주심을 기재하고 재배당이 거부된 경우에는 사선을 그어 말소한다.

제4장(제척·기피·회피) 제4절 부분에서 본 바와 같이 법관이 제척 또는 기피의 이유가 있다고 인정하여 회피하는 경우에 회피의 절차를 통하지 않고 이와 같은 재배당 방식이 많이 사용되고 있다.

실무상으로는 위와 같은 재배당요구부에 그 재배당을 요구하는 재판장이 기명날인하는 외에 사무분담표상 재배당사건의 담당으로 정해져 있는 재판부의 재판장이 동의문구를 기재하고 기명날인하는 예가 많으나 후자의 기재 및 기명날인이 반드시 필요한 것은 아니다.

(3) 재배당에 따른 업무처리

(가) 사건번호를 변경하지 않는 재배당 사유

위 재배당 사유 중 ① 사무분담의 변경이 있는 때, ② 공동소송의 규정에 해당되어 당사자가 병합심리 또는 이부를 구하여 온 때, ③ 배당된 사건을 처리함에 현저히 곤란한 사유가 있어서 재판장이 재배당요구를 한 때, ④ 합의부 구성원인 단독판사에게 배당된 단독사건의 담당판사가 변경된 때, ⑤ 재판장이 자신 또는 재판부 소속 법관과 개인적인 연고관계가 있는 변호사의 선임으로 재판의 공정성에 대한 오해의 우려가 있다고 판단하여 재배당요구를 한 때, ⑥ 단독사건 중 부장판사에게 배당되어야 할 사건이 착오에 의하여 부장판사 아닌 단독판사에게 접수·배당된 때, ⑦ 재판장이 자신 또는 재판부 소속 법관에게 공직자의 이해충돌 방지법 5조 1항(사적이해관계자의 신고 및 회피·기피 신청)의 사유가 있어 재배당 요구를 한 때에 해당되어 재배당이 완료된 경우에는 재배당의 취지, 재배당 일자, 새로운 재판부 및 주심을 입력하되, 사건번호는 변경하지 아니한다(사무분담·사건배당예규 26조 3항).

(나) 사건번호를 변경하는 재배당 사유

위 재배당 사유 중 ① 사건배당 확정 후에 재정합의결정·재정단독결정이 있는 경우, ② 소액사건 전담법관을 두고 있는 경우 소액사건과 민사단독사건이 착오배당되거나 청구변경된 때, ③ 합의사건과 단독사건이 착오배당된 때, ④ 민사사건과 가사사건·행정사건이 착오배당된 때 등에는 사건번호를 변경하여야 한다.

이 중 재정합의결정·재정단독결정이 있는 경우의 업무처리에 관하여는 제3장(관할) 참조.

착오배당 등이 있어서 재배당이 완료된 경우에는 다음과 같이 사무를 처리한다(사무분담·사건배당예규 26조 4항).

① 사건배당부 ‘비고’란에 재배당의 취지를 기재한다.

② 종전 사건은 재배당의 취지를 입력하여 종결처리하고, 그 기록을 재배당된 담당 재판부로 송부하되, 기록 표지의 완결공람은 하지 않는다.

③ 기록을 송부받은 재판부에서는 송부받은 날짜를 기준으로 이를 신건으로 접수하여 새로운 사건번호를 부여한 다음 기록표지를 새로 작성하고 ‘답임’란 하단부분에 “재배당”이라고 주서(朱書)한다.

(4) 고등법원 원외재판부 사건의 지정

고등법원 원외재판부에서 접수된 사건 중 사안이 복잡한 사건, 고도의 전문성을 요하는 사건, 사회적으로 중요한 선례가 될 수 있는 사건, 고등법원 원외재판부에서 재판함이 상당하지 아니한 사건 및 고등법원에서 접수된 사건 중 고등법원 원외재판부에서 재판함이 상당한 사건에 대하여는 고등법원 또는 고등법원 원외재판부에서 재판하도록 정할 수 있다. 다만 이 경우에 있어서 기록의 송부 및 부책의 정리는 이송에 준하여 처리하되, 사건부의 ‘종결’란에 “○○(고등법원의 명칭)로 재판부 지정” 또는 “○○재판부(고등법원 원외재판부의 명칭)로 재판부 지정” 등의 형식으로 기재하고, 재판부 지정을 받은 곳에서는 신건으로 접수하여 새로이 사건번호를 부여하며, 사건의 일부를 분리하여 고등법원 또는 고등법원 원외재판부에서 재판하도록 지정하는 경우에도 이와 같은 방식으로 처리한다(고등규 4조).

바. 재판부 내의 주심변경

합의부 내에서 사건처리의 능률을 위하여 필요한 경우에는 재판장이 주심판사의 의견을 들은 다음 주심을 변경할 수 있고, 이 경우에는 사건기록 표지의 ‘주심표시’란의 기재를 정정하고 그 일자 및 “주심변경”이란 문자를 주서(朱書)하고 재판장이 날인한 다음, 사건배당 주관자에게 그 사유를 통지하

고 그 변경사항을 전산 입력하여야 한다(사무분담·사건배당예규 27조 1항).

합의부의 구성원인 단독판사에게 배당된 단독사건의 능률적인 처리를 위하여 필요한 경우에는 합의부 구성원이 합의하여 담당판사를 변경할 수 있고, 이 경우에는 사건기록 표지의 '답임'란의 기재를 정정하고 그 일자 및 "담당변경"이란 문자를 주서(朱書)하고 재판장이 날인한 다음, 사건배당 주관자에게 그 사유를 통지하고 그 변경사항을 전산 입력하여야 한다(사무분담·사건배당예규 27조 2항).

사. 소액사건 등의 특례

앞서 설명한 바와 같이 소액사건·민사신청사건·민사집행사건의 배당은 이를 사무국(과)장에게 위임할 수 있고(사무분담·사건배당예규 9조 2항), 소액사건·민사신청사건·민사집행사건은 미리 정한 배당순서에 의하여, 접수함과 동시에 사건번호 순서대로 배당할 수 있다(15조). 다만 같은 원고가 여러건의 동종 사건을 한 번에 접수한 경우에는 그 동종의 사건을 동일한 단독판사가 심판할 수 있도록 사건을 배당하는 것이 바람직할 것이다.

아. 부수적 사건 등

본안소송에 부수하는 신청사건은 법령에 다른 규정이나 사건의 성질상 달리 취급할 필요가 있는 경우 이외에는 본안사건 담당재판부가 처리함을 원칙으로 한다. 다만 가압류·가처분에 대한 이의사건에 관하여는 각급 법원이 사정에 따라 따로 원칙을 정하여 담당재판부를 결정할 수 있다(사무분담·사건배당예규 16조).